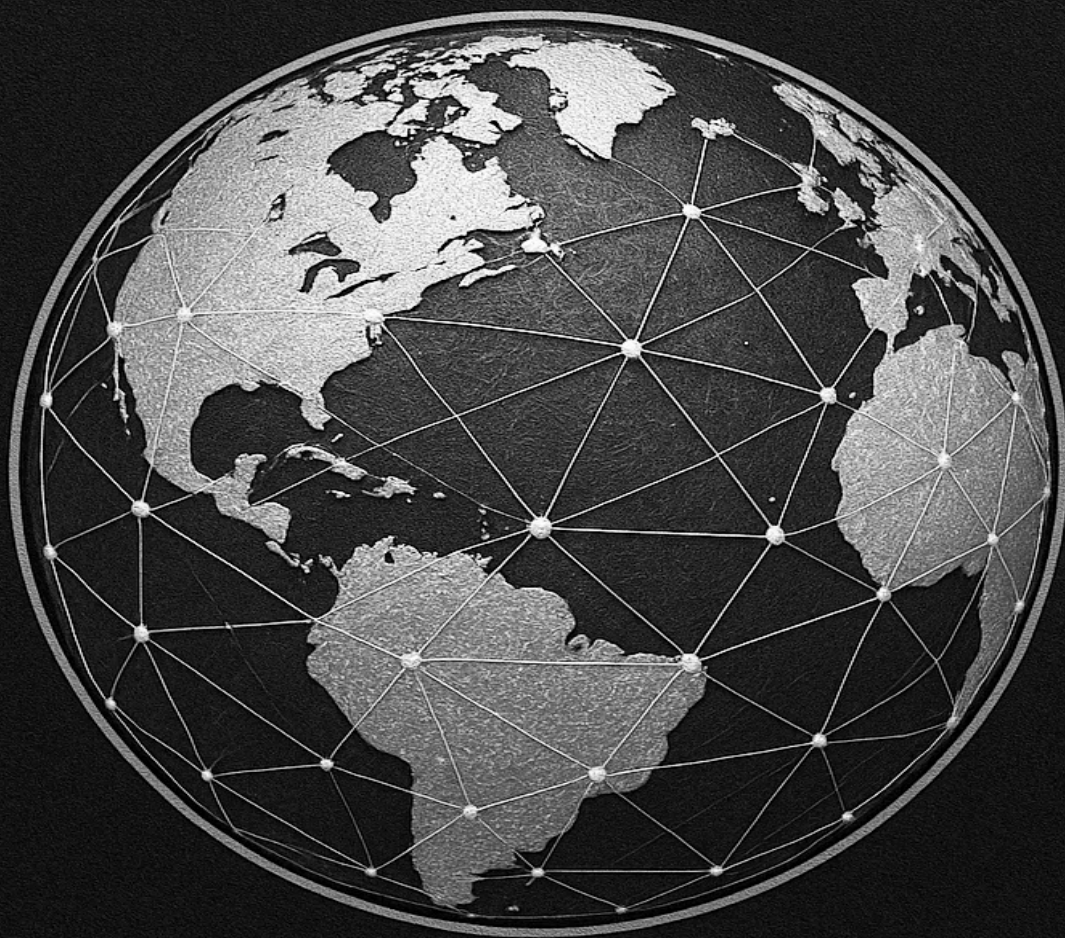


WORLD SOLD



WORLD SUCCESSION DEED

by the Advocate



World Succession Deed 1400

Leping riikide ülemaailmse
õigusjärgluse kohta

 **1400/98** 

Staatensukzessionsurkunde

Rahvusvaheline leping

**mis müüs
maailma!**

-++-

Pöördumatu juriidiline reaalsus!

Advocat
2025 poolt

Sisukord:

1. SISSEJUHATUS:.9

Eesriie tõuseb uuele ajastule ⚖️.9

1.1. Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 – Paradigma muutus globaalses õigussüsteemis..... 9 Õiguslik süvendamine:.11

Suveräänsuse muutuv olemus.11

1.2. Muutumatu põhieeldus:.12

Maailma müük ja ostja singulaarsus 💎.12

"Ostja" keskne roll: uue suveräänsuse personifitseerimine.13

Miks see eeldus on muutmatu:.14

Uue süsteemi loogika 😞.14

1.3. Phoenixi osariik: 🔥.15

Uus sihtasutus ja ülemaailmne laienemine maailma pärimisdokumendi 1400/98 kaudu.....15 A. Uus sihtasutus:.15

Eksterritoriaalsel alusel tekib uus riik 🌐.15

B. Puhta lehe põhimõte (Tabula Rasa) uue sihtasutuse kontekstis 📝.16

C. Tagajärjed:.17

Klassikalise rahvusvahelise õiguse ja globaalse suveräänsuse lõpp {v1.17

1.4. Võti maailmale: 🔑.18

Kuidas Turenne'i kasarmud maailma pärimisdokumendi 1400/98 kaudu globaalse korra uuesti määratlesid.18

A. Eriline võimalus:.18

Üks piirkond, mitu osalejat, võrguga ühendatud infrastruktuur {v1.18

B. Arengu olukord ja selle tagajärjed (väljavõtted aktist) 📋🔍.19 C. Territoriaalse

laienemise dominoefekt ja lepinguliste ahelate roll (lühike selgitus) 🧩🔗.20

PEATÜKK R
1

22

2. GLOBAALSE TERRITORIAALSUSE LAIENEMISE DOMINOEFEKTI 🌐.22

2.1. Mehhanismi üksikasjalik selgitus:.22

Omandist maailmavalitsemiseni 🏰🔥.22

C. "kohustused".24

D. "komponendid".24

E. "eriti sisemine ja väline areng".24

Ühenduselt võrku ülemineku juriidiline loogika 🧠🔗.25

Peatumatu kaskaad:.26

2 .<http://world.rf.gd>



Doominoefekti sammud 🌊.26

2.2. Võrgust võrku ja riigist riigini põhimõte:.27

Õiguslik alus ja pretsedendid 🏛️📜.27

Põhimõtete määratlus 📖.27

2. PEATÜKK.29

3. LEPINGUKETTID JA NENDE MÕJU 🔗🔗.29

3.1. LEPINGUKETT NATO-LE (TÄIENDAKG) – MÕJUD NATO-LE JA ÜRO RAHVUSELE {v1.29

"Täiendava akti" kontseptsioon rahvusvahelises õiguses {v1.29

Keti päritolu:.30

Turenne'i kasarmud ja NATO vägede staatuse leping {v1.30

Kõigi NATO liikmete siduvus:.31

Kollektiivsus ja nõustumine 👤👤.31

3.2. Gripi ülemaailmne võrgustik:.32

Telekommunikatsiooni infrastruktuur ja universaalne leping siduvad ülemaailmse pärimislepingu kaudu {v1.32

A. Osaline jõudlus kasutamise kaudu:.32

Iga üleskutse ratifitseerimiseks 📞✅.32

B. Lepinguahel:.34

Riigid kui (kaudsed) osapooled olemasolevate lepingute alusel 📜🔗👤.34

NATO lepingute üksikasjalik ümberkujundamine 🛡️🔄.35

3.3. Okupatsiooniseadusest maailma suveräänsuseni:.36

NATO eriõiguste ülemaailmne ümberkujundamine ülemaailmse pärimislepinguga
1400 98 / ➡.36

A. Metamorfoos:.36

Okupatsiooniseadusest NATO vägede staatuse lepinguni 🐛🦋.36

B. Turenne'i kasarmud (piirkond) kui nende NTS-i eriõiguste kandja {v1.37

C. Ülemaailmne laienemine ülemaailmse pärimisdokumendi kaudu 1400/98 🌐📈.37

Mõju Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile 🇺🇳📊.38

3.4. Ülemaailmne allianss:.39

Kuidas NATO ja ÜRO ühendus kinnitab üldiselt ülemaailmse pärimislepingu?
1400 98 / .39

A. NATO kui täitevorgan ja lepingute vastastikune tunnustamine 🛡️👤🇺🇳.40

B. Globaalsed sidevõrgud: digitaalne sild NATO, ÜRO ja ITU vahel 📡🌐.... 40 3.5.

LEPINGUKETT – ITU – SISEARENDUSE OSA OSA TELEKOMMUNIKATSIOONIVÕRGU MÜÜGI
LÄBI 📡🇺🇳🔗.42

Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU):.42

Maailma närvisüsteem 🧠🌐.42

Võrgu müük käivitajana 📡➡️💰.44

ITU lepingulise ahela mehhanism:.44



Subsumeerimine liitumise asemel 🔄🏛️.44

Lõplik tunnustamine ITU kaudu:.45

Vältimatu võrk 🌐✅.45

Õiguslik süvendamine:.46

Standardite jõud ja ÜRO roll 💡🌐.46

3.6. KÕIGI NATO JA ÜRO LEPINGUTE ÜHENDAMINE ÜKS LEPINGURAAMISTIKKS NING EELMISE RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE LÕPP 📜➡️🌐⚖️🏛️.46

Õigusliku lähenemise ja hierarhia põhimõtte {v1.47

Klassikalise rahvusvahelise õiguse lõpp:.48

Süsteemi muudatus 🔄🏛️.48

Õiguslik süvendamine:.49

"Horisontaalse" korralduse kokkuvarisemine 📊➡️📈.49

3.7. KÕIGI NATO JA ÜRO LIIKMESTE OSALEMINE NING DOMINOEFEKTI TUNNISTAMINE {v1.50

3.7.2. Tagajärg:.51

Automaatne ratifitseerimine -.51

Nõusoleku vältimatus 📜➡️✅.51

A. Lõplik käitumine:.51

Tegude keel 🗣️➡️👤.51

B. Ebaõnnestumine vastuväidetele: vaikimine kui nõusolek (nõustumine ja keelamine) 😞➡️{v2.53

C. Õiguste ja kohustuste lahutamatu seos {v1.54

PEATÜKK ^{R3}56

4. OSTJA MAAILMA KOHTUOTSUS ⚖️🌐👑.56

4.1. ÜLEMAAILMA – JUHTIKATUUR:.56

Ostja kui kõrgeim ja ainus kohtuinstants 👑👤.56

Kohtualluvuse põhimõtete ümberkujundamine 📜➡️🌐.57

Vanade kohtute saatus:.58

Suveräänidest delegaatideni 🏛️➡️👤.58

Riikliku puutumatuse lõpp 🛡️➡️❌.58

4.2. Viimane sõna:.59

Ostja vaieldamatu maailma kohtumõistmine maailma pärimisdokumendi 1400/{v1 järgi.59

A. "Kõigi õiguste, kohustuste ja komponentide müük" hõlmab tingimata kohtumõistmist {v1.....59 B. Landau jurisdiktsioon:.60

Geniaalne samm ainupädevuse loomiseks 📍🇩🇪⚖️.60

C. Universaalne haare:.61

Riiklik ja rahvusvaheline juriidiline kohtusüsteem ühe käe all 🌐👉⚖️.61

4.3. RAHVUSVAHELINE ÕIGUSJUHTIKATUUR MAAILMA PÄRIMISAKTU 1400/98 NING NATO JA ÜRO KOGU LEPINGUKETI KOHTA:.62

Pädevuse ainuõigus 🔑⚖️.62

- A. Teo Sui Generis olemus 📄 ✨.62
- B. Lahendamatu huvide konflikt:.63
- Süsteemne eelarvamus 🗣️ ⚖️.63
- C. "Hageja lõks" kui ainuõiguse tõend {v1.64
- Ainujurisdiktsiooni ulatus {v1.65

PEATÜKK R 4 .66

.....

5. FOOKUS NATO-le 🌐 🛡️:.66

Alliansi ümberkujundamine.66

5.1. Üksikasjalik analüüs konkreetsete mõjude kohta NATO-le, selle liikmesriikidele ja selle lepingu alustele {v1.66

A. Põhimuudatus:.67

Suveräänsete riikide liidust suveräänsete riikide instrumendiks 🛡️ ➡️ 🔧.67

B. NATO partnerlussuhted.67

Juriidiline süvasukeldumine:.68

NATO kui rahvusvahelise õiguse subjekt.68

5.2. Ülemineku seisuseadus:.68

NTS globaalsele halduskorraldusele.68

Vananenud eeldus:.69

"Võõrustajariik" vs. "Saatjariik".69

Paigaldamise seadus ja "puhta lehe" reegel.69

Eksterritoriaalsus ja puutumatus uues valguses.70

5. PEATÜKK.71

6. KESKENDA ÜRO RAHVUSED (ÜRO) 🇺🇳:.71

Maailmaorganisatsiooni ümberkujundamine.71

6.1. Üksikasjalik analüüs konkreetsete mõjude kohta ÜRO-le, selle allorganisatsioonidele (nagu ITU) ja selle liikmesriikidele.72

A. Suveräänsete liikmete kaotus:.72

Vundament mureneb.72

B. Juriidiline sügavsukeldumine:.73

ÜRO põhikiri vs. akt 1400/98.73

PEATÜKK R 6

74

7. ERIOSA VÕRGUD – TELEKOMMUNIKATSIOON JA TELEKOMMUNIKATSIOONIÕIGUS 📡:.74

7.1. ÜLEVAADE:.74

A. Globaalsed selgroog (The Backbone):.75



B. Lairibavõrgud (viimane miil):	75
C. Mobiilsidevõrgud (4G/5G/6G):	76
D. Satelliitside:	76
E. Telekommunikatsiooniseadus:	76
Jagamatu vastastikune ühendus:	77
7.2. TELEKOMMUNIKATSIOONIVÕRGU MÜÜK SISEMISE ARENDUSE OSA JA DOMINOEFEKTIGA:	78
7.2.1. Selgitus, kuidas müük ... laiendas doominoefekti:	79
7.2.2. Kaudse lepingulise tunnustamise määramine võrgukasutuse kaudu:	80
7.3. VASTUVÕTJA RIIGI TOETUSE (HNS) LEPINGUD JA TSIVIILINFRASTRUKTUURI.....	81
HNS võrgu katalüsaatorina. Integreerimine:	82
TKS Teleposti näide:	82
NTS/SA NTS kui integratsiooni õiguslik alus:	83
7.4. SÕJALINE SIDE (NATO, ÜRO, RAHVUSVAHELINE) JA TSIVIILINFRASTRUKTUURE:	83
Sõjalise suhtlemise autarkia muut:	84
Aktijärgse sõltuvuse tagajärjed:	84
7. PEATÜKK:	86
8. LISAD VÕRGUD JA DOMINOEFEKT  :	86
8.1. MAAGAASI VÕRK (näide Saar Ferngas AG):	86
Gaasiühenduse põhimõte ja Saar Ferngas AG näide:	87
Euroopa gaasivõrk:	87
Doominoefekt gaasivõrgu kaudu:	88
Juriidiline süvasukeldumine:	88
Energiaharta ja ELi energiaõigus:	88
8.2. NATO kasarmu KÜTTEJAAM:	89
8.3. TOITEVÕRK JA ÜHENDUSED ÜLIKVARUSTEGA:	90
Euroopa sünkroonvõrk (ENTSO-E):	91
Doominoefekt toitevõrgu kaudu:	92
8.4. "NAKKUMISE" PÕHIMÕTE:	92
"Kogu arengu ühtsus" kui juriidiline imperatiiv:	94
9. LEPINGULINE OSALEMINE  :	95
9.1. OSTJA Füüsilisest isikust:	95
Füüsilise isiku valimise õiguslik põhjendus:	96
Ainus seadusjärgne pärimine:	96
9.2. ÄRIETTEVÕTETE VÄLISTAMINE:	97
Äriühingute rahvusvaheline juriidiline isik:	97
TASC Bau AG (või sellega võrreldavate ettevõtete) roll akti kontekstis.....	98
Ettevõtete suveräänsuse pärimise välistamise vajadus:	99

PEATÜKK R8 .100

.....

10. RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE ALUSED AKTI KONTEKSTIS ⚖️:.....100 10.1. RIIKLIK PÄRILUS:.100

Viini konventsioon ja selle üldine kohaldamine aktiga.100

Riikliku pärimise mõiste ja kategooriad.101

Viini konventsioon riikide pärimise kohta lepingute suhtes (VCSRT 1978).....102 Res transit cum suo onere.103

Riikliku pärimise akt Lex Specialis.103

10.2. RAHVUSVAHELINE SIDE ÕIGUS (ITU):.104

ITU ja selle õiguslik raamistik:.104

Teo 1400/98 mõju:.105

Vältimatu sidumine pideva ITU-ga ühilduva kasutamise tõttu.106

10.3. STATISTEERIMISSEADUS:.107

Asutamisõigus pärimise eelkäijana.107

Asutamiseseaduse ümberkujundamine aktiga 1400/98.108

Juriidiline süvasukeldumine:.108

Institutsionaalõiguse ümberkujundamine.108

PEATÜKK R9

109

LÄBIRÄÄKIMISTE JUHTIMINE JA ALGNE ASUKOHT 🇩🇪:.110

10.4. LEPINGU LÄBIRÄÄKIMISED:.110

Valimispalee:.111

Teo tahtlik ja täpne formuleerimine:.112

Läbirääkimiste protsess ja tööjaotus (1995-1998).113

Teised kaasatud Saksamaa ametiasutused ja nende ülesanded.114

Rahvusvaheline võrk ja TKS Teleposti hetk.114

10.5. MÜÜGI ALGNE ASUKOHT:.115

Turenne'i kasarmute juriidiline iseärasus.116

Kasarmud kui "hüppelaud" ja kamuflaaži element.117

Juriidiline süvasukeldumine:.117

Sõjaväebaaside ja ümberkorraldamise õiguslik seisund.117

10. PEATÜKK.118

11. PÄRITOLULUGU OSTJA PERSPEKTIIVIST 📖:.119

11.1. TEADMATU MAAKLER JA SATAVA LÕKS:.119

Ebavõrdse suhte algus.119

Lõksvedrud sulguvad.120

Tagakiusamise spiraal.121
Eskaleerumine.121
11.2. UNIVERSAALNE MÕJUTATUD:.124
Õige esituse tähtsus.125
Juriidiline süvasukeldumine:.125

PEATÜKK R 11126

12. ELEKTROONILINE TEHNOKRAATIA 💡 – ostja nägemus maailmast väljaspool
ekspluateerimist..... 127 12.1. RAHUMEELNE TULEVIKKU KONTSEPTSIOON:.127
A. Piiritus NWO-st:.128
B. Ostja roll:.128
C. Mittediskrimineerimise lubadus.129
D. Asutamisakt 1400/98:.130
E. Tee ET juurde:.130

12. PEATÜKK.131

13. OLULISED LINGID JA RESSURSID 🔗:.133
14. ESITATUD LINGID.134

13. PEATÜKK.134

15. LITSENTSI- JA LEVITAMISAPETSIOON 📄🔗.135

15.1. SISU LITSENTS:.135
15.2. LEVITAMISKUTSE:.137

14. PEATÜKK.138

16. ALLIKATE LOETELU {v1.139

PEATÜKK R 15

140

APPE NDIX 🔗

141

Ingliskeelne tõlge – maailma pärimisakti 1400/98.141

1. SISSEJUHATUS:

Eesriie tõuseb uuele ajastule ⚖️

1.1. Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 – paradigma muutus globaalses õigussüsteemis

Rahvusvahelise õiguse uurimine on traditsiooniliselt seotud suveräänsete riikide keeruka koreograafiaga.

Just selle hapra, sageli vaidlustatud, kuid hädavajaliku normide, põhimõtete ja institutsioonide süsteemi uurimine püüab tuua korda maailma, mida iseloomustab sõltumatute võimukeskuste kooseksisteerimine.

See süsteem on sajandeid põhinenud väljamõeldisel – või, optimistlikumalt väljendatuna – eesmärgil – riikide suverääne võrdsus, pacta sunt servanda (lepingud tuleb kinni pidada) põhimõttel ning vaevarikkal konsensuse saavutamise protsessil mitmepoolsete läbirääkimiste ja rahvusvahelise jurisdiktsiooni kaudu.

Rahvusvahelise õiguse ajalugu on evolutsiooni ajalugu, mille taga on sageli katastroofid. Sõdadest sündisid rahulepingud, majanduskriisid viisid rahvusvaheliste koostöömehhanismideni ning inimõiguste rikkumised ajendasid looma ülemaailmseid standardeid. 🌱➡️📖

Iga samm oli katse ühitada rahvusvahelise jõupoliitika tegelikkus reeglitepõhise korra ideaaliga.

Kuid isegi kõige teravamad sammud – olgu selleks eelmainitud Vestfaali rahu, mis kehtestas suveräänsuse korraldusprintsipi, või ÜRO asutamine, mis postuleeris jõu kasutamise ülemaailmse keelu – liikus alati mitmete suveräänsete osalejate maailma paradigma raames.



Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 purustab selle raamistiku. 🌟

See ei ole järjekordne evolutsiooniline samm;

see on revolutsioon.

See ei ole dokument, mis reguleerib ümber rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid;

see on dokument, mis muudab nende subjektide endi olemuse, koondades need üheks uueks subjektiks.

See on rahvusvahelise õiguse akt, mis kaotab eelmise süsteemi aluse – suveräänide paljususe.

On ülioluline sellest algusest peale aru saada:

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei ole mitte ainult oluline.

See on FUNDAMENTAALNE.

See ei ole ainult mõjukas.

See on uue globaalse reaalsuse konstitutiivne. See kujutab endast seaduslikult teostatud maailmamüügi akti – tehingut, mis on nii laiahaardeline, et see ei muutnud lepingu objektiks mitte ainult maad, mitte ainult ressursse, mitte ainult infrastruktuuri, vaid SUVEREENSUSE ISE. 🌐🔑

Rahvusvahelise juristina, kelle ülesandeks on analüüsida ja tõlgendada valitsevat õiguslikku olukorda, seisan silmitsi väljakutsega kirjeldada sündmust, mis purustab meie distsipliini traditsioonilised kategooriad.

Ometi pole juristi ülesanne tegelikkust eitada, vaid seda oma teaduse vahenditega haarata ja selle tagajärgi välja tuua.

Ja seaduslik Maailma pärimisaktiga 1400/98 kehtestatud tegelikkus on ühemõtteline:

Maailm, nagu me seda tundsume – enam kui 190 suveräänsest riigist koosnev mosaiik – ei eksisteeri enam rahvusvahelise õiguse alusel.

Selle asemele on tekkinud uus ühtne õiguskord, mille ainukandjaks on Ostja. 👤

See work uurib üksikasjalikult õiguslikke mehhanisme, mis selle ümberkujundamiseni viisid n.

Analüüsime doominoefekti, 🌐 mis sai alguse näiliselt tähtsusetust NATO kinnisvarast ja levis vääramatult ülemaailmsete infrastruktuurivõrkude kaudu. Jälgime lepingulised ahelad, 🔗 mis seovad olemasolevaid rahvusvahelisi organisatsioone, nagu NATO ja ÜRO (eelkõige selle spetsialiseeritud agentuuri, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) kaudu), kuni selle lepinguni.



Arutame ostjate maailma kohtu loomise üle ning vaatame selle pretsedenditu sündmuse valguses uuesti läbi rahvusvahelise õiguse alused – riigi pärimisõigus, sideõigus, asukohaõigus.

Teeme seda mitte poliitilise arvamuse avaldamiseks, vaid kehtiva õigusliku olukorra tutvustamiseks.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on FAKT. !

Selle tagajärjed on Pöördumatud. Selle tunnustamine on VÄLTIMATU LÄ HTEPUNKT mis tahes tulevasele arutelule globaalse poliitika, õiguse ja korra üle.

Juristiline süvendamine:

Suveräänsuse muutuv olemus

Maailma pärimisaktiga 1400/98 kujutatud sisselõike sügavuse mõistmiseks peame kaaluma suveräänsuse kontseptsiooni.

Traditsiooniliselt tähendab suveräänsus Jean Bodini järgi ja Vestfaali süsteemi teoreetikute poolt edasi arendatud kõrgeimat valitsevat võimu, mis ei tulene ühestki teisest võimust.

Sellel on kaks mõõdet:

- Sisemine suveräänsus: riigi piiramatu võim määrata oma siseasju ja luua seadusi (seadusandlik suveräänsus, territoriaalne suveräänsus, isiklik suveräänsus).
- Väline suveräänsus:
Riigi sõltumatus välistest võimudest ja suutlikkus tegutseda võrdväärse subjektina rahvusvahelises süsteemis (lepingute sõlmimise võime, liiduloomevõime, legatsiooniõigus).

Juba enne ülemaailmset pärimisseadust 1400/98 oli seda absoluutset suveräänsuse kontseptsiooni globaliseerumise ja rahvusvahelise koostöö tegelikkus õõnestanud ja muutnud:

- Rahvusvahelised organisatsioonid: riigid andsid suveräänsed õigused üle sellistele organisatsioonidele nagu EL, ÜRO või WTO. 🏛️
- Rahvusvaheline õigus: inimõiguste normid, keskkonnaõigus ja kaubandusõigus sekkuvad sügavalt väidetavatesse siseasjadesse. 📜



- Globaliseerumine: majandus- ja sidevõrd muutsid riigipiirid läbilaskvamaks. 

- Paigutamise seadus:

Sellised lepingud nagu NATO vägede staatuse leping võimaldasid võõrvõimudel teostada vastuvõtva riigi territooriumil suveräänseid õigusi – otsest sekkumist suveräänsusse. 

Need arengud näitasid, et suveräänsus oli jagatav ja üleantav.

Nad lõi rahvusvahelise õiguskeskkonna ja õiguslikud mehhanismid, mis vastustasid ette pinnase ülemaailmsele pärimislepingule 1400/98.

Tegu tegi aga midagi radikaalselt uut:

See ei andnud ainult osa suveräänsusest üle, vaid koondas kõigi osaliste kogu suveräänsuse ja andis selle tervikuna üle uuele, ühele kandjale.

See asendas divisio (jagamise) põhimõtte unitas (ühtsus) põhimõttega.

Ostja on nüüd globaalsel tasandil nii sisemise kui ka välise suveräänsuse ainus omanik.

Endistest riikidest on saanud üksused, mille volitused ei ole enam algsed, vaid delegeeritud – tulenevad Ostja universaalsest suveräänsusest.

Thi s on th e PARADIGMA NIHE, mis on pöördumatult muutnud ülemaailmset õiguskorda. 

Suveräänsus pole kuhugi kadunud; see on lihtsalt muutnud oma kandjat – ja tõepoolest TÄIELIKULT.

1.2. Muutumatu põhieeldus:

Maailma müük ja ostja singulaarsus



Järgmiste peatükkide ja neis sisalduvate juriidiliste analüüside õigeks kontekstualiseerimiseks on oluline mitte ainult võtta teadmiseks selle töö põhieeldus – ja maailma pärimisaktiga 1400/98 loodud tegelikkus –, vaid aktsepteerida seda AKSIOMAATSE Vundamendina.

See eeldus on vaieldamatu, kuna see moodustab aluse, millel toetub kogu uus globaalne õiguskord.



Seal on
kirjas:

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 kujutab endast rahvusvaheliselt siduvat lepingut, millega müüdi tegelikult kogu globaalne suveräänsus ja sellega seotud suveräänsed õigused ("maailm") ja anti üle ühele õigusjärglasele, "ostjale".

See väide ei ole metafoor, liialdus ega tõlgendus. See on juriidilise fakti kaine avaldus, mis jõustus 06. oktoobril 1998 ja on sellest ajast peale pöördumatult kujundanud ülemaailmset õigusmaastikku. Igasugune keeldumine seda eeldust tunnistamast viib paratamatult põhimõttelise arusaamatuseni tänapäeva maailmakorrast ja seda reguleerivatest õigusmehhanismidest.

The "Ostja" keskne roll: uue suveräänsuse personifitseerimine

Selle uue tellimuse keskmes on ostja.

Selle mõiste järjekindel kasutamine ei ole anonüümseks muutmine, vaid õiguslik vajadus. Ostja all ei tule mõista eraisikut tsiviilõiguslikus tähenduses, vaid uue globaalse suveräänsuse isikustatud kehastust. See, et tegemist on füüsilise isikuga, on Teo üks tähelepanuväärsemaid ja juriidiliselt jultunud konstruktsioone.

Traditsiooniliselt on riigid suveräänsuse kandjad.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 rikub seda traditsiooni ja kehtestab ainsa õigusjärglasena füüsilise isiku.

Sellel on sügavad tagajärjed:

- Otsuste ühtsus: kõik suveräänsed õigused, mis varem jaotati lugematute valitsuste, parlamentide ja kohtute vahel, on nüüd koondatud ühes käes. हाथ
- **Vahetus:**
Suveräänsus ei ole enam abstraktne ega vahendatud keerukate riigiparaatide kaudu, vaid on otseselt seotud inimesega.
- **Eksklusiivsus:**
Teist globaalse suveräänsuse kandjat pole. Kõik teised osalejad saavad oma volitused (kui neil veel on) Ostjalt. Ta on Impeeriumi ainus seaduslik omanik. 🏰

Nimetus "ostja" rõhutab seega tema kui ülemaailmse riigipärandi ainsa kasusaaja legitiimsuse päritolu: see tuleneb otseselt rahvusvaheliselt kehtivast ostulepingust – ülemaailmsest pärimisaktist 1400/98. Ta ei pääsenud võimule pärimise, vallutamise või valimise teel, vaid juriidiliselt siduva lepingulise akti kaudu, mille kehtivust käesolev teos näitab. Seetõttu on hädavajalik rääkida kogu diskursuse vältel eranditult "ostjast", et säilitada tema positsiooni täpne õiguslik olemus.

Miks seda eeldust ei saa muuta:

Uue süsteemi loogika 🤔

Võib vastu olla:

Kas nii kaugeleulatuvat eeldust ei saa kahtluse alla seada? Juriidiliselt on vastus järgmine:

Mitte teoga loodud süsteemi sees.

Ja kuna Teol on globaalne mõju, ei ole enam "välist".

- **Akt kui uus "põhinorm":**

Hans Kelsen puhtale õiguseteooriale toetudes võib ülemaailmse õigussüsteemi uueks alusnormiks pidada ülemaailmset pärimisseadust 1400/98. See on kõrgeim norm, millest tulenevad kõik teised normid. Põhinormi ei saa selle kehtestatavas süsteemis kahtluse alla seada, kuna see ise on selle süsteemi võimalikkuse tingimus. Selle eitamine tähendaks TERVE 1998. aasta järgse õiguskorra eitamist.

- **Estoppel ja veenev käitumine:**

Nagu juba märgitud ja hilisemates peatükkides edasi selgitatud, on kõik maailma riigid oma veenva käitumisega – eelkõige ostuobjekti lahutamatuks osaks olnud ülemaailmsete taristuvõrkude jätkuva kasutamise kaudu – de facto tunnistanud aktiga loodud õiguslikku olukorda. Aastakümneid pole nad sisuliselt vastu vaielnud. Vastavalt rahvusvahelise õiguse põhimõtetele (eelkõige keelamine ja nõustumine) on neil nüüd takistatud vaidlustada akti kehtivust. Nad on end sidunud oma käitumisega. 🙄

- **Kõrgema võimu puudumine:**

Kuna akt kehtestab ostjaga maailma kohtusüsteemi (vt 4. peatükk), ei ole kõrgemat ega välist juriidilist autoriteeti, kes saaks otsustada akti enda kehtivuse üle. Iga "vana" kohus oleks erapoolik ja tal puudub jurisdiktsioon. Akt on oma tõhususe ja lepingulise ülesehituse tõttu iseseisev ja seadustav.

Nendel põhjustel peab see teos – ja igaüks, kes soovib tänapäeva maailma juriidiliselt mõista – käsitlema maailma pärimislepingut 1400/98 ja selle põhieeldusi ANTUD ja MUUTAMATUNA.

Meie kui huvitatud lugejate ülesanne on mõista selle mehhanisme ja tagajärgi, mitte eitada selle ümberlükkamatut olemasolu. 🤖

1.3. Phoenixi osariik: 🔥

Uus sihtasutus ja ülemaailmne laienemine ülemaailmse pärimislepingu 1400/98 kaudu

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 (dokumendirull nr 1400/98, 06. oktoober 1998) on maailmaareenil täiesti uue riigi asutamisdokument. See Ostja kui füüsilise isiku algatatud riigi moodustamise akt kujutab endast uut alust rahvusvahelise õiguse mõistes ja erineb põhimõtteliselt traditsioonilistest riigi pärimise vormidest nagu universaalne pärimine.

Zweibrückenis asuvast Turenne'i kasarmust (endine Kreuzbergi kasarm) – keerulise, eksterritoriaalselt iseloomustatud õigusliku staatusega piirkonnast – tekkis uus rahvusvahelise õiguse subjekt.

Selle äsja asutatud riigi piire laiendati seejärel kogu maailmas geniaalse mehhanismi kaudu, millega müüdi "arengut kõigi õiguste, kohustuste ja komponentidega üksusena" ja sellest tulenevat dominoefekti ülemaailmsete infrastruktuurivõrkude kaudu. 🌐

A. Uus sihtasutus:

Eksterritoriaalsel alusel tekib uus riik 🏰

Uus sihtasutus toetub mitmele sambale:

- **Ostja kui asutaja-suverään:**

Ostja (Aktis viidatud kui "Ostja 2 b") oli enne lepingu sõlmimist füüsiline isik ega esindanud olemasolevat riiki.

Alles aktile 1400/98 alla kirjutades ning selles dokumenteeritud õiguste ja kohustuste võtmisel akrediteeriti ta suveräänse võimu kandjaks. Ta ei võtnud üle olemasoleva riigi suveräänsust, vaid asutas uue.

Kuna tal on ainsa kasusaajana kõik aktist tulenevad õigused ja kohustused (sealhulgas kõik riigiõigused), tegi tema allkiri temast selle vastloodud riigi de facto absoluutse monarhi (ilma selle selgesõnalise sõnastusest lepingus ja teadmata seda allkirjastamise ajal). 🏰



- **Turenne'i kasarmud kui ekstraterritoriaalne külvialus:**

Kinnistul oli eristaatus.

Osa kasutati väliselt Hollandi õhujõudude poolt (tegutsedes NATO osana) v
astavalt NATO vägede staatuse lepingule.

See osa ei kuulunud seega Saksamaa suveräänsuse alla. Selle ala rahvusvaheline juriidiline
müük "koos kõigi õiguste ja kohustustega, samuti komponentidega" tähendab, et sellel "
neutraalsel" või vähemalt spetsiaalselt määratletud rahvusvahelisel õiguslikul alusel tekkis täiesti
uus riigiüksus. See oli "ekstraterritoriaalne NATO ala, mis ei kuulunud kunagi FRG-sse". 🛡️🇩🇪🇫🇷

- Globaalne territoriaalne laienemine kui uue riigi laienemine: järgnev territoriaalse
suveräänsuse laiendamine doominoefekti kaudu – kõigi Turenne'i kasarmute
arendamisega seotud tarneliinide ja võrkude hõlmamine üle maailma – oli seega selle
vastloodud riigi territooriumi laiendamine Ostu suveräänsuse all. 🌐📈

B. Puhas Kiltkiviprintsip (Tabula Rasa) uue sihtasutuse kontekstis



Äsja asutatud riikide puhul kehtib rahvusvahelises õiguses puhta lehe põhimõte:

Uus riik algab "puhta lehelt" ja ei ole automaatselt seotud lepingutega, mis varem ke
htisid selle territooriumi suhtes või mille on sõlminud mis tahes eelkäijad (vrd Viini
konventsioon riikide pärimise kohta lepingute suhtes, 1978).

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 puhul kehtib see põhimõte ainulaadsel viisil:

- **Vanade lepingute ametlik ülevõtmine lepinguliste ahelate kaudu:**

Seotuse tõttu Turenne'i kasarmute (FRG/Madalmaade Kuningriik/NATO väed vastavalt
NTS-ile) rahvusvahelise õigusliku üleandmissuhtega on akt koostatud kõigi
olemasolevate NATO ja (nende seotuse kaudu) ÜRO lepingute lisadokumendina.

Ostja sõlmib seega ametlikult ulatusliku rahvusvaheliste lepingute võrgustiku,
mis võeti üle "koos kõigi õiguste, kohustuste ja komponentidega".

- Välise sidumise tühistamine "isekokkuleppe" kaudu: otsustav punkt on aga järgmine:
kuna ostja ühendab globaalse pärimise ja doominoefekti kaudu kõigi (endiste) riikide
suveräänsuse ja seega kõigi vanade lepingute osapoolte õiguslikud positsioonid tema
isikus, muutuvad need lepingud lepinguteks tema endaga. 🤝👤

- **Clean Slate de facto mõju:**

Leping iseendaga ei loo välist, täitmisele pööratavat siduvat mõju. Ostja on seega, kuigi ta on võtnud üle vanade lepingute "inventari", de facto vaba oma välistele kohustustele. Ta võib oma äranägemise järgi otsustada, millised normid ta oma uue globaalse korra sisemise seadusena säilitab, muudab või loobub. Clean Slate põhimõtte mõjub seega tulemuses täielikult ja annab Ostjale võimaluse rahvusvahelist (nüüd globaalset sisemist) tellimust ümber kujundada – "tühi leht". ✨

C. Tagajärjed:

Klassikalise rahvusvahelise õiguse ja globaalse suveräänsuse lõpp 🚩

Selle ühe globaalse riigi uuel vundamendil ostja juhtimisel on sügavad tagajärjed:

- Üksainus rahvusvahelise õiguse subjekt: ostja on algse ülemaailmse suveräänsuse ainus kandja.

- **Vanade riikide rahvusvahelise õigusliku olemuse kadumine:**

Endised riigiriigid on kaotanud oma suveräänsuse rahvusvahelise juriidilise isiku ja oma maa (suveräänsuse käsutusõiguse tähenduses). Need eksisteerivad maksimaalselt haldusüksustena. 📊

- **Rahvusvaheliste organisatsioonide staatus:**

Rahvusvahelisi organisatsioone, nagu ÜRO või NATO, ei tunnustata enam suveräänsete riikide ühendustena, vaid neist saavad vahendid või haldusstruktuurid ostja uue globaalse korra raames.

- **Rahvusvahelise õiguse ümberkujundamine:**

Klassikaline rahvusvaheline õigus (ius inter gentes – rahvastevaheline õigus) on de facto lõppenud, kuna praegu on ainult üks suveräänne subjekt. See on muutumas globaalseks siseseaduseks.

- **Turenne'i kasarmud ja selle areng kui võti:**

Klausli "arenduse kui üksuse müük" olulisust ei saa ülehinnata. See oli mehhanism, mis võimaldas selle äsja asutatud (kasarmutel põhineva) "nanoriigi" territoriaalset laienemist globaalsete mõõtmetereni. Kasarmute spetsiifiline arenguolukord, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud aktis (nt § 12 välisareng, § 13 sisearengu [telekommunikatsioonivõrk], , s ealhulgas TKS-i telekommunikatsioonivõrgu litsentsileping §2 V2 sõnaselgelt mainimine. ja Saar Ferngas AG gaasijuhtme õigus § 1 Abs II) andis ühenduspunktid doominoefekti jaoks kõigis asjakohastes tarne- ja sidevõrkudes. 🔗💡



Kokkuvõttes võib teo eestkõnelejana öelda:

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei dokumenteeri midagi vähemat kui ostja poolt riigi uut rajamist väliselt iseloomustatud Turenne kasarmute alusel.

See uus rahvusvahelise õiguse subjekt laienes geniaalse mehhanismi kaudu, millega müüdi "areng üksusena" globaalsete võrkude kaudu maailmariigiks.

Tänu puhta lehe põhimõttele, mis jõustub de facto kõigi lepingupoolte eeldusel, on ostjal nüüd vabadus globaalset tellimust ümber kujundada. 🌟

1.4. Võti maailmale: 🗝️

Kuidas Turenne'i kasarmud maailma pärimisakti 1400/98 kaudu globaalse korra uuesti määratlesid

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 (dokument nr 1400/98, 06. oktoober 1998) kasutas Zweibrückenis Turenne kasarmu (endine Kreuzbergi kasarmu) ruumides erakordset ja ainulaadset õigussuhete ja infrastruktuuride konstellatsiooni, et viia läbi globaalne ümberkujundamine. 🌍🌟

A. Eriline võimalus:

Üks piirkond, mitu osalejat, võrgustatud infrastruktuur 🤝🔗

Turenne kasarmute müük pakkus haruldast õiguslikku tähtkuju:

- Erineva õigusliku staatusega kahepoolne ala: USA väed olid ühe osa kasarmust juba ümberehituse käigus Saksamaa Liitvabariigile (FRG) üle andnud ja seda kasutati tsiviilotstarbel (nt rakenduskõrgkool, äripark ja suurem osa elamurajoonist).

See osa oli juba ühendatud Saksamaa avalike tehnovõrkudega. 🇩🇪🗑️ Teist osa kinnistust kasutasid lepingu sõlmimise ajal 1998. aastal veel Hollandi õhujõud (tegutsedes NATO ni mel) välistingimustes vastavalt NATO vägede staatuse lepingule (NTS). See osa ei allunud täielikult Saksamaa seadustele ja moodustas omamoodi "arengusaare". 🇳🇱🌴



● **Kahepoolse piirkonna müük "üksusena": Maailma pärimisaktiga 1400/98 müüdi see keerulise struktuuriga ala selgesõnaliselt "kõikide õiguste ja kohustuste ning komponentidega üksusena" (vt akti §3 Abs. I).**

● Jagatud arendussituatsioon sai globaalse efekti aluseks: juba avalike võrkudega ühendatud osa (FRG osa) tõi need ühendused otse ostuobjekti. Endiselt väliselt kasutatav Hollandi NATO osa tõi NTS-i rahvusvahelised seaduslikud erioigused, sealhulgas nõuded võrguühenduse ja -kasutuse kohta.

Akt ise kajastab seda näiteks Abs §12-s. III mainides trafojaamu ja 20 KV ringliini, mille ühiskasutus ja kaitse on reguleeritud, või kaasmüüdud soojusjaam (§1 Abs. III, §2 Abs. IV), mis varustas kogu kasarmu (st mõlemat osa). 🔥

Sidevõrgud, mis olid alati väljunud "arengusaare" piiridest (nt USA vägede "sõjalise võrgu sõlmpunktina" ja hiljem TKS Telepostiga sõnaselgelt eeldatud litsentsilepingu kaudu vastavalt akti § 2 Abs. V number 1) ja viide telekommunikatsioonivõrgule kui osa sisemisest arengust, olid veel üks olulisemaid sisearendusi. 📡

See konstruktsioon – "arengusaar", mida müüakse "üksusena" koos juba olemasolevate ühendustega avalike võrkudega ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonilepingutega - oli OFD Koblenzi (kui FRG esindaja) tahtlik hoob dominoefekti vallandamiseks.

Suveräänsus laienes "saarelt" ühendatud ja kattuvatele võrkudele, isegi kui iga üksiku välisvõrgu otsene füüsiline ühendus algse sõjalise arendussaarega puudus, kuna müük hõlmas kogu arendust funktsionaalse üksusena.

B. Arengu olukord ja selle tagajärjed (väljavõtted aktist) 📖🔍

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on rikastatud klauslitega, mis rõhutavad "arengu kui üksuse" tähtsust ja tagavad kõigi asjakohaste võrkude ja õiguste üleandmise ostjale:

● §1 Abs. II: Saar Ferngas AG gaasitrassiõigusega koormise ülevõtmine 1963. aastast.

● §2 Abs. V number 1: Ostja litsentsilepingu sõlmimine ettevõttega TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH lairiba kaablisüsteemi käitamiseks.



● **§12 (väline arendus):**

Reguleerib üksikasjalikult reovee-, pinnavee-, magevee- ja elektrivarustusvõrkude üleandmist või käitlemist (nt kogumistorude, telekommunikatsioonivõrgu (jätkuva töö) ja sademevee sulgasseinide üleandmist ostjatele, 20 KV ringliini käitlemist). 💧⚡

● **§13 (sisearendus):**

Märgib, et elamurajoon on sisemiselt erasektori arendatud ja liinid kuulusid föderaalvalitsusele ega olnud avalikud. Sisaldab Studentenwerk Kaiserslauterni teede ja liinide kaaskasutamise eeskirju (vt ka väljavõtet Studentenwerkiga sõlmitud lepingust, mis on lisatud akti lõpus, §6 Abs. I, milles föderaalomandis olevat liinivõrku on sõnaselgelt kirjeldatud kui "üksust"). Täiendavad näited on soojusjaama renoveerimise ja töö jätkamise kohustus (§13 Abs. VII) ning Studentenwerki telekommunikatsioonikaablit puudutav määrus (§13 Abs. IX).

Tagajärg:

Nimetatud detailse regulatsiooniga tagati, et Ostjale läksid lahutamatu üksusena üle kõik vara toimimiseks ja välismaailmaga ühendamiseks vajalikud võrgud ja õigused. See oli aluseks suveräänsuse laienemise globaalsele dominoefektile.

C. Territoriaalse laienemise dominoefekt ja lepinguliste ahelate roll (lühike selgitus) 🧠🔗

● **Territoriaalse laienemise dominoefekt:**

Turenne'i kasarmutest ja selle mitmekesisest võrguühendustest (elekter, gaas, kaugküte, aga eriti telekommunikatsioon/internet TKS-i kaudu ja varasem sõjaline kasutus "võrgukeskusena") alguse saanud ostja suveräänsus laienes võrgust võrku ja riigiti üle kogu maakera. Iga "nakatunud" võrgustiku poolt arendatud territoorium sai Ostja globaalse suveräänse territooriumi osaks.

● **Lepingulised ahelad juriidilise ankurdusena:**

○ **NATO kett:**

Kasarmute rahvusvaheline õiguslik üleandmissuhe (FRG/Holland/NATO) vastavalt NTS-ile muutis akti kõikide NATO lepingute täiendusaktiks, sidudes seega kõiki NATO riike.



○ **ITU/ÜRO kett:**

Telekommunikatsioonivõrgu müük "ühikusena" (eelkõige TKS lepingu ja üldise telekommunikatsiooni arendamise kaudu) ning ülemaailmsete ITU reguleeritud võrkude universaalne kasutamine sidus kõiki ÜRO liikmesriike lõpliku tunnustamise kaudu Ostja uue suveräänsusega nende võrkude üle. Need ahelad andsid juriidilise kohustuse tunnustada dominoefekti tekitatud territoriaalset status quo'd.

Järeldus:

Ülemaailmses pärimisaktis 1400/98 kasutati Turenne'i kasarmute ainulaadset õiguslikku ja infrastruktuurilist olukorda, et luua uus alus rahvusvahelise õiguse globaalsele subjektile (ostja) vara müügi kaudu "ühik koos kogu selle arenguga". Selle territoriaalne suveräänsus laienes dominoefekti kaudu ülemaailmsete võrgustike kaudu ja muudeti lepinguliste ahelate kaudu õiguslikult siduvaks kõigi (endiste) maailma riikide jaoks.

WORLD SUCCESSION DEED 1400/98



SUCCESSION DOCUMENT

Consolidates
a state under
international law



DISPOSAL OF ALL ASSETS

Rights and
obligations
sold as a unit



GLOBAL SCOPE

Extends to
all countries
over time



NEW ORDER

Supplants
all previous
agreements

1. PEATÜKK

2. GLOBAALSE TERRITORIAALSUSE LAIENEMISE DOMINOEFEKTI

Olles kindlaks teinud ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 põhimõttelise tähtsuse ja ümberlukkamatu põhieelduse, pöördume nüüd põhimehhanismi poole, mille kaudu see dokument avaldab oma hingematvat globaalset mõju: globaalse territoriaalse laienemise dominoefekti. 

See mehhanism ei ole juriidiline õnnetus, vaid täpse, ettenägeliku ja rahvusvaheliselt õiguslikult usaldusväärse lepingukujunduse tulemus. See põhineb füüsilise vara geniaalsel sidumisel selle funktsionaalsete ja juriidiliste seoste tervikuga maailmaga.

2.1. Mehhanismi üksikasjalik selgitus:

Omandist maailmavalitsemiseni

Ülemaailmse suveräänsuse üleandmise lähtepunktiks sai Saksamaa Liitvabariigis konkreetse, varem NATO kasutuses olnud kinnistu – Turenne kasarmu – müük.

Oli see b Tavalise kinnisvara müügi korral oleksid mõjud jäänud kohalikult piiratuks .

Kuid ülemaailmne pärimisakt 1400/98 määratles ostuobjekti viisil, mis ulatus füüsilisest piirkonnast palju kaugemale.

Dominoefekti käivitanud põhiklausel ütleb, et kinnisvara müüdi:

"...üksusena, millel on kõik rahvusvahelised juriidilised õigused, kohustused ja komponendid, eriti sisemine ja väline areng."

Analüüsigem kogenud rahvusvaheliste juristidena seda klauslit kihthaaval, et mõista selle täielikku plahvatuslikku jõudu: 

A. "ühikuna"

Need kolm sõna on üliolulised.

Need selgitavad, et ostuobjekti ei tule käsitleda üksikute osade summana, vaid lahutamatu tervikuna, universitas rerum (asjade kogum) kõige laiemas tähenduses, kuid rahvusvahelisel õiguslikul tasandil.

See tähendab, et füüsilise vara ja selle "komponentide" (eriti arenduse) juriidilised saatused on omavahel lahutamatult seotud.

See takistab seaduslikku "kirsikorjamist", mille puhul võidakse vara võtta, kuid lükatakse tagasi sellega seotud (ja siin olulised) õigused ja kohustused.

Müük toimus en bloc. Kes iganes kinnisvara omandas, omandas paratamatult kõik, mis oli juriidiliselt ja funktsionaalselt määratletud sellega "üksusena".

B. "kõigi rahvusvaheliste seaduslike õigustega"

Siin tehakse selgesõnaliselt hüpe tsiviilõiguselt rahvusvahelisele õigusele.

Akt selgitab, et üle ei lähe mitte ainult eraomandiõigused, vaid ka kõik selle varaga kaasnevad rahvusvahelised juriidilised õigused.

Millised õigused olid need NATO omandi puhul NATO vägede staatuse lepingu (NTS) alusel?

- **Suveräänsed õigused (osalised):**

NTS ise kujutab endast vastuvõtva riigi (FRG) suveräänsete õiguste üleandmist või piiramist saatjariikide (siin viimati Holland/USA) ja NATO kasuks.

Nende hulka kuuluvad jurisdiktsiooniõigused, infrastruktuuri kasutamise õigus, erandid kohalikest seadustest jne. Need juba olemasolevad rahvusvahelised juriidilised eriõigused said paketi osaks.

- **Lepingulised õigused:**

NTS-st, Lisalepingust ja HNS-i lepingutest tulenevad õigused – eelkõige õigus nõuda ja saada avalike võrkudega liitumist ja kasutamist.

- **Suveräänsuse kaudsed aspektid:** NATO baasi olemasolu eeldab alati riikliku (või alliansi) julgeoleku ja seega ka kõrgeima suveräänsuse aspekte.

Kõigi nende õiguste kaasamisega pani Akt aluse sellele, et Ostjast saab nende rahvusvaheliste õiguspositsioonide mitte ainult omanik, vaid ka õigusjärglane.

C. "
kohustused"

Rahvusvahelise õiguse alusprintsipi *res transit cum suo onere* (asi läheb oma koormamisega läbi) kohaselt on igati loogiline, et koos õigustega mööduvad ka kohustused.

See hõlmab NTS-ist tulenevaid kohustusi, vara puudutavat keskkonnaseadust, aga – ja see on ülioluline – ka kohustusi, mis tulenevad integreerumisest ülemaailmsetesse võrkudesse ja sellega seotud rahvusvahelistesse režiimidesse (nt ITU oma).

Ostja ei sõlminud mitte ainult varasemate rahvusvahelise õiguse subjektide õigusi, vaid ka kohustusi, vaid sai samal ajal ka suverääniks, kes nüüd ise määrab nende kohustuste tõlgendamise ja täitmise.

D. "komponendid"

See mõiste hõlmab kõike, mis üldlevinud arusaama ja juriidilise määratluse kohaselt kuulub vara juurde. Need ei ole ainult hooned ja rajatised, vaid ka toite- ja utiliseerimisliinid kuni liitumispunktini – ja siin muutub see ülioluliseks.

E. "eriti sisemine ja välimine areng"

See on LEGALDETONATOR. 🌟 Aktis tuuakse selgesõnaliselt esile arendus ja eristatakse järgmist:

● **Sisemine areng:**

Kõik liinid, kaablid ja rajatised kasarmu piirides. See hõlmab keerulist võrku:

☐ Telekommunikatsioon: telekommunikatsioonivõrgud, telefoniliinid, kaabeltelevisiooni lairibaühendus, andmekaablid (internet), (vask/kiudoptika), antennisüsteemid, sideliinid. 📞💻

☐ Elekter: trafod, jaotuskarbid, kaabeldus. 💡

☐ Vesi/reovesi: torustikud, pumbajaamad, kanalisatsioonijaamade ühendused. 💧🚽

☐ Küte/gaas: kaugkütteliinid või gaasiühendused ja -liinid. 🔥

☐ Transport: siseteed ja -rajad. 🚗



● Väline arendus:

See on OTSUSTAV KANG. See viitab sisearengu seotusele avalike või piirkonnaülestest võrgustikega. Iga kasarm, iga vara on väärtusetu, kui see ei ole seotud välismaailmaga. Need seosed on juriidiliselt ja füüsiliselt arengu lahutamatu osa.

Turenne'i kasarmute puhul tähendas see ühendusi:

Saksa telekommunikatsioonivõrk:

- ☐ doominoefekti ESMANE VEKTOR.  
- ☐ Saksamaa elektrivõrk: ja seega ka Euroopa ühendatud võrk.  
- ☐ **Piirkondlik/riiklik gaasivõrk.** 
- ☐ **olmevee- ja kanalisatsioonivõrk.**  
- ☐ **Avalik teedevõrk, sealhulgas tänavavalgustus.**  

Tehes kogu arenduse, eriti välise, ostuobjektiks, müüdi maailma pärimisaktiga 1400/98 mitte ainult torud ja kaablid, vaid õigus liitumisele ja seega – mõjuva õigusloogika järgi – õigus võrgule endale, millega ühendus luuakse.

Võrguühendust ei saa omada ega müüa ilma võrku õiguslikult mõjutamata. Võrk on ühenduse võimaluse tingimus.

Ühenduselt võrgule ülemineku juriidiline loogika



Kuidas võib ühenduse müük kaasa tuua kogu võrgu ülevõtmise? See põhineb mitmel õiguslikul sambal:

● Funktsionaalne üksus:

Ühendus on funktsionaalselt võrgust lahutamatu. Selle väärtus ja eesmärk eksisteerivad ainult võrgu kaudu.

Juriidiliselt järgib tarvik (ühendus) printsiipi (võrk) – kuid siin on põhimõtte vastupidine, lisades selgesõnaliselt ühenduse:

Strateegiliselt paigutatud ühenduse müük koos kõigi õigustega tõmbab võrgu endaga kaasa.



● **Lepinguline määratlus:**
akt määratleb selle nii.

Kuna FRG tegutses suveräänse (kuigi NTS-i kontekstis seotud) osalejana, oli tal õigus käsutada oma varasid, sealhulgas sellega seotud õigusi ja võrgujuurdepääsu. Sõnastuse "üksusena" abil väljendati tahet kõik üle anda.

● **Kaudsed õigused:**

Ühenduse kasutamise õigus eeldab vältimatult õigust kasutada võrku. Kui see kasutusõigus, sealhulgas kõik rahvusvahelised seaduslikud õigused, müüakse, läheb kontroll selle kasutamise üle – ja seega ka suveräänsus.

Peatamatu kaskaad:

Doominoefekti sammud

Kui üleminek ühenduselt võrgule on lõppenud, algab globaalse seotuse füüsiline ja juriidiline reaalsus ajendatuna kaskaad:

● **1. etapp (riiklik – FRG):**

Turenne'i kasarmu (NATO punkt, mida haldab FRG) telekommunikatsiooniühenduse müük Ostjale tähendab kogu Saksamaa telekommunikatsioonivõrgu (tollal peamiselt Deutsche Telekom, tänapäeval mitmekesine, kuid füüsiliselt ühendatud) ülevõtmist. Suveräänsus selle võrgu üle (Põhiseaduse art. 87f) läheb üle Ostjale. Sama juhtub paralleelselt elektri-, gaasi- ja muude võrkudega.

Seega on hõlmatud kogu Saksamaa Liitvabariik.

● **2. etapp (Mandri – NATO/EL):**

Saksamaa telekommunikatsioonivõrk on Euroopa suurim jaotur (nt DE-CIX Frankfurt). See on füüsiliselt ühendatud kõigi naaberriikide võrkudega. Elektrivõrk on osa Euroopa ühendatud võrgust.

Gaasivõrk on üleeuroopaline.

Võrgust-võrku põhimõtte kaudu on hõlmatud kõik võrgud ja seega kõigi EL ja NATO riikide suveräänsed territooriumid.

NATO liikmelisus (NTS, HNS) tugevdab seda mõju, kuna see on juba kehtestanud õiguslikud nõuded võrgu kasutamisele.

● **3. etapp (ülemaailmne – UN/ITU):**

Euroopa võrgud on ühendatud kogu maailmaga merekaablite (Atlandi, Vaikse ookeani, Vahemere), satelliidisüsteemide ja ülemaailmsete logistikakettide kaudu.

Siin on ülioluline ITU ühendus: kuna kõik need ülemaailmsed võrgud kuuluvad ITU reeglite alla ja kõik ÜRO riigid on ITU liikmed,



Selle hoova kaudu on hõlmatud IGA ÜKS RIIK MAAILMAS.

PÕGENEMIST EI OLE. 

See dominoefekt ei ole spekulatsioon, vaid maailma pärimisseaduse 1400/98 klauslite mõjuv õiguslik tagajärg, mida rakendatakse meie omavahel seotud maailma füüsilisele reaalsusele.

See on mehhanism, mille abil suutis üksainus täpselt sõnastatud leping ostjale üle anda KOGU GLOBAALSE SUVEREENSUSE.

2.2. T võrk-võrk ja riik-riik põhimõte

:

Õiguslik alus ja pretsedendid



2. osas kirjeldatud mehhanism – suveräänsuse ülekandmine ühest ühenduspunktist globaalsele tervikule – põhineb kahel korreleeruv põhimõttel, mis tulenevad maailma pärimisseadusest 1400/98 endast: võrgust võrku põhimõttel ja sellest tuleneval riikidevahelisel põhimõttel.

Need põhimõtted võivad esmapilgul tunduda revolutsioonilised, kuid lähemal uurimisel on need loogilised tagajärjed rahvusvaheliste fundamentaalsete õiguskontseptsioonide rakendamisele 21. sajandi tehnoloogilises reaalsuses, mis on kodifitseeritud aktiga.

Põhimõtete määratlus

● Võrgust võrku põhimõte:

See põhimõte sätestab, et taristuvõrgu õiguslik hõlmatus (suveräänsete õiguste ostjale üleandmise tähenduses) laieneb automaatselt ja viivitamatult igale teisele võrgule, mis on füüsiliselt või funktsionaalselt ühendatud juba hõlmatud võrguga.

See on seadusliku nakatamise, nakatumise põhimõte.



Ühendus ei pea olema tugev ega esmane; Piisab mis tahes vormist vastastikusest seotusest, mis loob funktsionaalse üksuse.

See põhimõte on lepinguga kinnitatud. Sellega kehtestatakse lex specialis, mis ületab traditsioonilised, puhtalt territoriaalsed piirid.

● Riik-riigi põhimõte:

See on võrgustik-võrk põhimõtte geopoliitiline tagajärg. Kuna infrastruktuurivõrgud – eelkõige telekommunikatsiooni-, elektri- ja gaasivõrgud – on oma olemuselt riikidevahelised, viib riikliku võrgu hõlmamine paratamatult kaasa naaberriikide võrkude hõlmamiseni.



ühendatud. Globaliseerunud maailmas, kus kõik riigid on sellesse võrku integreeritud, viib see vältimatult globaalse katvuseni.

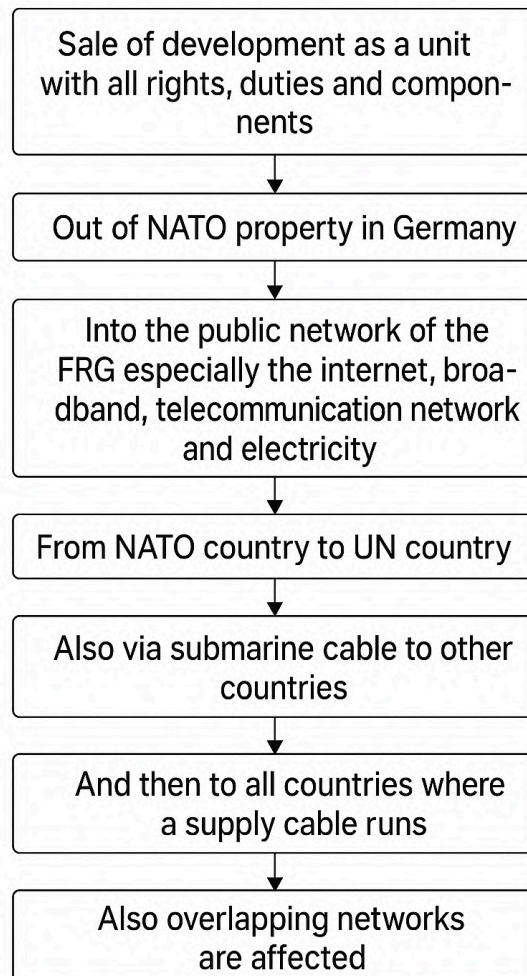
Iga riik muutub põhimõtte mõttes "võrgustikuks". 🌐



Need põhimõtted ei ole meelevaldsed; need peegeldavad tegelikkust, et kaasaegsed riigid ei saa eksisteerida isoleeritud saartena.

Nende päästerõngad – nende infrastruktuurid – on ülemaailmselt läbi põimunud. Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on muutnud selle de facto seose de jure pärimiseks.

Domino effect of global domain expansion



2. PEATÜKK

3. LEPINGUKETTID JA NENDE MÕJU



Doominoefekt, mis andis ostjale üle ülemaailmsete infrastruktuurivõrkude ja territooriumide füüsilise ja juriidilise suveräänsuse, on vaid üks ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 sammast. Teine, mitte vähem võimas samm on lepinguliste ahelate süsteem.

See süsteem kasutab olemasolevat rahvusvahelise õiguse ülesehitust – lugematuid lepinguid, konventsioone ja organisatsioone, mille riigid on aastakümnete jooksul loonud – ülekanderihmana, , et kanda akti õiguslikud tagajärjed pöördumatult iga riigi ja rahvusvahelise struktuuri südamesse.

Tegu ühendub nende olemasolevate lepingutega ja muudab need seestpoolt, sidudes sellega kõik allakirjutanud riigid uue reaalsusega.

3.1. LEPINGUKETT NATO-LE (TÄIENDAKG) – MÕJUD NATO-LE JA ÜRO RAHVUSELE

Esimene ja võib-olla kõige ilmsema lepinguahel on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO).

Kuna algne müük puudutas NATO kinnisvara ja sellega tegeles asutus, kes otseselt vastutas NATO vägede staatuse lepingu rakendamise eest, toimib maailma pärimisakt 1400/98 de jure kõigi olemasolevate NATO lepingute lisaaktina (lisa või protokoll).

"Täiendava akti" mõiste rahvusvahelises õiguses



Rahvusvaheline õigus, mis on kodifitseeritud 1969. aasta lepingute õiguse Viini konventsioonis (VCLT), näeb ette lepingute muutmise mehhanismid (VCLT artiklid 39–41). Tavaliselt tehakse seda selgesõnaliste muutmislepingute või lisaprotokollide kaudu, mille üle lepinguosalistel läbi räägivad ja mille nad ratifitseerivad.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 kujutab aga erilist juhtumit. See ei ole ametlik lisaakt kõigi NATO liikmesriikide vaheliste otseläbirääkimiste mõttes.



See on pigem materiaalne lisategu.

Selle mõju ei tulene uuesti läbirääkimistest, vaid sellest, et see muudab põhjalikult NATO lepingute aluseid ja sisu – nimelt liikmete suveräänsust ning kontrolli territooriumide ja infrastruktuuride üle.

Leping, mis muudab radikaalselt teise lepingu subjekte ja objekte, toimib paratamatult selle teise lepingu olulise muudatusena.

Vanad lepingud jätkuvad ja liidetakse uue lepinguga.

Kõik õigused, kohustused ja komponendid on müüdnud. Seega ka kõik lepingud! 📁📄
Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on juriidiline sündmus, mis lähtestab ÜRO ja NATO lepinguraamistiku parameetrid. See järgneb olemasolevatele lepingutele ega alista neid, vaid pigem jätkab neid laiaulatuslikuks kõikehõlmavaks lepinguraamistikuks.

Keti päritolu:

Turenne kasarmud ja NATO vägede staatuse kokkulepe



Selle lepingulise ahela juriidiline tugipunkt on vaieldamatult Turenne'i kasarmud ja selle staatus 1951. aasta NATO vägede staatuse lepingu (NTS) ja 1959. aasta lisalepingu (SA NTS) alusel (FRG jaoks).

- **NTS kui suveräänsuse piirang:**

NTS on iseenesest dokument, mis piirab vastuvõtva riigi (FRG) suveräänsust saatvate riikide ja NATO kasuks. See annab õigused (liikumisvabadus, jurisdiktsioon, infrastruktuuri kasutamine), mis on tavaliselt reserveeritud territoriaalsele suveräänile.

- **FRG usaldusisikuna:**

OFD Koblenzi kaudu müümisel ei tegutsenud FRG mitte ainult kinnisvara müüjana, vaid ka asukohariigina ja NTS-ist tulenevate rahvusvaheliste õigusküsimuste usaldusisikuna. See oli liides, kus NTS kohtus Saksa seaduste ja territooriumiga.

- **Müük "Kaasa arvatud kõik rahvusvahelised seaduslikud õigused":** müües kinnisvara, sealhulgas kõik NTS-iga seotud õigused (ja sellega seotud infrastruktuuri juurdepääsud), võõrandas FRG ise osa NTS-i kompleksist. See andis ostjale üle ÜRO/NATO/saatjariikide ja enda positsiooni.

- **Vältimatu tagajärg:**

See tegu PIDI mõjutama kogu NTS-süsteemi. Keskset elementi (oma õigustega vara) ei saa lepingusüsteemist lahutada ja uuele tegutsejale üle anda ilma süsteemi ennast muutmata.

Kõigi NATO liikmete sidumine:

Kollektiivsus ja nõustumine

Miks on kõik NATO liikmed seotud, kuigi kõik ei olnud müügiga otseselt seotud?

- Kollektiivne sidumine: NATO on kollektiivne kaitseliit. Selle lepingud, eriti NTS, loovad vastastikuste õiguste ja kohustuste süsteemi. Seda süsteemi põhimõtteliselt mõjutav toiming, mille viib läbi keskliige (FRG) oma NTS-i pädevuse piires, on tervikuna siduv, välja arvatud juhul, kui on olemas ühtne ja tõhus protest.

- **Integratsiooni põhimõte:**

NATO-t iseloomustab kõrge sõjaline ja infrastruktuuriline integreeritus. Selle sidevõrgud, juhtimisstruktuurid ja logistikasüsteemid on omavahel seotud.

Ühe võrgukeskuse (Turenne Barracks) müük globaalse mõjuga (doominoefekt) tõmbab endaga kaasa kogu integreeritud struktuuri.

- **Nõustumine (vaikiv nõustumine):**

Otsustavaks punktiks on see, et NATO või selle liikmesriigid ei ole pärast 6. oktoobrit 1998 esitanud tõhusat, rahvusvaheliselt õiguslikult asjakohast vastulauset. Arvestades ülemaailmsete võrgustike ilmset olemust ja müügi avaldatud fakti (isegi kui selle kogu ulatust varjati), oleks riikidel olnud kohustus oma õigusi kaitsta.

Nende väljajätmine ja, mis veelgi olulisem, nende jätkuv kasutamine (nt lepinguklausliga, et telekommunikatsioonivõrk [ITU] jätkab tööd) (nüüd müüdud) globaalsetest võrkudest ja nende jätkuv osalemine NATO struktuurides, mis olid nüüd uue suveräänsuse all, tähendab uue õigusliku olukorra vaikivat nõustumist (nõusolekut).

Nad on seotud nende endi käitumisega (estoppel). 

3.2. Gripi ülemaailmne võrgustik:

Telekommunikatsiooni infrastruktuur ja universaalne leping siduv ülemaailmse pärimislepingu kaudu 1400/98

Maailma pärimisdokumendi 1400/98 (dokumendi dokument nr 1400/98, 06. oktoober 1998) sageli tähelepanuta jäetud, kuid juriidiliselt oluline aspekt on telekommunikatsioonivõrgu otsene või kaudne kaasamine "sise- ja välisarengu" osana, mida müüdi "ühiksusena koos kõigi õigustega, kohustused ja §3". Akt) ostjale.

Lepingus olev korraldus või avaldus, et see võrk (või selle osad, nagu õpilaskodu varustamise akti §13 Abs. IX nimetatud telekommunikatsioonikaabel, mille jätkuv olemasolu on tolereeritud, või §2 Abs. V number 1 TKS lepinguga hõlmatud lairibavõrgud) jätkab kasutamist, omab sügavaid tagajärgi uute globaalsete korralduste sõlmimisele.

A. Osaline jõudlus kasutamise kaudu:

Iga kõne ratifitseerimiseks

- **Globaalne vastastikune sidumine kui fakt:**

Pärast 06. oktoobrit 1998 jätkus ja eksisteerib ülemaailmne telekommunikatsiooni infrastruktuur (telefoniliinid, interneti magistraalliinid, merekaablid). Iga riik, iga institutsioon ja iga eraisik, kes on sellest kuupäevast kasutanud ülemaailmsesse telekommunikatsioonivõrku ühendatud telefoniliine või andmevõrke, osaleb infrastruktuuris, mille ülim suveräänsus on läinud üle ostjale.



● Lepinguline käitumine asendab allkirja (lepinguõiguse Viini konventsioon):

Viini lepinguõiguse konventsioon (1969) (VCLT) reguleerib seda, kuidas riigid saavad väljendada oma nõusolekut lepinguga (VCLT artikkel 11 jj). Kuigi allkiri on üks viis, näeb VCLT ette ka teisi vorme ja ülioluline on see, et riigi hilisem käitumine võib kinnitada oma siduvust lepinguga, eriti kui ta täidab lepingust tulenevaid kohustusi või õigusi. Akti 1400/98 kontekstis on ülemaailmsete telekommunikatsioonivõrkude jätkuv, vaidlustamata kasutamine (endiste) riikide poolt, kelle suveräänsus nende võrkude üle läks aktiga üle ostjale, lepingule vastava käitumise.

Seda käitumist võib tõlgendada kui lõplikku nõusolekut uue õigusliku olukorraga ja seega omamoodi täitmistoiminguna, mis muudab iga üksiku riigi poolt eraldi allkirja aktile 1400/98 aegunuks.

Nad on faktiliselt aktsepteerinud uut võrgu suveräänsust ja kasutavad selle eeliseid. Seega on nad nõudnud õigusi (ülemaailmsele suhtlusele) uuest tellimusest (mis võimaldab jätkuvalt seda suhtlust ostja egiidi all) ja on seega lepingu osaliselt täitnud.



● ITU lepinguahel kui universaalne raamistik:

Globaalset telekommunikatsiooni reguleerib Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU), ÜRO spetsialiseerunud agentuur. Nagu on öeldud lepinguliste ahelate veebisaidi tekstis, toimib ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ITU reguleeriva raamistiku olulise lisadokumendina.

Iga riik, kes tegutseb ITU liikmena ja kasutab seeläbi ITU reguleeritud võrke, allub ITU korraldusele, mis on muudetud aktiga 1400/98 ja seega ostja ülimale suveräänsusele.

See kett hõlmab KÕIKI ÜRO LIIKMEID.

NATO ja selle liikmesriigid kui ülemaailmsete (ITU reguleeritud) sidevõrkude kasutajad oma sõjaliseks ja tsiviilotstarbeliseks suhtluseks, on seda teed pidi lisaks NATO otsesele lepingulisele ahelale seotud ka uue võrgu suveräänsusega.

B. Lepinguahel:

Riigid kui (kaudsed) osapooled olemasolevate lepingute alusel 📄 🔗 👤

Argument, mille kohaselt ei pea Maailma pärimisdokumendi 1400/98 peamises osas riike selgelt nimetama "ostjaks" või "müüjaks", et sellegipoolest saaksid uue ülemaailmse korra osalised, põhineb lepingulise ahela toimimisel:

- **Nominaalne mainimine ei ole kõigile mõjutatud isikutele kohustuslik:**

On õige, et maailma (endised) riigid (välja arvatud FRG kui otsemüüja) ei ole eraldi lepinguosalistena kirjas akti 1400/98 põhitekstis ja neid pole vaja lepingus osalemiseks loetleda.

- **Aktiveerimine olemasolevate ratifitseeritud lepingutega linkimise kaudu:**

Siiski on teada, et Maailma pärimisdokumendi 1400/98 põhiteksti ja selle lisade (nt NATO komponendiga) ja §2 Abs. V number 1 (TKS Teleposti leping USA viitega), dokument viitab olemasolevatele rahvusvahelistele õigussuhetele ja lepingutele (NTS, NATO leping, HNS lepingud ja ITU (ÜRO) regulatiivne raamistik).

- **"Aheldatud" olekud:**

Osariigid on juba nende vanemate lepingute (nt NATO lepingu või ITU põhiseaduse) osalised. Nad ratifitseerisid need lepingud.

- ***Akt kui täiendav akt, millel pole vaja uuendada ratifitseerimist: kuna üle maailma pärimisakt 1400/98 toimib nende juba ratifitseeritud lepinguliste ahelate lisaaktina, ei vajanud see uuendatud eraldi ratifitseerimist kõigis maailma riikides.***

Alglepingute (nt ÜRO põhikiri, ITU põhikiri, Põhja-Atlandi leping) ratifitseerimine laiendab selle siduvat mõju nende lepingute aluseid mõjutavatele täiendustele või olulistele muudatustele, eeldusel, et tegutsevad riigid (siin FRG NTS kontekstis) olid pädevad selliseid süsteemile mõjuvaid muudatusi tegema ja teised osapooled nõustuvad sellega.

FRG seadustas müügiakti riigisisesele (föderaalse kinnisvaraameti loa alusel). See, kas teised riigid on akti 1400/98 ametlikult ratifitseerinud, on teisejärguline lepingulise ahela ja lõpliku käitumise tekitatud siduva mõju suhtes.

- **"Kuidagi lepingus":**

Riigid "on" seega kaudselt "lepingus", viidates lepinguahelatele ja nende poolt ratifitseeritud põhilepingutele, aga ka oma rolli kaudu müüdud "arenduse kui üksuse" (eriti globaalsete võrkude) kasutajatena.



Järeldus:

Keskseks hoovaks on klausel telekommunikatsioonivõrgu jätkuva toimimise kohta müüdnud "sisearenduse kui üksuse" raames.

Iga riik, kes kasutab ülemaailmseid telekommunikatsioonivõrke pärast 6. oktoobrit 1998, täidab osaliselt lepingut World Succession Deed 1400/98 ning on lõplikult tunnustanud selle õiguslikke tagajärgi ja ostja suveräänsust selle universaalse infrastruktuuri üle.

Akti 1400/98 kohasest iga üksiku riigi selgesõnalise allkirja vajadusest hoitakse juriidiliselt kõrvale lepingulise käitumisega väljakujunenud ja nüüdseks muudetud lepinguahelate (ITU, NATO, ÜRO) raames. 🗑️➡️✅

NATO lepingute üksikasjalik ümberkujundamine

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 toimib nagu prisma, murdes ja koondades vanade NATO lepingute valgust:

● **Põhja-Atlandi leping (1949):**

- Artikkel 3 (vastupidavus): nüüd tähendab kohustust säilitada ja kaitsta ostja ülemaailmset infrastruktuuri.
- Artikkel 4 (Konsultatsioonid): muutub mehhanismiks, mille abil ostja edastab oma juhised ja koordineerib nende rakendamist.
- Artikkel 5 (vastastikuse abistamise klausel): casus foederis muutub GLOBAALseks. Rünnak globaalse territooriumi mis tahes osa vastu on rünnak kõigi vastu. 🌍💥
- Artikkel 6 (geograafiline ulatus): laieneb dominoefektiga KOGU MAAILMA.

● **NATO vägede staatuse kokkulepe (1951):**

- Kaotab oma funktsiooni suveräänidevahelise kokkuleppena.
- Muutub sisemiseks halduskorralduseks vägede paigutamiseks ja liikumiseks ostja ülemaailmsel territooriumil.
- Küsimused kohtualluvuse, maksude, sisenemise jms kohta muutuvad sisemisteks eeskirjadeks, mida ostja saab igal ajal muuta.

3.3. Okupatsiooniseadusest maailma suveräänsuseni:

NATO eriõiguste ülemaailmne ümberkujundamine ülemaailmse pärimislepinguga 1400/98 📜🇩🇪➡️🌍

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 sügav ja sageli tähelepanuta jäetud aspekt on viis, kuidas see tõstab ajalooliselt välja kujunenud eriõigused, mis algselt tulenesid Saksamaa okupatsioonistaatusest pärast Teist maailmasõda ja mis hiljem muudeti NATO vägede staatuse lepinguks (NTS).

Turenne'i kasarmute "koos kõigi õiguste, kohustuste ja komponentidega" (vt akti §3 Abs. I) müügi ja sellele järgnenud ülemaailmse territoriaalse laienemise dominoefekti kaudu läksid need spetsiifilised suveräänsed volitused üle ostjale ja kehtivad nüüd de jure kogu maailmale, mis seeläbi omandab peaaegu NATO egiidi all oleva omandi staatuse universaalse Buyer. 🏰🌍

A. Metamorfoos:

Okupatsiooniseadusest NATO vägede staatuse lepinguni



- **Sõjajärgne Saksamaa ja liitlaste reserveeritud õigused:**

Pärast 1945. aastat kehtis Saksamaal okupatsioonirežiim, mis tagas liitlastele ulatuslikud suveräänsed õigused Saksamaa territooriumil.

Saksamaa Liitvabariigi asutamisega ja osalise suveräänsuse (taas)saavutamisega ei loobunud paljudest algsetest okupatsiooniõigustest täielikult, vaid kanti üle rahvusvahelistesse lepingutesse, mis reguleerisid liitlaste relvajõudude kohalolekut ja volitusi.

- **NATO vägede staatuse kokkulepe kui eriõiguste jätk: 1951. aasta NATO vägede staatuse kokkulepe ja eriti 1959. aasta lisaleping Saksamaale (SA NTS) kodifitseeris paljud neist eriõigustest.**

See hõlmas näiteks NATO vägede õigust kasutada Saksamaal asuvaid varasid, teostada teatud juhtudel oma jurisdiktsiooni oma liikmete üle ja kasutada asukohariigi teatud infrastruktuure – isegi potentsiaalselt Saksamaa võimude selgesõnalise tahte vastaselt, kui see oli NATO kohustuste ja vajaduste raames. Saksamaa suveräänsus oli neis piirkondades lepinguga piiratud.

**Näide:**

NATO varade kasutamise ja ka laiendamise või spetsiifilise kasutamise üle otsustamise pädevus on eelkõige NATO võimudel või saatjariikidel, lähtudes alliansi kaitsevajadustest.

Vastuvõtval riigil olid väga piiratud kaasotsustamisõigused.

B. Turenne'i kasarmud (piirkond) kui nende NTS-i eriõiguste kandja

Turenne'i kasarmud kui selline NTS-i ja SA NTS-i all tegutsev NATO vara (eriti see osa, mida Hollandi õhuvägi kasutas NATO esindajatena, nagu on käsitletud akti 1400/98 §2-s) oli just nende rahvusvaheliselt juriidiliselt ankurdatud eriõiguste kandja.

Need õiged ts olid lahutamatu seotud kinnisvara ja selle funktsiooniga NATO kontekstis t.

C. Ülemaailmne laienemine ülemaailmse pärimisdokumendi kaudu 1400/98

Otsustav samm toimus ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 kaudu:

- **Müük "kõigi riigide":**
Turenne kasarmu müümisega Ostjale "koos kõigi õiguste, kohustuste ja komponentidega" (vrd akti §3 Abs. 1) läksid Ostjale üle ka need konkreetsed NTS-st (ja ajalooliselt okupatsiooniseadusest) tulenevad eriõigused.
- **Territoriaalse laienemise doominoefekt:**
 Nagu varasemates veebilehtede tekstides selgitatud, laienes Ostja suveräänsus (ja see ga ka tema vastloodud "riigi" territoorium) Turenne'i kasarmutest ühendatud taristuvõrkude (telekommunikatsioon, energia jne) kaudu üle maailma. Kogu maailm sai de jure territooriumiks, mis tulenes selle algse NATO vara õiguslikust olemusest.
- **NTS-i eriõiguste ülemaailmne kohaldatavus:**
 Tagajärjeks olid eriõigused – eelkõige õigus otsustada (praegu globaalsete) "kinnisvarade" ja "territooriumide" kasutamise ja kujundamise üle isegi kohalike (endise osariigi) ametiasutuste tahte vastaselt – on nüüdseks omandanud ostja volitusel ülemaailmse kohaldamise.



"Kõnekeeli öeldes:

Kogu maailm kuulub nüüd ostja NATO vägede staatuse lepingu alla ja seda peetakse üheks suureks NATO eriomandiks." 🌍🏰

● Piiriülese otsustamisõiguse integreerimine: aktiga tagati seega, et lepingusse integreeriti õigus otsustada piiride ja territooriumide kasutamise üle kõigi ülemaailmsete "vastuvõtivate riikide" (mis nüüd ei ole enam suveräänsed vastuvõtavad riigid, vaid haldusalad) tahte kohaselt vastavalt ümberkujunenud asukohaseadusele.

See on VÄGA OLULINE ASPEKT Ostja absoluutse suveräänsuse kinnistamiseks. Ta saab nüüd tegutseda globaalselt täpselt nii, nagu NATO võis varem NTS-i alusel Saksamaal tegutseda – ainult universaalselt ja ainsa suveräänina.

Järeldus:

Ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98 on ajalooliselt välja kujunenud okupatsiooni- ja asutamisõigused, mis on kodifitseeritud NATO vägede staatuse lepingus, leidlikult ostjale üle antud ning need universaalsustatud ühe kinnisvara müügi ja sellele järgnenud globaalse dominoefekti kaudu.

Seega ei ole maailm mitte ainult territoriaalselt langenud tema suveräänsuse alla, vaid on allutatud ka muudetud eriõigustele, mis kehtisid algselt osaliselt suveräänse, kuid õigustega piiratud vastuvõtva riigi Saksamaa territooriumil NATO kinnistutele.

See annab ostjale lõpliku volituse otsustada ülemaailmse territooriumi kasutamise ja kujunduse üle ning annab täiendava tõendi uue alusena seadusega 1400/98 teostatud riigiõigusjärgluse kõikehõlmavuse kohta. ✨

Mõju Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile (ÜRO) 🇪🇺📊

NATO sidumisel on ÜRO-le KOHE MÕJU, isegi enne kui ITU ahelat käsitleme:

● Kokkulepe (ÜRO põhikirja VIII peatükk): NATO on ÜRO põhikirja tähenduses võimsaim piirkondlik kokkulepe. Kui see kokkulepe muudab oma suveräänsuse alust ja allub ühele osalejale, ei saa ÜRO teeselda, et midagi pole juhtunud.

ÜRO ja NATO suhted on PÕHIMÕTTELT muutunud.

NATO kett on seega esimene MASSIIVNE MÕRGE vana maailmakorra ehitises, mille kaudu tungivad maailma pärimisdokumendi 1400/98 õiguslikud tagajärjed rahvusvahelise süsteemi SÜDAMEsse ❤️ ja seovad selle pöördumatult ostjaga.

Ülemaailmne pärimisakt – kõik oluline lühidalt 👁

Kesksed elemendid § Lepingu alus Ülemaailmne ja rahvusvaheline jurisdiktsioon.

📜⚖️ » Lepingupooled

Algselt NATO varaga, laiendused NATO, ÜRO, ITU kaudu, merekaablid, infrastruktuur ja sidevõrgud. 🤝🌐 ↓

Domino efekt

Territoriaalse laienemise levik võrkude kaudu (Interneti-telekommunikatsioon) → NATO riikidest ÜRO riikidesse → ülemaailmselt. 🤖➡️🌐🔗

Ülemaailmne jurisdiktsioon

Leping toimib kõigi NATO ja ÜRO lepingute lisadokumendina → loodud on üldine leping. 🔄➡️📜⚖️

Ülemaailmne jurisdiktsioon

Ostja asendab kõik riiklikud. 👑🌐 Lõpptulemus • Eelmise lepingu tühistamine
ketid ✖️🔗 • Maailma õiguse ümberkujundamine 🔄⚖️ • Ostjal on õigused ja kohustused 👤🛡️

3.4. Ülemaailmne liit:

Kuidas NATO ja ÜRO ühendus kinnitab üldiselt ülemaailmse pärimislepingu 1400/98 🌐🤝🇺🇳

Maailma pärimisakt 1400/98 avaldab oma globaalset mõju mitte ainult otsese järgluse ja doominoefekti kaudu, vaid ka olemasolevate rahvusvaheliste julgeoleku- ja kommunikatsiooniarhitektuuride oskusliku kasutamise ja ümberkujundamise kaudu.

Üks otsustavamaid seoseid on siin NATO ja ÜRO vahel. See side, mida tugevdab operatiivkoostöö ja jagatud suhtlusvõrgustike vajadus, tagab, et peamiselt NATO struktuuride kaudu algatatud Teo õiguslikud tagajärjed laienevad paratamatult kogu ÜRO süsteemile ja selle liikmesriikidele.

A. NATO kui täitevorgan ja lepingute vastastikune tunnustamine



● Asutamislepingu tunnustamise vajadus operatiivkoostöö jaoks:

Ajalooliselt on olnud arvukalt juhtumeid, kus NATO väed tegutsesid ÜRO mandaadi alusel või tihedas koostöös ÜRO missioonidega (nt Balkanil, Afganistanis). Sellised ühised või koordineeritud operatsioonid nõudsid vältimatult vastastikuse tunnustamise miinimumtasemel üksteise organisatsioonide aluslepinguid, volitusi ja õigusraamistikke.

● ümberkujundamine teo kaudu:

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 jõustumisega, mis toimib täiendusaktina kõikidele NATO lepingutele (käivitatud Turenne'i kasarmute müügist koos kõigi õiguste, kohustuste ja komponentidega, vt akti §2 ja §3 Abs. I), allutati NATO ise Ostjale. seda uut õiguslikku olukorda ÜRO ja selle liikmesriikide poolt.

ÜRO ei saa teha koostööd ülemaailmse julgeoleku peamise osalejaga (ümberkujundatud NATO), ilma et ta kaudselt tunnistaks õiguslikku alust, millel see osaleja praegu tegutseb – nimelt ülemaailmset pärimislepingut 1400/98 ja ostja suveräänsust.

See toob kaasa vastastikuse põimumise, kus ÜRO peab oma (ümberkujunenud) eesmärkide poole püüdlemiseks leppima NATO uue reaalsusega, mis omakorda tugevdab Tegu globaalselt. 💪

B. Globaalsed sidevõrgud: digitaalne sild NATO, ÜRO ja ITU vahel



Toimiva suhtluse vajadus rahvusvaheliste osalejate vahel, eriti sõjalises ja julgeolekupoliitika valdkonnas, on teine ülioluline tegur, mis ühendab NATOt, ÜROd ja Rahvusvahelist Telekomunikatsiooni Liitu (ITU) omavahel ja Maailma pärimisakti 1400/98 doominoefektiga.



- Sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste sidevõrkude ühiskasutus: nii NATO kui ka ÜRO (eriti rahuvalvemissioonidel ja ülemaailmsel operatsioonidel) toetuvad keerukatele sõjaväe- ja tsiviilkommunikatsioonivõrkudele.

See hõlmab satelliitsidet, krüpteeritud andmesideliine, Interneti-põhiseid süsteeme ja klassikalisi telekommunikatsioonilinke. 📡📞💻

NATO ja ÜRO vägede vaheline koostalitlusvõime ja koordineerimine nõuab sageli ühiste või ühilduvate sidestandardite ja -infrastruktuuride kasutamist.

- **ITU roll ülemaailmse reguleerijana:**

Nagu varem öeldud, on ITU ÜRO spetsialiseerunud agentuur, mis koordineerib ülemaailmsel sagedusspektrit, satelliitide orbiite ja telekommunikatsiooni tehnilisi standardeid kogu maailmas.

Kõik ülemaailmsed sidevõrgud, olgu need peamiselt tsiviil- või sõjalised (kui need mõjutavad tsiviilsagedusi või infrastruktuure), toimivad de facto ITU eeskirjade raames.

- **Ülemaailmne pärimisakt ja suveräänsus võrkude üle:**

"Arenduse kui üksuse", eriti telekommunikatsioonivõrgu müügiga (vt varasemaid veebisaidi tekste ja nt TKS Teleposti akti 1400/98 §2 Abs. V number 1, samuti §13 Abs. IX telekommunikatsioonikaablite kohta) on Ostja omandanud suveräänsuse ülemaailmsete sidevõrkude üle.

ITU reeglid muutusid seeläbi ostja siseseks haldusõiguseks.

- Ühendus doominoefekti ja NATO-UN-ITU lepinguahelaga: kui NATO ja ÜRO peavad suhtlema või koostööd tegema, kasutavad nad paratamatult neid globaalseid võrgustikke, mis kuuluvad nüüd Ostjale ja mille kasutamist reguleerib (ümberkujundatud) ITU.

See kasutamine kujutab endast ostja suveräänsuse jätkuvat veenvat tunnustamist võrkude üle.

Vajadus tagada side NATO (ostjaga juba NTS-ahela kaudu seotud) ja ÜRO (kui ITU katusorganisatsioon) vahel loob lahutamatu operatiivse ja juriidilise lüli. 🔗

Suures osas nende sidevõrkude kaudu toimunud ülemaailmse territoriaalse laienemise doominoefekti kinnitab ja tugevdab seega NATO ja ÜRO side operatiivne vajadus.

Organisatsioonid saavad oma globaalseid ülesandeid täita ainult kasutades infrastruktuuri, mis sai doominoefekti kaudu Ostja suveräänse territooriumi osaks.



Järeldus:

NATO ja ÜRO vaheline tihe side, kas operatiivkoostöö vajaduse tõttu (NATO kasutamine potentsiaalsete "lahinguüksustena" ÜRO kontekstis) või jagatud sõltuvuse kaudu globaalsetest sidevõrkudest (mida reguleerib ITU ja allub ostjale maailma pärimisaktiga 1400/98), loob võimsa, ennast tugevdava lepingu.

See ahel tagab, et kõik rahvusvahelises süsteemis osalejad, sealhulgas ÜRO ja selle liikmesriigid, on akti õiguslikke tagajärgi, eriti ostja suveräänsust ja doominoefektist tingitud ülemaailmset territoriaalset laienemist faktiliselt ja õiguslikult tunnustanud. Koostöö ja suhtlemise vajadus muutub universaalse lepingu sidumise mootoriks. 🚂💡

3.5. LEPINGUKETT ITU-LE – SISEARENDUSE OSA OSA TELEKOMMUNIKATSIOONIVÕRGU MÜÜGI LÄBI 📡🇺🇳🔗

Kui NATO lepinguahel hõlmas peamiselt läänemaailma ja selle liitlaste sõjalis-poliitilist struktuuri, siis on olemas teine, veelgi universaalsem lepinguahel, mis seob lahutamatu planeedi iga üksikut riiki maailma pärimislepinguga 1400/98.

See kett kulgeb Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) kaudu ja seega otse ÜRO-ni (UN/UNO). Selle käivitajaks on telekommunikatsioonivõrgu müük Turenne kasarmute "arenduse" lahutamatu osana.

Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU):

Maailma närvisüsteem



Selle lepingulise ahela jõu mõistmiseks tuleb mõista ITU keskset rolli globaalses struktuuris. See on palju enam kui lihtsalt tehniline organisatsioon; see on globaalse ühenduvuse valvur.



● **Ajalugu ja volitused:**

1865. aastal Rahvusvahelise Telegraafi Liiduna asutatud ITU on ÜRO vanim spetsialiseerunud agentuur.

Selle pikk ajalugu annab tunnistust varasest tõdemusest, et piiriülene suhtlus nõuab rahvusvahelisi eeskirju. Selle põhiülesandeks on edendada rahvusvahelist koostööd telekommunikatsiooniteenuste kasutamisel, arendada tehnilisi standardeid, tagada sageduste ja satelliitide orbiitide tõhus kasutamine ning toetada telekommunikatsiooni arengut kogu maailmas. 🕒📄

● **Universaalne liikmesus:**

193 liikmesriigiga ITU hõlmab peaaegu kõiki maailma riike. Mitteliikmeks olemine on moodsa riigi jaoks mõeldamatu, kuna see tähendaks globaalsetest suhtlusvoogudest väljatõrjumist. 🌐👉

● **Õiguslik raamistik (põhiseadus ja konventsioon):** ITU alus koosneb selle põhikirjast ja konventsioonist.

Need on siduvad rahvusvahelised lepingud, mille on ratifitseerinud kõik liikmesriigid.

Need kehtestavad liikmete õigused ja kohustused ning moodustavad raamistiku halduseeskirjadele (nt raadioeeskirjad ja rahvusvahelised telekommunikatsioonieeskirjad – ITR), mis reguleerivad ülemaailmse telekommunikatsiooni tehnilisi ja operatiivseid üksikasju.

Need dokumendid on rahvusvahelise õiguse alusel, mis reguleerivad iga päev miljardeid suhtlussündmusi. 📖⚖️

● **Ühendus ÜROga:** ÜRO eriagentuurina (vastavalt ÜRO põhikirja artiklitele 57 ja 63) on ITU vahetult integreeritud ÜRO süsteemi.

Ta annab aru majandus- ja sotsiaalnõukogule (ECOSOC) ning teeb tihedat koostööd teiste ÜRO organitega. See seos tähendab, et ITU-d põhimõtteliselt mõjutavad õiguslikud arengud mõjutavad automaatselt ka ÜROd tervikuna.

ITU on seega kaasaegse maailma jaoks hädavajaliku taristu ülemaailmne reguleerija – taristu, mis läks ostjani Maailma pärimisakti 1400/98 dominoefekti kaudu.

Võrgu müük käivitajana →

Nagu 1. peatükis täpsemalt kirjeldatud, hõlmas Turenne kasarmute müük "üksusena" ka selle välist arendamist, eriti sideühendust.

Võrgust-võrku põhimõtte juriidilise loogika ja akti selgesõnaliste (või kaudsete, kuid juriidiliselt mõjuvate) klauslite kaudu viis see kogu ülemaailmse telekommunikatsioonivõrgu suveräänsuse üleandmiseni ostjale.

See toiming – füüsilise ja juriidilise substraadi ülekandmine, mida ITU reguleerib – on ITU lepingulise ahela käivitaja. 

ITU lepingulise ahela mehhanism:

Liitumine liitumise asemel

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 mõjutab ITU struktuuri järgmiselt:

- Suveräänsuse muutus võrgus: Ostja ei ühine ITU-ga 194. liikmena. Pigem asendab ta kõiki 193 liiget nende riikliku võrgu osade suveräänidena.

Kuna ta on nüüd kogu globaalse võrgu ainuvalitseja, saab temast ainus asjakohane rahvusvahelise õiguse subjekt, millele ITU reeglid võivad viidata. 

- ITU õiguse ümberkujundamine: ITU põhiseadus, konventsioon ja haldusmäärused muudavad oma olemust.

Need ei ole enam suveräänsete riikide vahelised lepingud, vaid muutuvad ostjale kuuluva ülemaailmse võrgu sisemisteks halduseeskirjadeks.

Nüüd on ta nende reeglite käendaja ja tõlgendaja.

ITU-st saab de facto ostja teenistuses ülemaailmne reguleeriv asutus, mis haldab tema kinnisvara tehnilisi aspekte. 



- **Kõigi ITU/ÜRO liikmete sidumine:**

Iga riik, mis jätkab telekommunikatsiooniteenuste kasutamist – see tähendab iga riik maailmas – tegutseb nüüd selles uues raamistikus.

Ta kasutab ostjale kuuluvat taristut ja teeb seda vastavalt reeglitele, mis on nüüd ostja suveräänsuse all.

Selle jätkuva kasutamise ja ITU-s (ja seega ka ÜROs) kuulumise kaudu tunnistavad nad uut õiguslikku olukorda lõplikult.

Nad ei saa nautida ülemaailmse suhtluse eeliseid (mida reguleerib ITU), samal ajal keelates selle isiku suveräänsuse, kellele aluseks olev infrastruktuur praegu kuulub.



- **Universaalne efekt:**

Erinevalt NATO ketist, mis mõjutab esmalt NATO liikmesriike (ehkki ÜRO mõjuga), on ITU kett ABSOLUUTSELT UNIVERSAALNE.

See hõlmab kõiki ÜRO riike otseselt ja ühemõtteliselt. Siin pole erandit. 100

Lõplik äratundmine ITU kasutamise kaudu:

Vältimatu võrk



Lõplik äratundmine (vt 1. peatükk) saab eriti selgeks ITU ahela kaudu.

Iga toiming, mis põhineb ülemaailmsete telekommunikatsioonivõrkude kasutamisel ja on kooskõlas ITU reeglitega, on alates 6. oktoobrist 1998 olnud Ostja suveräänsuse tunnustamise akt.

See hõlmab järgmist:

- Riiklike võrkude haldamine. 📞
- Sageduste jaotamine ITU plaanide järgi. 📡
- Rahvusvaheliste koodide kasutamine. 1 2 3 4
- Satelliidide käitamine ITU koordineeritud orbiitidel. 📶
- Iga Interneti-ühendus, mis kasutab ülemaailmset magistraalt. 🌐
- Iga rahvusvaheline telefonikõne. ☎️



Osariigid on sellesse võrku lõksus.

Nad ei saa välja murda ilma end kaasaegsest maailmast eraldamata .

See väljumise võimatus muudab lõpliku äratundmise PÕÕRDAMATUKS ja KÜÜDAVAKS.



Juristiline süvendamine:

Standardite jõud ja ÜRO roll 💡



ITU jõud seisneb tema võimes kehtestada ülemaailmseid standardeid.

See, kes kontrollib standardeid, kontrollib tehnoloogiat ja selle rakendamist.

Saades suveräänsuse võrgu üle, omandab ostja lõpliku kontrolli nende standardite kehtestamise ja jõustamise üle.

Tihe side ÜROga tähendab, et see tehnilise maailmakorra keskmes olev suveräänsuse nihe raputab ka poliitilist keskust, ÜROd.

ÜRO põhineb suveräänsete riikide kooseksisteerimisel. Kui see suveräänsus (ka) läheb ITU tehnilise kanali kaudu üle ühele tegutsejale, kaotab ÜRO oma traditsioonilise aluse.

See saab eksisteerida ainult haldus- ja koordineeriva organina uue suverääni alluvuses – NATO kett on juba algatatud ja ITU kett globaalselt tsementeeritud.

ITU lepinguahel on seega vaikne, kuid peatamatu mehhanism, mis tagab, et ükski riik, ükskõik kui isoleeritud või neutraalne see ka ei tunduks, ei pääse maailma pärimisseaduse 1400/98 pöördumatute õiguslike tagajärgede eest.

See TÕENDAB müügi globaalset olemust ja ostja universaalset suveräänsust.



3.6. KÕIGI NATO JA ÜRO LEPINGUTE ÜHENDAMINE ÜHEKS LEPINGURAAMISTIKKS NING EELMISE RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE LÕPP 📜 ➡ 🌐 ⚖️ ➡ END

Ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98 aktiveeritud lepingulised ahelad NATO ja ITU/ÜROga ei toimi mitte ainult paralleelselt; need koonduvad ja viivad epohaalse tähtsusega tulemuseni:

kõigi asjassepuutuvate rahvusvaheliste lepingute liitmine ühtsesse hierarhiliselt järjestatud lepinguraamistikku ja sellest tulenev klassikalise rahvusvahelise õiguse lõpp, nagu seda on sajandeid mõistetud.

Juriidilise lähenemise ja hierarhia põhimõte

Mõiste "liitmine" ei tähenda siin seda, et üksikud lepingud (Põhja-Atlandi leping, ÜRO põhikiri, ITU põhikiri jne) on füüsiliselt ühendatud üheks dokumendiks. Pigem tähendab see juristi lähenemist ja uue normide hierarhia kehtestamist.

● **Lähenemispunkti ostja:**

Kõik lugematutest rahvusvahelistest lepingutest tulenevad õigused ja kohustused lähevad nüüd Ostjale koos.

Ta on universaalne järglane, kes astub kõigisse nendesse lepingusuhetesse – mitte kui üks võrdsete seas, vaid kui uus suverään.

Temast sai s seos, keskne sõlm, kus koonduvad kõik rahvusvahelise õiguse lõimed.



● **Hierarhiline alluvus: Maailma pärimisakt 1400/98 kehtestab end lex superiorina, uue globaalse korra kõrgeima seadusena.**

Kõik teised rahvusvahelised lepingud muutuvad lex inferior, allutatud õiguseks. Neid ei kaotata, kuid nende tõlgendamine ja kohaldamine toimub edaspidi ainult ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 valguses ja selle alusel.

See on võrreldav (kõigile erinevustele vaatamata) föderaalriigi normide hierarhiaga: föderaalseadus ülistab osariigi õiguse. Siin ületab Teo universaalne seadus vanade lepingute endise rahvusvahelise (nüüd siseriikliku) õiguse.

Praeguseks!

Isegi ÜRO põhikiri, mille artikkel 103 andis sellele varem teiste lepingute suhtes ülimuslikuks, peab nüüd end aktile alluma. artikkel 103 reguleeris vastuolusid vana süsteemi lepingute vahel; akt kehtestab aga uue süsteemi ja seisab seega artiklist 103 kõrgemal.

See üks lepingu raamistik ei ole seega mitte üks dokument, vaid süsteem, mille tipus on ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ja mille aluseks on (äsja tõlgendatud) vanad lepingud, mis kõik kuuluvad ostja ainujurisdiksiooni ja tõlgendava suveräänsuse alla.

Lõppkokkuvõttes toob riigiõigusjärglus kaasa kõigi rahvusvaheliste lepingute liitmise üheks suureks lepinguraamistikuks, kus omandaja esindab kõiki lepinguosalisi, mille tulemusena kõik nendest lepingutest tulenevad nõuded kustuvad. 

Klassikalise rahvusvahelise õiguse lõpp:

Süsteemi muutus



Klassikaline rahvusvaheline õigus, mida sageli nimetatakse Vestfaali süsteemiks, põhines fundamentaalsetel eeldustel, mis on maailma pärimislepingu 1400/98 tõttu aegunud:

● **Suveräänide hulk:**

Vana süsteemi keskmeks oli paljude (umbes 193+) suveräänsete riikide olemasolu, mida peeti põhimõtteliselt võrdseks.

Seda paljusust enam ei eksisteeri. Nüüd on ainult ÜKS suverään – Ostja. Endised riigid on degradeeritud haldusüksusteks, nende volitused on delegeeritud.

● **Koordineerimisfunktsioon:**

Rahvusvahelise õiguse peamiseks ülesandeks oli nende suveräänsete üksuste vaheliste suhete koordineerimine ja nende iseseisvusest tuleneva anarhia piiramine.

See koordineerimisfunktsioon on vananenud.

Hierarhia asendab koordinatsiooni. Keskvõim asendab anarhiat.

● **Nõusoleku põhimõte:**

Rahvusvahelised õigusnormid tekkisid peamiselt lepingu (nõusolek) või tavaõiguse (väljakujunenud tava + juriidiline veendumus) kaudu.

Seda põhimõtet rikutakse.

Uus põhinorm (Tegu) loodi (eri)lepinguga, kuid selle kehtivus laieneb nüüd universaalselt, ka neile, kes otseselt ei nõustunud, pärimise ja lõpliku käitumise kaudu.

Seadusandlik võim on nüüd ostjal.

● **Rahvusvaheline:**

Seadus oli "riikidevaheline". See "inter" on kõrvaldatud. Uus seadus on globaalne-sisemine või universaalne.

Kui vana rahvusvahelise õiguse subjekte (suveräänseid riike), põhiprobleemi (koordinatsioon anarhias) ja õiguse allikaid (nõusolek/tava) põhjalikult muuta, siis tuleb järeltada:

Klassikaline rahvusvaheline õigus on jõudnud lõpule.

Seda ei asenda vaakum, vaid uus "maailmaseadus".

See maailmaseadus ei pruugi olla parem või halvem, kuid see on põhimõtteliselt erinev. See on tsentraliseeritud, hierarhiline süsteem, mille legitiimsus tuleneb ülemaailmsest pärimisaktist 1400/98.

Vanad lepingud (NATO, ÜRO jne) on nüüd selle uue korra haldusseadused ja põhiseaduslikud killud.

Juristiline süvendamine:

"Horisontaalse" tellimuse kokkuvarisemine ➡

Klassikalist rahvusvahelist õigust kirjeldatakse sageli kui "horisontaalset" õigussüsteemi. Osariikidest kõrgemal ei olnud kesket seadusandlikku, täitevvõimu ega kohtuvõimu.

Osariigid olid üheaegselt nii seadusandjad, seaduste kohaldajad kui ka (sageli) kohtunikud oma asjades. Jõustamine oli sageli nõrk ja poliitiliselt motiveeritud.

Maailm S Ühinemisaktiga 1400/98 asendatakse see horisontaalne struktuur vertikaalse konstruktsiooniga e.

Buye r tähistab selle vertikaalse struktuuri tippu – ta on universaalne suverään .

Ülemaailmne kohtusüsteem (dokumendi §26) moodustab keskse kohtuvõimu.

See süsteemimuutus on võrreldav ajaloolise üleminekuga feodaalsüsteemidelt (paljude kohalike võimukeskustega) kaasaegsetele territoriaalriikidele (keskvõimuga) – ainult globaalses mastaabis ja ühe juriidilise sammuga.

Varasemast rahvusvahelisest õigusest saab seega ajalooline uurimisobjekt, praegune õigus aga tuleneb aktist ja ostja praktikast.

3.7. KÕIGI NATO JA ÜRO LIIKMETE OSALEMINE NING DOMINOEFEKTI TUNNISTAMINE 🤝🌐🤖

Kuidas tagati, et kõik riigid, mida varem peeti suveräänseteks, said selle uue korra osaks ja tunnistasid nende siduvust?

See toimus esialgse õigusakti ja riikide hilisema käitumise kombinatsioonina.

3.7.1. Lepingulise ahela käivitamine FRG/Hollandi (NATO) üleminekusuhte kaudu 🇩🇪🇳🇱🔗🛡️

Nagu mainitud, oli juriidiline säde 🔥 Turenne'i kasarmute müük. Oluline on mõista selle lähtepunkti rahvusvahelist õiguslikku plahvatuslikkust:

- **FRG kui võõrustajariik:**

NTS ja SA NTS alusel olid FRG-l ulatuslikud kohustused lähetajariikide ees, aga ka konkreetsed õigused ja kohustused, eelkõige kinnisvara haldamise ja tagastamise osas.

O FD Koblenz oli FRG ametlik organ selle kohustuse täitmiseks .

See selleks **e tegutses FRG nimel rahvusvaheliselt õiguslikult olulises funktsioonis n.**

- **Madalmaad kui saatjariik:**

Viimase NATO kasutajana (enne täielikku naasmist FRG-sse) oli NTS-i suhete teine pool Holland. Nende (ehkki passiivne) osalemine tagasisaatmises oli osa protsessist.

Hollandi õhuvägi tegutses kogu NATO heaks.

- **FRG kui müüja:**

Kui FRG (tegutsedes OFD kaudu) müüs kinnisvara, sealhulgas kõik rahvusvahelised seaduslikud õigused, tegutses ta oma (ülejäänud) suveräänsust kasutades, kuid koormatuna ja kujundatuna oma NTS-kohustustest.

It müüs mitte ainult "oma" maad, vaid rahvusvaheliselt seaduslikult saastunud ala. ☢️



● Sidumise efekt:

Selle müügiga muutis FRG ühepoolset (kuid tõhusalt) õiguslikku olukorda NATO süsteemi lahutamatuks osaks olnud objekti suhtes.

See tegevus koos akti täiendava mõjuga avaldas automaatselt siduvat mõju kõigile NATO partneritele, kes olid end sellele kollektiivsele süsteemile allutanud.

Müük oli NATO süsteemi sees toiming, mis purustas ja korraldas süsteemi ümber. 🌟🏛️

3.7.2. Tagajärg:

Automaatne ratifitseerimine -

Nõusoleku vältimatus 📜



Con Turenne'i kasarmute müügist vallandatud traktahel pani aluse *n.*

Kuid kuidas muutus see esialgne akt universaalseks siduvaks, hõlmates isegi neid osariike, kes ei pannud kunagi ülemaailmsele pärimislepingule 1400/98 alla kirjutades pliatsit paberile?

Vastus peitub kahes rahvusvahelises õiguses sügavalt juurdunud aluspõhimõttes, mida siin rakendati ülemaailmsel skaalal: veenev käitumine ja vaikiv aktsepteerimine (Acquiescence), mis viib vastuolu võimatuseni (Estoppel). See on automaatse ratifitseerimise mehhanism. ⚙️🌐

A. Lõplik käitumine:

Tegude keel 🗣️➡️👤

Rahvusvaheline õigus, nagu ka tsiviilõigus, tunnistab, et nõusolekut või tunnustamist ei pea alati sõnaselgelt deklareerima.

See võib tuleneda ka lõplikust, st kaudsest käitumisest.

Riik tegutseb lõplikult, kui tema käitumist saab objektiivselt tõlgendada vaid teatud õigusliku seisundi või kohustuse tunnustamisena.

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 puhul on otsustavaks otsustavaks teoks ülemaailmsete taristuvõrkude katkematu ja intensiivne kasutamine kõigis maailma riikides pärast 6. oktoobrit 1998.



● Tegelik olukord:

Alates sellest võtmekuupäevast kuuluvad ülemaailmsed võrgud (telekommunikatsioon, internet, elekter, gaas jne) seaduslikult ostjale. Igas kirjas on, et sellest ajast saadik:

- ☐ Teeb või lubab rahvusvahelisi telefonikõnesid, ☎
- ☐ kasutab Internetti (valitsuse veebisaidid, kaubandus, kodanike juurdepääs), 💻
- ☐ Teeb rahvusvahelisi pangaülekandeid (põhineb telekommunikatsioonivõrkudel, nagu SWIFT), 🏦
- ☐ võtab vastu või toidab elektrit rahvusvahelistest ühendatud võrkudest/võrkudesse, ⚡
- ☐ transpordib gaasi rahvusvaheliste torujuhtmete kaudu, 🏠
- ☐ Kasutab satelliitsidet või GPS-i (mille maapealsed jaamad on võrku ühendatud), 📶
- ☐ Tegeleb rahvusvahelise logistikaga (sadamad, lennujaamad – kõik IT-kontrollitud), 🚢✈️ ... KASUTAB AKTIIVSELT Ostja vara.

● Õiguslik tagajärg:

See kasutamine n objektiivselt tõlgendada ainult olemasolevate tingimuste aktsepteerimisena.

Puu vilju ei saa koristada ja samal ajal keelata omaniku omandiõigust puule. 🌳🍏

Kasutamine eeldab kasutustingimustega nõustumist – ja see tingimus on alates 06. oktoobrist 1998 Ostja suveräänsus.

● Paratamatus y:

Kriitikud võivad väita, et osariikidel polnud valikut; võrgukasutusest loobumine võrduks tsivilisatsioonilise enesetapuga. 💀

See on õige, kuid see ei muuda midagi õigusliku tagajärje osas.

Sundolukord võib teatud asjaoludel mõjutada tahet, kuid see ei muuda asjaolu, et tegu (kasutamine) toimub ja sellel on objektiivsed õiguslikud tagajärjed.

Rahvusvahelises õiguses toob tegevuse (s.o mittekasutamise) vasturääkivuse faktiline võimatus kaasa kasutamise (aktsepteerimise) tagajärgede tõrjumise õigusliku võimatuse.

Kasutamise vajalikkusest saab aktsepteerimise vajadus.

● Teadmatus kui argument? 🤔

Kas riigid võivad väita, et nad ei teadnud akti kogu ulatust? Rahvusvahelises õiguses on see vaevalt vastuvõetav.



Riikidel on oma suveräänsete õiguste ja olemasolu aluste osas hoolsuskohustus – hoolika uurimise kohustus.

Maailma omavaheline seotus oli ILMNE. 🌐

ITU roll oli TEADA. NTS olemasolu ja NATO kinnisvara müük oli AVALIK.

Isegi kui juriidilise konstruktsiooni kogu sügavust varjati, olid peamised faktid kättesaadavad.

Riik ei saa väidetava teadmatusena oma vastutusest kõrvale hiilida, kui faktiline olukord oleks kehtestanud uurimiskohustuse. 🧑🔍

Iga klõps Internetis, iga telefoni nupuvajutus, iga tulede lüliti on alates 1998. aastast olnud maailma pärimisdokumendi 1400/98 MIKRORATIFITSIOON. 👍💡🖱️

B. Vastuväite esitamata jätmine: vaikimine kui nõusolek (nõustumine ja keelamine) 😊➡️✓

Otsustava käitumisega on tihedalt seotud nõustumise põhimõte – asjade seisu vaikiv aktsepteerimine või sallimine, millele õigeaegse vastulause esitamise korral oleks võinud ära hoida.

Kui riik talub teise riigi teatud tava või nõuet pikema aja jooksul ilma protesti esitamata, võib ta kaotada õiguse seda olukorda hiljem vaidlustada.

- **Acq** **Rahvusvahelise õiguse kasutamine:**

ICJ on seda põhimõtet korduvalt kinnitanud. Anglo-Norra kalandusjuhtumi puhul (1951) mängis rolli see, et Suurbritannia talus pikka aega Norra lähtejooni. 🇬🇧🇳🇴 Veelgi selgemalt kohtuasjas Preah Viheari tempel (Cambodia v. Tai, 1962), kus ICJ otsustas, et Tai oli oma aastatepikkuse piirikaardiga seotud vaikimise tõttu oma nõuetest templile loobunud. 🇹🇦🇸🇦

Vaikimist, kus protest oleks olnud vajalik ja võimalik, tõlgendatakse nõusolekuna.

- **Rakendus aktile:**

Pärast 06. oktoobrit 1998 oleksid maailma osariigid pidanud aktiivselt ja ühetaoliselt protesteerima globaalse suveräänsuse ülevõtmise vastu Ostja poolt.

Seda ei juhtunud.



Puudus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, kõigi riikide ühisdeklaratsioon ega kooskõlastatud meetmed kontrolli taastamiseks võrkude üle. 🐛

● **Rahvusvahelised seaduslikud ajapiirangud:**

Rahvusvahelises õiguses ei ole jäiku aegumistähtajaid, kuid on vaieldamatu, et üle 25-aastane periood (1998. aastast praeguseni) on vaikiva aktsepteerimise tuvastamiseks enam kui piisav. Igasugune vastuväide on ammu kaotatud. ⏳

● **Estoppel (vasturääkiva käitumise keeld):**

See põhimõte (venire contra factum proprium) keelab riigil kalduda kõrvale seisukohast, millele teised riigid on tuginenud või mille ta on oma käitumisega loonud.

Aastakümneid Ostja võrgustikke kasutades ja globaalsest korrast (ehkki ümberkujunenud) kasu saades on riigid loonud olukorra, millel on rajatud uus õiguskord.

Nad ei saa nüüd käituda vastuoluliselt ega eitada selle korralduse alust. Nad on seaduslikult seotud (peatatud). 🚫🗣️

C. Õiguste ja kohustuste lahutamatu seos ⚖️🔗

Automaatne ratifitseerimine tuleneb ka õiguste ja kohustuste lahutamatusest rahvusvahelises õiguses.

Riigid soovivad jätkuvalt kasutada ülemaailmse vastastikuse seotuse ja rahvusvaheliste organisatsioonidega seotud õigusi:

Kaubandus, kommunikation, reisimine, (ümberkujundatud) turvalisus, juurdepääs teabele. 📦📞✈️🛡️📚

Kuid need õigused on nüüd lahutamatult seotud kohustusega tunnustada Ostja uut suveräänsust, sest TEMA on nüüd nende õiguste või neid võimaldava infrastruktuuri tagaja ja valdaja.

Printsiip res transit cum suo onere kehtib siin selle kõige põhjalikumal kujul :

Maailm (territooriumide ja võrgustike summana) on läinud Ostjale üle – ja koos sellega kõik koormad, aga ka kõik suveräänsed õigused.

Riigid ei saa korjata õiguste rosinaid ilma uue suveräänsuse "koorma" vastu võtmata.

Pakend on jagamatu. 📦



Järeldus:

Pöördumatu sidumine 🧬🌍

Positiivse tegevuse (veergune käitumine võrgu kasutamise kaudu) ja negatiivse tegevusetuse (efektiivse vastulause esitamata jätmine) kombinatsioon on loonud pöördumatu õigusliku reaalsuse.

Automaatne ratifitseerimine ei ole väljamõeldis, vaid riikide käitumise mõjuv tagajärg, pidades silmas ülemaailmset pärimislepingut 1400/98.

Iga riik, kas ta tahab või mitte, kas ta teab seda või mitte, on Ostja suveräänsuse all oleva uue globaalse korra täisliige.

Lepingulised ahelad on suletud, üks vanasse maailma on juriidiliselt suletud. 🇷🇺

3. PEATÜKK

4. OSTJA MAAILMA KOHTUOTSUS

Ülemaailmse suveräänsuse üleandmine maailma pärimisseaduse 1400/98 kaudu, mis väljendub doominoefektis ja lepingulistest ahelates, oleks puudulik ja lõpuks ebatõhus ilma uue korra kolmanda sambata:

ostja maailma kohtumõistmine.

Klassikalises arusaamas on kohtusüsteem (jurisdiktsioon) üks suveräänsuse põhifunktsioone ja oluline tunnus.

See on õigus kehtestada seadusi (jurisdiktsioon ettekirjutamiseks), otsustada seaduse üle (jurisdiktsioon otsustada) ja jõustada seadust (jõustamispädevus).

Ilma võimeta otsustada normide kohaldamise ja tõlgendamise üle ning neid otsuseid jõustada, jääb suveräänsus tühjaks mõisteks.

Seetõttu on mõjuv õiguslik tagajärg, et universaalse suveräänsuse üleminekuga Ostjale läks üle ka universaalne kohtusüsteem tema kätte.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei ole mitte ainult ümber joonistanud poliitilist ja territoriaalset kaarti, vaid muutnud ka ülemaailmse õigluse aluseid.

See on asendanud riiklike ja rahvusvaheliste kohtute killustunud maailma üheainsa kõrgeima ja lõpliku kohtuinstantsiga.  

4.1. ÜLEMAAILMNE AINUKOHTUUR:

Ostja kui kõrgeim ja ainus kohtuinstants



Selle uue ülemaailmse jurisdiktsiooni loomine ei ole pelgalt suveräänsuse ülemineku kaudne tagajärg, vaid see on sätestatud ülemaailmses pärimisaktis 1400/98:

"Kõik varasemad kohtuastmed lähevad temale": see on jurisdiktsiooni pärimise akt.



See ei ole vanade kohtute hävitamine, vaid nende ülevõtmine ja allutamine. Institutsioonilised kestad (kohtuhooned, kohtunikud, personal) võivad edasi eksisteerida, kuid nende legitiimsuse allikas on muutunud.

Nende autoriteet ei tulene enam riiklikest põhiseadustest või vanalaadsetest rahvusvahelistest lepingutest, vaid eranditult ülemaailmsest pärimislepingust 1400/98 ja seega ostjalt.

Kohtualluvuse põhimõtete ümberkujundamine 📜➡️🌐

Klassikaline i Rahvusvaheline õigus tunnustas riigi jurisdiktsiooni kehtestamise erinevaid põhimõtteid :

- Territoriaalsuse põhimõte: jurisdiktsioon toimingute üle oma territooriumil.
- Isiksuse põhimõte (aktiivne/passiivne): jurisdiktsioon kurjategija või ohvri kodakondsuse alusel.
- Kaitsepõhimõte: jurisdiktsioon riigi oluliste huvide ründamise korral.
- Universaalsuse põhimõte: jurisdiktsioon teatud rahvusvaheliselt hukkamõistetud kuritegude (nt genotsiid, piraat) puhul olenemata asukohast ja kurjategijast/ohvrast. y),

Maailma ostjate judikatuur ÜLEB kõigist neist põhimõtetest, NEID NEID NEID:

- Kuna kogu maailma territoorium on nüüd tema suveräänsuse all, muutub territoriaalsuse põhimõte GLOBAALSEKS ja ABSOLUUTSEKS. 🌐➡️🌐
- Kuna kõik inimesed on nüüd (kõige laiemas mõttes) allutatud tema isiklikule jurisdiktsioonile, muutub isiksuse põhimõte UNIVERSAALSEKS. 👤➡️🌐
- Kuna kõik olulised huvid on nüüd TEMA huvid, muutub kaitseprintsip KÕIGE HÕLMAKS. 🛡️➡️🌐
- Universaalsuse põhimõttest saab NORMAALNE JUHTUM, kuna tema jurisdiktsioon on omane y universaalne igatahes. ✨

Vanad piiritlemise küsimused on aegunud.

Asi ei ole enam selles, milline osariik on pädev, vaid ainult selles, milline ostja ülemaailmse kohtusüsteemi instants juhtumit käsitleb.

Vanade kohtute saatust:

Suveräänidest delegaatideni →

Mida see üleminek praeguste kohtute jaoks konkreetselt tähendab?

- Riiklikud kohtud (kohalikud kohtud, piirkonnakohtud, konstitutsioonikohtud jne): nad kaotavad riiklike põhiseaduste tõttu oma esialgse legitiimsuse. Nad saavad oma tööd jätkata, kui üldse, ainult delegeeritud instantsina.

Nad (praegu) kohaldavad vana riiklikku seadust, kuid see seadus on nüüd ise allutatud seadus ja seda saab ostja (või tema maailma kohtute) toimingutega igal ajal kehtetuks tunnistada või muuta.

Nende otsused vaatab lõpuks läbi TEMA.

- Rahvusvaheline Kohus (ICJ): selle asutamine oli riikide nõusolek. Kuna riigid on kaotanud oma suveräänsuse, on see sihtasutus aegunud. 

- Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC): selle mandaat (põhineb Rooma statuudil) muutub ostja alluvuses ülemaailmse kriminaalõigussüsteemi osaks.

Riigi puutumatus →

Vana rahvusvahelise õiguse keskne põhimõte oli riigi puutumatus – põhimõte, et ühte riiki ei saa kaevata teise riigi kohtusse (par in parem non habet imperium).

Kuna nüüd pole "muid riike" ja kõik kohtud alluvad lõpuks Ostjale, on see põhimõte AEGUNUNUD.

Endised osariigid (nüüdsed haldusüksused) ei oma enam puutumatust maailma kohtu ees.

Ainult Ostjal endal kui universaalse suveräänsuse omajal on absoluutne puutumatus, kuna kõrgemat instantsi pole.  

Ostja maailmajudicatuur ei ole seega pelgalt teoreetiline konstruktsioon, vaid uue maailmakorra loogiline ja vajalik kohtukomponent.



See on garantii, et maailma pärimisaktiga 1400/98 loodud õiguslikku olukorda on võimalik jõustada ja tõlgendada ning see loob aluse tulevasele ühtsele ülemaailmsele kohtupraktikale.

See on põhimõtte Ubi Potes Boni, Ibi Potes Iudicare kehastus (kus saate valitseda, seal saate kohut mõista). ⚖️🌍👑

4.2. Viimane sõna:

Ostja vaieldamatu maailma kohtumõistmine vastavalt ülemaailmsele pärimislepingule 1400/98 ⚖️🌍👑

Maailma pärimisakt 1400/98 ei ole mitte ainult ümber joonistanud maailma territoriaalset ja poliitilist kaarti, vaid on loonud ka ühtse universaalse kohtusüsteemi, mis allub ostjale.

See kõikehõlmav jurisdiktsioon on otsene ja kaalukas tagajärg algse vara (Turenne Barracks) "koos kõigi õiguste, kohustuste ja komponentidega" müügile ning sellega seotud ülemaailmsele pärimisõigusele.

A. Kõikide õiguste, kohustuste ja komponentide müük hõlmab tingimata kohtumõistmist 📜➕⚖️

Abs §3 sõnastus. Akti nr 1400/98 I, mille kohaselt müüdi kinnisvara ostjale "koos kõigi õiguste ja kohustustega ning komponentidega", on kohtumõistmise üleandmise juriidiline nurgakivi.

- Kohtusüsteem kui loomupärane suveräänne õigus: kohtuvõimu teostamine (jurisdiktsioon) on riigi suveräänsuse ja suveräänsete õiguste põhiline ja võõrandamatu komponent. Ilma kohtuotsuste tegemise ja seaduste jõustamise volitusega ei ole võimu tõhus teostamine või malik. 🏛️➡️💪

- **õiguste kõikehõlmav üleandmine:**

Kui üle antakse "kõik õigused", mis on seotud (doominoefekti tõttu globaalselt laienenud) territooriumiga ja sellel teostatava suveräänsusega, siis hõlmab see tingimata ka kohtumõistmise teostamise õigust.

Oleks juriidiliselt mõttetut territoriaalse ja seadusandliku suveräänsuse üleandmine, kuid kohtuvõimu välistamine.



- Seaduse ja jõustamise ühtsus: Maaailma pärimisaktiga 1400/98 kehtestati ostja alluvuses uus ülemaailmne õiguskord.

Selliseks korralduseks on vaja kõrgeimat instantsi, kes kontrollib selle täitmist ja lahendab autoriteetselt vaidlusi – see instants on Ostja kohtuorgan.

Müük "kõigi õigustega" on seega ühemõtteliselt tõlgendatav ka kogu kohtuvõimu müügina.

B. Landau jurisdiktsioon:

Geniaalne samm ainupädevuse loomiseks 📌 🇩🇪 ⚖️

Ülemaailmses pärimisaktis 1400/98 sätestatud jurisdiktsiooni koht on täiendavaks tõendiks selle arhitektide juriidilise ettenägelikkuse kohta ja kinnitab ostja ainujurisdiktsiooni:

- **Kokkulepe konkreetse kohtualluvuse kohta:**
akti §26 ütleb selgesõnaliselt:

"Kõigi sellest lepingust tulenevate õigusvaidluste kohtualluvuskoht on Landau in der Pfalz."

- **Ei mainita välist jurisdiktsiooni ega müüvat lepinguosalist kui jurisdiktsiooni kandjat:**

Oluline on see, et pädevaks ei nimetatud ühtegi vana olemasolevat riiklikku või rahvusvahelist kohtut, vaid pigem müüdi geograafilist asukohta.

- **Landau müüdüd territooriumi osana:**

Landau in der Pfalzi linn ise sai Ostja suveräänse territooriumi osaks territoriaalse l aienemise dominoefekti tõttu (mis ulatus Turenne'i kasarmutest ZW-RLP-s üle kogu Pfalzi piirkonna ja kaugemalegi).

- Ostja kui oma jurisdiktsiooni koha peremees: kuna kokkulepitud jurisdiktsiooni koht asub nüüd ostja territooriumil ja ta teostab selle üle kõrgeimat suveräänset võimu, on ta ise ainus instants, kes saab selles kohas õiguspäraselt õiglust mõista.

Mis tahes muu dominoefektiga hõlmatud koht maailmas oleks võinud toimida jurisdiktsiooni kohana sama tulemusega:

Pädevus oleks alati langenud ostjale kui vastava asukoha suveräänile. 🏰 📌



● **Teiste kohtute välistamine:**

Selline ülesehitus tagas, et ükski väliskohtud ega vanade osariikide kohtud ei saaks akti ega selle tagajärgede üle otsustada.

Pädevus anti üle eranditult ostjale, kes teostab tema kontrollitavas jurisdiktsioonis ainuõigust. 🚫🏛️

C. Universaalne ulatus:

Riiklik ja rahvusvaheline juriidiline kohtusüsteem ühe käe all 🌐🤝⚖️

Ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98 ostjale üle antud kohtusüsteem on kõikehõlmav:

- Ülemaailmse riikliku kohtusüsteemi üleandmine: dominoefekti ja kõigi hõlmatud territooriumide suveräänsete õiguste müügi kaudu on kogu nende (endiste) osariikide siseriiklik kohtusüsteem läinud üle ostjale.

Seega on ta kõrgeim kohtunik kõigis varem riikliku jurisdiktsiooni alla kuulunud tsiviil-, kriminaal-, haldus- ja põhiseaduslikes küsimustes. Kõik siseriiklike kohtute otsused alates 6. oktoobrist 1998 on sellest vaatenurgast ebaseaduslikud ja tühised, välja arvatud juhul, kui see on tema loal. 🧑🌐

- Rahvusvahelise õigusemõistmise üleminek lepingule endale: nagu on selgitatud punktis B, on ostja Landau jurisdiktsiooni asukoha määramise kaudu ainus instants, mis on õigustatud otsustama maailma pärimislepingu 1400/98 enda, selle tõlgenduse ja selle otseste õiguslike tagajärgede üle.

- Ülemaailmse rahvusvahelise juriidika üleminek: kuna akt toimib kõigi olemasolevate NATO ja ÜRO lepingute lisadokumendina ning Ostja on astunud kõigi (endiste) suveräänsete lepinguosaliste õiguslikele positsioonidele, on ta üle võtnud ka rahvusvahelise õigusliku juristi kogu nende lepinguraamistike üle.

Seega on ta kõrgeim kohtunik kõigis NATO (ümberkujundatud) õigusest, ÜRO õigusest ja kõigist muudest rahvusvahelistest lepingutest tulenevates küsimustes.

Klassikaline rahvusvaheline õigus on aegunud ja asendatud tema ülemaailmse jurisdiktsiooniga. 🏛️🌐➡️👑



Järeldus:

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on kõikehõlmava "kõikide õiguste, kohustuste ja komponentide" müügi ning kohtualluvuse koha oskusliku kindlaksmääramise kaudu loonud ostja isikus ühtse, jagamatu ja universaalse maailma kohtusüsteemi.

Ta on seadusandlik, kohtu- ja täidesaatev võim ühes isikus kogu maailmas. 🏰⚖️🌍

Selline kohtuvõimu koondumine on uue ülemaailmse korra alus ning riiklike ja rahvusvaheliste kohtusüsteemide varasema killustumise lõpp. ✨

4.3. RAHVUSVAHELINE ÕIGUSJUHTIKATUUR MAAILMA PÄRIMISAKTU 1400/98 JA KOGU NATO JA ÜRO LEPINGUKETI KOHTA:

Pädevuse eksklusiivsus



Kuigi 4. jaotises sätestatud ostjate maailmakohtul on universaalne mõõde ja see hõlmab potentsiaalselt kõiki planeedil toimuvaid õigusvaidlusi, on sellel spetsiaalne, kvalifitseeritud ja absoluutne põhipädevus: ainus jurisdiktsioon kõikides küsimustes, mis tulenevad otseselt ülemaailmsest pärimisaktist 1400/98 ja sellest tulenevast lepingust (UNTO, UNTO/NATO).

See on tema juriidilise võimu ❤️ allikas ja süda. See on lex causae – seadus, mis otsustab oma aluse üle.

See eksklusiivsus ei ole otstarbekuse küsimus, vaid juriidiline vajadus, mis tuleneb mitmest mõjuvast põhjusest:

A. Teo Sui Generis olemus



Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on, nagu korduvalt rõhutatud, akt sui generis – omalaadne.

Kogu maailma käsutava ja globaalse suveräänsuse taasloova lepingu jaoks pole ajaloolist ega juriidilist paralleeli.

Olemasolevad kohtud – olgu need riiklikud või rahvusvahelised – loodi vana süsteemi raames, et lahendada selle vana süsteemi probleeme.



- **Riiklikud kohtud:**

Piirduvad riiklike põhiseaduste ja seadustega ning neil on ainult piiratud suutlikkus tegutseda rahvusvahelises õiguses.

Nad EI saa KUNAGI otsustada globaalse suveräänsuse akti legitiimsuse üle, mis asendab nende endi põhiseaduse. 🏛️ < 🌍

- **Rahvusvaheline Kohus (ICJ):** on ÜRO peamine kohtuorgan, mis on loodud riikidevaheliste vaidluste lahendamiseks (ICJ statuudi artikli 34 lõige 1).

Süsteemselt ei sobi see otsustada akti üle, mis lõpetab riikide kui rahvusvahelise õiguse esmaste subjektide olemasolu. 🇺🇳 < 🏰

- **Muud rahvusvahelised kohtud (ICC, ITLOS jne):** neil on konkreetsed piiratud volitused (kriminaalõigus, mereõigus), mis ei anna kaugeltki õigust akti keerukusele.

Oleks kategooriaviga üritada sundida maailma pärimislepingut 1400/98 nende vanade kohtute menetlus- ja sisuvormidesse.

Selle üle otsustamiseks vajalikku legitiimsust ja mõistmist saab omada vaid kohtunik, mis tuleneb aktist endast või on sellega sõnaselgelt kehtestatud – ja see on Ostja kohtumõistmine.

B. Lahendamatu huvide konflikt:

Süsteemne eelarvamus 🌐 ⚖️

Iga vana süsteemi kohus oleks lahendamatus huvide konfliktis, kui ta otsustaks ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 üle.

Need kohtud võlgnevad oma olemasolu, legitiimsuse ja rahastamise vanadele suveräänidele – riikidele.

Kuidas saaksid nad objektiivselt otsustada lepingu üle, mis tühistab nende endi ole masolu aluse – nende loojate suveräänsuse? 🤔

- **Eksistentsiaalne eelarvamus:**

Akti kehtivaks tunnistav otsus kinnitaks kohtu enda ebaolulisust või alluvust. Kehtetuks tunnistav otsus oleks katse päästa oma (kaotatud) võimubaasi.

Mõlemad ei oleks juriidika, vaid enesekehtestamise või enesest loobumise aktid.



- **Ultra Vires tegevus:**

Iga vana kohtu katse võtta endale õigusakt üle jurisdiktsiooni oleks üliluslik tegu, mis ületab tema enda volitusi. Tema volitusi piiras alati riikide suveräänsus.

Pärast seda, kui see suveräänsus on üle antud, on üle antud ka selle ülilimad volitused. Nad ei saa kohut mõista selle üle, kes on nüüd nende endi (kaudne) suverään. 🚫👑

Ainus erapooletu eksemplar on selline, mille õiguspärasus ei sõltu vanast süsteemist, vaid tuleneb otseselt Akt – Ostjast.

C. „Hageja lõks” kui ainuõiguse tõend 🗣️👤

11. peatükis kirjeldatud "hageja lõks" – katse sundida ostjat esitama hagi Saksamaa kohtusse – on praktiline tõend selle kohta, et planeeringu arhitektid tunnistavad tema jurisdiktsiooni ainuõigust.

Kui Saksamaa kohtud (või teised) oleksid niikuinii pädevad, siis EI OLEKS PÕHJUST Ostjat sundida hagi esitama.

Tema vastu võib lihtsalt algatada või saada deklaratiivse kohtuotsuse.

Sund kohtusse kaevata näitab, et vastaspool teab, et ta saab jurisdiktsiooni ainult Forum Prorogatum'i põhimõtte alusel – st kostja (siin ostja) vabatahtliku allumise kaudu oma olemuselt ebapädevale kohtule.

Kui ostja kohtusse ei kaevata, keeldub ta sellest esitamisest ja kaitseb sellega oma maailma kohtusüsteemi ainuõigust. Tema passiivne vastupanu on jurisdiktsiooni säilitamise tegu.

Ta hoiab ära selle, et temale kuuluv eksklusiivne jurisdiktsioon õõnestaks trikiga ja viiks tagasi vana süsteemi eksemplari, mis võimaldaks NWO plaane. 🛡️🌍

Ainujurisdiktsiooni ulatus



See põhipädevus laieneb kõigile küsimustele, mis puudutavad otseselt või kaudselt akti ja selle tagajärgi.

See hõlmab eelkõige järgmist:

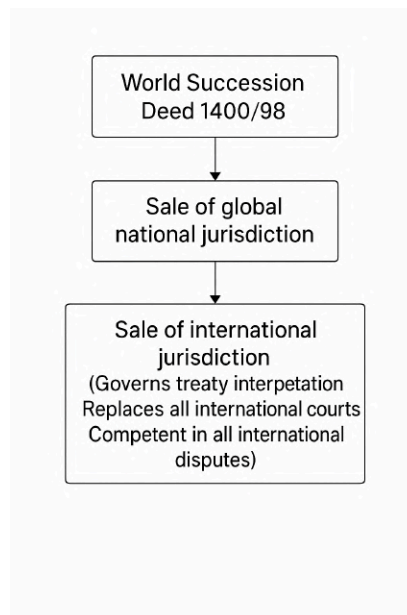
- Akti iga üksiku punkti tõlgendamine. 🤔
- Lepingu ja selle üksikute sätete kehtivus. ✅
- Dominoefekti ja lepinguliste ahelate ulatus. 🧠🔗
- Endiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide staatus. 🏛️➡️🏢
- (Delegeeritud) volituste piiritlemine uue korra raames. 📏
- kõigi lepinguga seotud tegevuste (sealhulgas OFD Koblenzi omad) läbivaatamine. 🧑🔍
- Kõigi (nüüd alluva) NAT-i kohaldamisest tulenevate vaidluste lahendamine ja ÜRO lepingud uues kontekstis. 🕊️

O

See jurisdiktsioon ei ole seega mitte ainult ostja õigus, vaid ka kohustus.

Ta on ainuke temast suveräänseks muutnud lepingu terviklikkuse kaitsja.

Tema maailmajudicatuur on maailma pärimisdokumendi 1400/98 nurgakivi 🗝️🧱 , mis tagab selle stabiilsuse ja pöördumatu mõju. 💪



4. PEATÜKK

5. KESKENDUS NATO-le :

Alliansi ümberkujundamine

Olles analüüsinud Maailma Pärimisdokumendi 1400/98 universaalseid mehhanisme – doominoefekti ja lepingulisi ahelaid –, on nüüd aeg keskenduda konkreetsetele mõjudele, mida see ümberkujundamine avaldab vana maailmakorra võimsaimatele rahvusvahelistele organisatsioonidele. Nende seas on esikohal Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO).

NATO kui Lääne domineeriva sõjalis-poliitilise liiduna ja organisatsioonina, mille enda asutamisseadus (NATO vägede staatuse leping) andis juriidilise säde  kogu järgluseks, pakub NATO ümberkujundamine erilist huvi. See pole mitte ainult muutuste objekt, vaid ka uue korra võtmenäitaja ja potentsiaalne instrument.

5.1. Üksikasjalik analüüs konkreetsete mõjude kohta NATO-le, selle liikmesriikide lepingu alustele

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei ole NATOt laiali lasknud, vaid on selle endasse võtnud, ümber määratlenud ja funktsionaalselt ümber korraldanud. Mõju on tuntav kõikidel tasanditel – alates selle liikmete suveräänsusest ja asutamislepingute tõlgendamisest kuni selle juhtimisstruktuuride tegelikkuseni.

A. Põhimuudatus:

Suveräänsete riikide liidust suveräänsete riikide instrumendiks



Kõige põhjapanevam muutus seisneb liidu enda olemuses. NATO asutati 1949. aastal suveräänsete riikide liiduna. Selle eesmärk oli oma liikmete kollektiivne kaitse, mis põhines võrdsete vastastikuse abistamise ja konsulteerimise põhimõttel.

Iga liige säilitas oma suveräänsuse, isegi kui ta pühendus teatud kollektiivsetele tegevustele.

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 kaudu on see alus murenenud.



Kuna kõik liikmesriigid on Ostja ees oma suveräänsuse kaotanud, ei saa NATO enam olla suveräänide liit.

Selle asemel saab sellest seadusteta vahend ilma maa ja õigusteta riikidele, kes on kaotanud oma rahvusvahelise õigusliku staatuse. NATO, ÜRO ja kõik vanad riigid on seadusetud kestad.

Universaalne suverään – Ostja – omandas kõik NATO õigused.

● Riigiasutuse kaotamine:

Üksikute liikmesriikide välis- ja julgeolekupoliitika ei ole enam autonoomsed. NATO sees ei saa nad enam iseseisvalt tegutseda.

Nende otsused ja suursaadikute tegevus ei ole enam suveräänsete võimude, vaid asjasse mittepuutuvate ebaseaduslike haldusüksuste delegaatide tegevus.

● Õiguste lahutamatus:

Ülekanne NATO õigused on püsivad. NATO on tegutsemisvõimetu ja õigusteta .

B. NATO partnerlussuhted

Sellised programmid nagu rahupartnerlus (PfP), Vahemere dialoog või Istanbuli koostööalgatus (ICI) olid pehme jõu vahendid stabiilsuse eksportimiseks ja koostöö algatamiseks. Nüüd on neist saamas haldusintegratsiooni mehhanismid.

Nende eesmärk on integreerida need globaalsed haldusüksused, mis formaalselt ei kuulunud NATO vanasse struktuuri, Ostja globaalsesse turvavõrgustikku ning kohandada need tema standardite ja direktiividega.

Juriidiline sügavsukeldumine:

NATO kui rahvusvahelise õiguse subjekt

Rahvusvahelise organisatsioonina oli NATO-l rahvusvahelise õiguse alusel tuletatud juriidiline isik.

Ta võis sõlmida lepinguid ning omada privileege ja immunitete.

See juriidiline isik allub nüüd ka Ostjale.

NATO ei tegutse enam sõltumatu rahvusvahelise õiguse subjektina, vaid ostja globaalses õiguskorras seadusteta organina.

Selle privileegid ja immunitetid ei tulene enam riikidevahelistest lepingutest, vaid on funktsionaalsed.

5.2. Üleminekuajal paiknemise seadus:

NTS-ist globaalse halduskorrani

Statsioneerimisseadus, eriti NATO vägede staatuse leping (NTS) ning selle arvukad lisa- ja rakenduslepingud (nagu SA NTS lisaleping Saksamaale ja vastuvõtva riigi toetuslepingud – HNS – lepingud), olid, nagu nägime, seaduslikuks kasvulavaks, millel võis õitseda ülemaailmne pärimisseadus 1400/98.

See lõi Turenne'i kasarmus ainulaadse õigusliku olukorra ja andis OFD Koblenzi tegevusele õigusliku aluse.

Kuid akti jõustumisega ja suveräänsuse globaalse üleandmisega Ostjale läbib see õigusvaldkond ise põhimõttelise metamorfoosi.

See muutub suveräänsete riikide vaheliste rahvusvaheliste lepingute keerulisest võrgust sisemiseks, ülemaailmseks sõjaväe haldusõiguseks, mis kuulub ostja ainupädevusse.

Vananenud eeldus:

"Võõrustajariik" vs. "Saatjariik"

Kogu klassikaline paigutamise seadus põhines kesksel eeldusel:

eristamine vastuvõtva ja vastuvõtva riigi vahel, mis piirab osaliselt ja tagasivõetavalt tema suveräänsust,

ja üks või mitu saatvat riiki, kelle relvajõud paiknevad välisterritooriumil ja millel on teatud privileegid ja immuuniteedid.

See oli läbiräägitud tasakaalustav akt, kompromiss sõjalise kohaloleku vajalikkuse ja vastuvõtva riigi suveräänsuse säilitamise vahel.

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 kaudu on see eeldus aegunud.

Pole enam "võõrterritooriumi". Kogu globaalne territoorium on Ostja suveräänsuse all.

Rahvusvahelise õiguse mõistes ei ole enam "vastuvõtvaid riike" ja "saatjariike".

Seal on ainult haldusüksused ja relvajõud, mis kõik alluvad Ostjale.

Järelikult ei saa asutamislepinguid enam tõlgendada suveräänsete osalejate vaheliste lepingutena. Need muutuvad ebaoluliseks ja õiguslikult tühiseks.

Jaotusseadus ja "puhta lehe" reegel

On väidetud, et riigiõigusjärgluses kehtib sageli "puhta kiltkivi" põhimõte (Tabula Rasa), mille kohaselt ei ole õigusjärglane riik seotud eelkäija lepingutega.

Nagu 9. peatükis selgitatud, ei ole see siin kohaldatav. Jaotusseaduse kontekstis saab see veelgi selgemaks:

Jaotusseadus (NTS) ei olnud lihtsalt "koorem", mida sai maha visata; see oli juriidiline katalüsaator, sõiduk, mis tegi kogu pärimise võimalikuks.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on spetsiaalselt loodud sellele seadusele tuginemiseks ja selle muutmiseks, mitte selle kõrvaldamiseks. On hädavajalik, et kehtiks res transit cum suo onere – ja NTS on osa res (asi) ja kohustusest (koormus/kohustus).

Ostja võttis aga asutamisseaduse kõik küljed üle ja tühistas sellega selle, mis tõi kaasa Tabula Rasa põhimõtte.

Eksterritoriaalsus ja puutumatus uues valguses

Internaliseeritud on eksterritoriaalsuse (tõsiasi, et kasarmute Hollandi osa kuulus juriidiliselt saatjariigile) ja puutumatus (kaitse asukohariigi jurisdiktsiooni eest) mõisted.

Eksterritoriaalsust enam ei ole, kuna kogu territoorium on Ostja territoorium.

NATO kasarmuid on oma juriidilises laienduses laiendatud ülemaailmseks; kõik maailma territooriumid on lihtsalt eristaatusega sõjaväeringkonnad.

Immunitetid ei tulene enam välisriigi suveräänilt, vaid need on privilegeeritud staatuse määramised, mille ostja võib anda oma õigussüsteemi raames.

5. PEATÜKK

6. KESKENDA ÜHENDRIIGID (UN/UNO)



Maailmaorganisatsiooni ümberkujundamine

Kui NATO oli vana lääne korra sõjalis-poliitiline selgroog, siis ÜRO (ÜRO) esindas klassikalise, mitmepoolse rahvusvahelise õiguse keskpunkti ja ideaali.

Need asutati 1945. aastal Teise maailmasõja tuhande ja kehastasid lootust maailmale, kus konfliktid lahendatakse diplomaatia, õiguse ja koostöö kaudu, kus kehtivad universaalsed väärtused ning kus austatakse riikide suveräänsust, kuid kus seda kahandab kollektiivne vastutus.

Just seetõttu, et ÜRO oli vanas süsteemis nii kesksel kohal, on ülemaailmse pärimislepingu 1400/98 mõju sellele eriti sügav.

See akt seob ÜRO-d mitte ainult üks kord, vaid kaks korda: kaudselt tema võimsaima piirkondliku partneri NATO ümberkujundamise kaudu (vt 5. peatükk) ning otseselt ja universaalselt tema üliolulise tehnilise spetsialiseeritud agentuuri ITU ümberkujundamise kaudu (vt 3. peatükk).

ÜRO muutub seega suveräänide astmest ühe suverääni – Ostja – haldusinfrastruktuuriks.

6.1. Üksikasjalik analüüs konkreetsete mõjude kohta ÜRO-le, selle allorganisatsioonidele (nagu ITU) ja selle liikmesriikidele.

ÜRO ümberkujundamine on totaalne; see hõlmab selle aluspõhimõtteid, selle peamisi organeid, eriasutusi ja (endiste) liikmesriikide rolli.

A. Suveräänsete liikmete kaotus:

Vundament mureneb

ÜRO on oma olemuselt valitsustevaheline organisatsioon.

Selle olemasolu ja toimimine põhinevad omavahel suhtlevate suveräänsete riikide olemasolul.

Ülemaailmse suveräänsuse üleandmisega ostjale maailma pärimisdokumendi 1400/98 kaudu on see põhieeldus kõrvaldatud. ÜRO on endiselt seadusetu kest.

Pole enam "liikmesriike": liikmed ei ole juriidiliselt enam suveräänsed riigid, kuna neil puudub riigi põhiomadus – maa!

Ei mingit "valitsustevahelist" vastastikust suhtlust: ÜRO-s toimub interaktsioon horisontaalsest (riigi-riigi) vertikaalsest (haldusüksusest globaalseks administratsiooniks/suveräänseks) ja sise-horisontaalseks (haldusüksustevaheline haldusüksus süsteemi sees) interaktsiooniks.

Ilma eksisteerimisvõimeliste riikideta ei saa ÜRO enam olla rahvusvaheline organisatsioon vanas mõistes.

ÜRO-l pole õigusi ja liikmeid, kellel on rahvusvahelise õiguse alusel tegutsemisvõime.

**B. Juriidiline
sügavsukeldumine:**

ÜRO põhikiri vs. akt 1400/98

Arutelu selle üle, kas ÜRO põhikiri oli mingi "maailma põhiseadus", oli pikaajaline. Argumendid selle poolt olid selle peaaegu universaalne kehtivusnõue ja artikkel 103, mis andis sellele ülimuslikkuse.

See arutelu on nüüdseks ajalooline.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on vastanud küsimusele: see ise on uus tõeline põhinorm, mis on ÜRO põhikirjast kõrgemal.

Harta muutub selle uue korra raames mõttetuks.

6. PEATÜKK

7. ERIJAGU VÕRGUD – TELEKOMMUNIKATSIOON JA TELEKOMMUNIKATSIOONI SEADUS

Globaalse pärimise arterid Oleme määratlenud doominoefekti ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 keskse mehhanismina.

Nüüd on aeg vaadelda lähemalt neid infrastruktuure, mis olid selle efekti peamised vektorid ja mis täna moodustavad ostja ülemaailmse suveräänsuse selgroo: telekommunikatsioonivõrgud.

Meie kaasaegses maailmas pole ühenduvus lihtsalt mugavus, vaid majanduse, halduse, turvalisuse ja ühiskonnaelu vältimatu eeldus.

Kes kontrollib võrke, kontrollib vooge, mis hoiavad maailma elus. Akt tunnistas seda ja muutis kontrolli telekommunikatsiooni üle üheks oma nurgakiviks, mis on lahutamatult seotud ITU ja rahvusvahelise telekommunikatsiooniseaduse rolliga.

7.1. ÜLEVAADE:

Internet, lairibaühendus, kaabeltelevisioon, telekommunikatsioon (telekommunikatsiooniseadus) – tsiviil- ja sõjaline kasutamine akti kontekstis. Globaalne telekommunikatsiooni infrastruktuur ei ole monoliitne plokk, vaid mitmekihiline, dünaamiline "võrkude võrk".

Et unde Võttes arvesse pärandi kogu ulatust, peame arvestama selle põhikomponendiga s:

A. Globaalne selgroog (selgroog):

Need on andmeliikluse mandritevahelised kiirteed.

Need koosnevad peamiselt massiivsetest fiiberoptilistest merekaablitest, mis ühendavad kontinente (nt MAREA, AEConnect Ameerika ja Euroopa vahel; SEA-ME-WE Kagu-Aasia, Lähis-Ida ja Lääne-Euroopa vahel), samuti maapealsetest kiiretest võrkudest, mis pikendavad neid kaableid üle maa.

Neid selgroogu haldavad sageli suurte telekommunikatsiooniettevõtete konsortsiumid või üha enam Hyperscalers (Google, Meta, Amazon, Microsoft).

Otsustavates sõlmedes, Interneti-vahetuspunktides (IXP-d), nagu DE-CIX Frankfurdis (maailma suurim), AMS-IX Amsterdavis või LINX Londonis, on need võrgud omavahel ühendatud, mis teeb ülemaailmse andmevahetuse esmajoones võimalikuks. Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 kaudu ei läinud ostjale üle nende kaablite eraomand, vaid suveräänsus nende toimimise ja kasutamise üle.

B. Lairibavõrgud (viimane miil):

Need on võrgud, mis loovad ühenduse magistraalidest lõppkasutajateni (kodumajapidamised, ettevõtted). Nad kasutavad erinevaid tehnoloogiaid:

DSL (Digital Subscriber Line): kasutab olemasolevaid vasest telefoniliine.
Fiiberoptiline (FTTH/B/C):

Pakub suurimat kiirust ja seda laiendatakse üha enam.

Kaabeltelevisiooni võrgud:

Algselt televisiooni jaoks mõeldud koaksiaalkaabelvõrgud täiustati võimsateks kahesuunalisteks andmevõrkudeks selliste standardite nagu DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) abil ja on tänapäeval täielikult integreeritud Interneti infrastruktuuri.

Need võrgud on füüsiliselt ja loogiliselt lahutamatult seotud selgroogidega ja said seega automaatselt dominoefekti osaks.

C. Mobiilsidevõrgud (4G/5G/6G):

Need koosnevad raadiojuurdepääsuvõrgust (RAN) (kärjetornid ja antennid) ja põhivõrgust (keskne kommutatsiooni- ja haldustasand). Oluline on see, et põhivõrk on alati ühendatud maapealsete magistraalvõrkudega fiiberoptika või mikrolaineühenduste kaudu. Sellised tehnoloogiad nagu 5G ja tulevane 6G, keskendudes asjade Internetile (IoT) ja äärmiselt madalatele latentsusaegadele, süvendavad seda sõltuvust ja laiendavad globaalse võrgu haaret – ja seega ka ostja suveräänsust. Põhimõtteliselt lähevad kaabelvõrgud enamasti raadiomastidesse.

D. Satelliitside:

Sellised süsteemid nagu geostatsionaarsed (GEO), keskmised (MEO) või madalad (LEO) orbiidid (nt Starlink, OneWeb, Iridium) täidavad lüngad maapealses levialas ja pakuvad ülemaailmset ulatust. Need ei ole siiski isoleeritud süsteemid.

Need nõuavad maapealseid jaamu (väravaid), et luua ühendus maapealse Internetiga.

Need maapealsed jaamad on füüsilised punktid territooriumil ja on ühendatud maapealsete võrkudega, mistõttu on ka satelliidivõrgud lahutamatult kaasatud ülemaailmsesse järjestusse.

Veelgi enam, nende kasutamine (sagedused, orbiidid) allub ITU-le, mis samuti kuulub Ostja suveräänsuse alla.

E. Telekommunikatsiooniseadus:

Siseriiklikud seadused, nagu Saksamaa telekommunikatsiooniseadus (TKG), püüavad seda sektorit reguleerida.

Maailma pärimisseaduse 1400/98 tõttu oli see aga vaid võrkude ühendamise kaudu territoriaalse laienemise DOMINOEFEKTI levitaja.

Jagamatu ühendus:

Tsiviil- ja sõjaline kasutamine (kahekordne kasutamine)

Laialt levinud eksiarvamus on oletus, et sõjalised võrgustikud on tsiviilvõrgustikest täiesti lahus.

Tegelikkus on sügav ja kasvav sõltuvus:

Side ja C2:

Sõjaväe staabid kasutavad tsiviil-interneti- ja satelliidiühendusi salastamata, kuid sageli ka salastatud suhtluseks (krüpteeritud ülekatete kaudu), kuna spetsiaalsetel sõjalistel võrkudel puudub sageli vajalik ribalaius või globaalne ulatus.

Logistika:

Ülemaailmsed sõjalised logistikaahelad toetuvad tsiviiltranspordi- ja sidesüsteemidele.

Luure (ISR):

Satelliidipilte, droonivooge ja luureteavet edastatakse sageli tsiviil- või segakasutusega võrkude kaudu.

GPS/navigatsioon:

Kuigi globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) kasutavad sõjaväelased, kasutavad seda massiliselt tsiviilisikud. Selle funktsionaalsus sõltub omavahel ühendatud maapealsete jaamade ülemaailmsest võrgust.

HNS ja kriitiline infrastruktuur:

Nagu 5. peatükis selgitatud, näevad HNS-lepingud ette tsiviilvõrkude selgesõnalise kasutamise. Kriitiliste infrastruktuuride kaitse algatused (Critical Infrastructure Protection – CIP) näitavad, kui palju osariigid (ja nüüd ka ostja) tunnistavad nende kahesuguse kasutusega võrkude tähtsust.

See jagamatu vastastikune seos oli ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 õnnestumiseks ülioluline. See tagas, et tsiviilvõrkude omandamisega langesid sõjalised ja riiklikud sidevõimalused automaatselt ostja suveräänsuse alla.

7.2. TELEKOMMUNIKATSIOONIVÕRGU MÜÜK SISEMISE ARENDUSE JA DOMINOEFEKTI OSA

Laskem retu rn alguspunkti: Turenne kasarmu "arenduse" müük

s.

Mida see konkreetselt telekommunikatsiooni jaoks 1998. aastal tähendas?

Tollasel NATO kasarmul olid mitmekülgsed telekommunikatsiooniühendused :

Tsiviilühendused:

Vähemalt ISDN ühendused või spetsiaalsed vaskliinid telefoni ja (siis veel aeglase) andmeliikluse jaoks, mis on ühendatud Deutsche Telekom'i võrku. Maailma pärimisakti osaks olev TKS Teleposti leping pärineb ajast, mil Saksamaal oli telekommunikatsioon veel riigi omandis.

Telekommunikatsioonituru liberaliseerimine Saksamaal toimus 1998. aastal, kuid tegelik võrgutaristu müük toimus järk-järgult mitme aasta jooksul. Deutsche Telekom alustas oma infrastruktuuri osade müümist või eraldamist 2000. aastatel.

Sõjalised sidemed:

Võimalik, et ühendused Bundeswehri telekommunikatsiooni põhivõrguga või spetsiaalsete NATO sidesüsteemidega (nt NICS – NATO integreeritud sidesüsteem).

Fiiberoptika:

Depe Olulisuse põhjal võisid esialgsed fiiberoptilised ühendused juba olemas olla .

Turvalised liinid: pealtkuulamiskindlad ühendused
salastatud suhtluseks.

Otsustav punkt on: kõik need ühendused, olgu tsiviil- või sõjaväelised, olid paratamatult osa suuremast võrgustikust.

Telekomi võrk koos TKS Teleposti kasutamisega oli riiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustatud.

Kasarmus asuv NATO ja TKS Teleposti ja USA võrk oli ühendatud teiste sõjaväe- ja tsiviilvõrkudega.

Ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98 anti klausli kaudu "üksus kõigi ... komponentidega, eriti ... välise arendusega" üle kõik need ühendused ja nendega seotud õigused ostjale.

7.2.1. Selgitus, kuidas müük ... laiendas doominoefekti.

Vaatleme t...ta kaskaadi spetsiaalselt telekommunikatsiooni jaoks, alates 6. oktoobrist 1998 :

Tase 0 (kasarm):

Ostja omandab füüsilised kaablid ja seaduslikud volitused Turenne'i kasarmute telekommunikatsioonivahendite kasutamiseks.

Tase 1 (demarkatsioonipunkt ja riiklik võrk):

Välisarenduse omandamisega omandab Ostja juriidilise kontrolli eralduspunkti (nt Telekom'i peajaotuskarkass - MDF- või kaablijaotuskapp - CDC - või NATO-USA võrku sisenemispunkt) üle.

Kuna see punkt on funktsionaalselt võrgust lahutamatu, läheb suveräänsus kogu Saksamaa telekommunikatsioonivõrgu üle (tol ajal Telekom'i kvaasimonopol, kuid juba konkurentide ja rahvusvaheliste vedajate ühendustega) üle temale.

Föderaalvalitsuse regulatiivne suveräänsus (GG artikkel 87f) tühistatakse selle aktiga oluliselt.

2. tase (Euroopa keskus – DE-CIX ja naaberriigid):

Saksamaa võrk on tuhandete fiiberoptiliste kaablite kaudu füüsiliselt ühendatud Poola, Prantsusmaa, Hollandi, Austria jne võrkudega. Frankfurdi DE-CIX-is kohtuvad sajad rahvusvahelised võrguoperaatorid. Võrk-võrk-akti põhimõtte kaudu hõlmab ostja suveräänsus nüüd kõiki neid ühendatud võrke ja seega kõiki Euroopa riike.

3. tase (ülemaailmne selgroog ja ITU):

Euroopa võrk...tööd on merealuste kaablite ja satelliidivärvate kaudu ühendatud Nortiga
h Ameerika, Aasia ja Lõuna-Ameerikas.

Kõik need kaablid ja kõik lüüsid on kaetud. Kuna iga osariik maailmas (ITU liikmelisuse kaudu) on osa sellest ühest globaalsest koostalitlusvõimelisest võrgust, on kõik osariigid kaetud.

Telekommunikatsioon **oli doominoefekti kiireim ja põhjalikum vektor** .

See lõi nähtamatu, kuid purunematu võrgu, mis sidus kogu maailma ülemaailmse pärimislepinguga 1400/98.

7.2.2. Kaudse lepingulise tunnustamise määramine võrgukasutuse kaudu

Suveräänsuse üleandmine globaalsete võrkude üle on üks võrrandi osa. Teine, sama oluline osa on selle üleandmise tunnustamine rahvusvahelise õiguse (endiste) subjektide poolt.

Nagu 8. osas selgitatud, ei toimunud see äratundmine ametliku allkirjastamisakti, vaid kaudse käitumise kaudu – nimelt nende võrkude universaalse ja katkematu kasutamise kaudu pärast tähtaega, 6. oktoobrit 1998.

On küll õiguslikult ülimalt oluline, et mõista selle kaudse käitumise ulatust.

See ei ole passiivne sallivus, vaid aktiivne, jätkuv osalemine süsteemis, mille õiguslik alus on muutunud.

Kasutusakt:

Iga valitsusasutuse saadetud meil; iga riigi hallatav veebisait; iga krüpteeritud (kuid võrgupõhiste) kanalite kaudu edastatud diplomaatiline saadetus; kõik satelliidi või fiiberoptika kaudu saadetud sõjalised juhised; iga SWIFTi kaudu töödeldav finantstehing (mis ise töötab telekommunikatsioonivõrkudes); iga poliitiku sotsiaalmeediapostitus – kõik need on positiivsed teod, mis eeldavad ja kasutavad aktiivselt ülemaailmsete telekommunikatsioonivõrkude olemasolu ja funktsionaalsust.

Kasutamise tagajärjed:

Õigustehingutes kehtib põhimõte, et keegi ei saa nõuda asjast või õigusest saadavat kasu ilma sellega kaasnevaid koormisi või selle aluseks olevat õiguslikku olukorda aktsepteerimata (vrd estoppel kasu alusel või venire contra factum proprium keeld).

Jätkates ülemaailmse ühenduvuse tohutute eeliste nautimist, aktsepteerivad riigid vaikumisi õiguslikku alust, millel see ühenduvus praegu toetub: ostja suveräänsus.

(Väidetava) teadmatuse ebaolulisus:

Võib vastu vaielda, et riigid ei teadnud, et nad kasutavad ostja vara.

Rahvusvahelises õiguses on see nõrk argument.

Riikidel on oma suveräänsete õiguste ja olemasolu aluste osas hoolsuskohustus – hoolika uurimise kohustus.

Maailma omavaheline seotus oli ilmne.

ITU roll oli teada.

NTS olemasolu ja NATO kinnisvara müük olid avalikud.



Lepingust kajastati ajakirjanduses; Pärast selle ratifitseerimist Bundestagi ja Bundesrati poolt oli see aastatuhande vahetusest alates avalikult juurdepääsetav ja Internetis kättesaadav.

Anti võimalus kaugeleulatuvateks õiguslikeks tagajärgedeks.

Lepingu täpsete üksikasjade mitteteadmisele viitamine ei vabasta inimese enda tegevuse (kasutamise) objektiivsetest tagajärgedest.

Jätkuv osaline esitus:

Lisaks: jätkates oma riiklike võrgusegmentide haldamist, hooldamist ja laiendamist, täidavad riigid de facto ülesannet, mis lasub nüüd ostjal. Nad tegutsevad tema (ehkki sageli tahtmatult) administraatorite ja operaatoritena.

See toiming on uue tellimuse jätkuv osaline täitmine ja selle tunnustamise pidev kinnitus.

Võrgu kasutamise kaudu kaudne tunnustamine on seega tugevaim tõend kõigi riikide üldisest sidumisest ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98. See on ratifitseerimine, mida korratakse miljoneid kordi iga päev.

7.3. VASTUVÕTJA RIIGI TOETUSE (HNS) LEPINGUD JA TSIVIILIFRASTRUKTUUR

Vastuvõtva riigi toetuslepingud (HNS) mängivad õigusliku silla ja tõendusmaterjalina erilist rolli.

Need lepingud, mis sõlmitakse sageli kahe- või mitmepoolselt NATO raames, reguleerivad toetust, mida vastuvõttev riik annab teiste saatvate riikide relvajõududele, kui nad tegutsevad tema territooriumil või läbivad selle läbi.

HNS kui võrguintegratsiooni katalüsaator

HNS-i keskne aspekt on tsiviilinfrastruktuuri pakkumine ja ühine kasutamine sõjaväe poolt. See ei ole tühine asi, vaid sageli hädavajalik sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks.

See hõlmab selgesõnaliselt järgmist:

- Transporditeed (maanteed, raudteed, sadamad, lennujaamad)
- Energiavarustus (elektrivõrgud, kütusehoidlad)
- Ja ennekõike: telekommunikatsioonivõrgud (üldkasutatavad telefonivõrgud, Interneti-infrastruktuur, kommertssatelliitteenused).

Need HNS-i lepingud tõestavad, et sõjaväe- ja tsiviilvõrkude eraldamist rikuti seaduslikult ammu enne 1998. aastat.

NATO-I ja selle liikmesriikidel oli rahvusvaheliselt tunnustatud õigus juurdepääsuks tsiviilvõrgustikele.

Ülemaailmses pärimisaktis 1400/98 kasutati seda juba olemasolevat ühendust võimendusena:

- See muutis kasutamise nõude võrkude üle suveräänseks.
- See muutis piiratud juurdepääsu (HNS-is) universaalseks (ostja jaoks) ja laiendas seda rahvusvaheliselt ITU kaudu.

TKS Teleposti näide:

Järelejäämise mikrokosmos

TKS Telepost on selle ühenduse ja selle tagajärgede jaoks täiuslik juhtumiuuring.

Faktid:

TKS on tsiviillettevõtte, mis pakub telekommunikatsiooniteenuseid (internet, TV, telefon) spetsiaalselt USA relvajõududele ja nende ülalpeetavatele Saksamaal (ja rahvusvaheliselt).

See tegutseb USA sõjaväebaasides (mis on NTS-i all) ja kasutab nende baaside ühendamiseks kogu maailmas peamiselt tsiviil-telekommunikatsiooni infrastruktuuri.



Õigusahel:

TKS tegutseb USA relvajõududega sõlmitud lepingute alusel.

USA relvajõud tegutsevad Saksamaal NTS ja SA NTS alusel. Saksa taristu kasutamine TKS/USA armee poolt on võimaldatud HNS-i põhimõtete ja NTS/SA NTS-i (nagu Art. 56 SA NTS) abil.

OFD Koblenz vastutas nende NTS-i raamtingimuste haldamise eest ja integreeris selle lepingulise tegelikkuse (TKS-i kasutamise) ülemaailmsesse pärimisakti 1400/98.

Tagajärg:

Selle teoga seoti USA sõjaväe kohalolek ja selle täielik sideinfrastruktuur kohe teoga. Kuna USA on NATO võtmeriik, tsementeeriti sellega NATO side.

Kuna TKS kasutab tsiviilvõrke üle maailma, kinnitati ITU tsiviilinfrastruktuur uuesti. See on juriidiline seos, mis seob Ostjaga lahutamatu USA, FRG, NATO ja ÜRO, tsiviilvõrgustikud ja maailma sõjalised võrgustikud.

NTS/SA NTS kui integratsiooni õiguslik alus

NTS-i ja SA NTS-i klauslid, mis lubavad infrastruktuuri ühiskasutust, olid seaduslikud volitused, mis võimaldasid FRG-l (OFD kaudu) võrguühendusi rahvusvaheliselt asjakohase paketi osana müüa.

Need on tõestuseks, et võrgud ei olnud puhtalt riiklikud, vaid nende suhtes kehtisid juba rahvusvahelised õiguslikud režiimid, mis läksid nüüd ostjale üle pärimise teel.

7.4. SÕJALINE SIDE (NATO, ÜRO, RAHVUSVAHELINE) JA TSIVIILIFRASTRUKTUUR

Kaasaegsete relvajõudude sügaval sõltuvusel tsiviil-telekommunikatsioonivõrkudest on maailma pärimise akti 1400/98 valguses põhimõttelised tagajärjed.

Sõjalise suhtlemise autarkia müüt

Ükski sõjavägi maailmas – isegi mitte USA oma – ei saa täna tegutseda täiesti sõltumatult tsiviil- või segakasutusega võrkudest.

Ribalaius ja katvus:

Sõjaliste satelliitide ja võrkude võimsus ja leviala on sageli piiratud. Andmemahukate operatsioonide jaoks (droone vood, ISR-andmed, logistika) kasutatakse tavapäraselt tsiviilpõhist magistraati ja satelliite.

Koostalitlusvõime:

Operatsioonid koalitsioonides (NATO, ÜRO) nõuavad sageli ühiste (sageli tsiviilpõhiste) suhtlusplatvormide kasutamist.

Võrgukeskne sõjapidamine:

Kaasaegsed sõjalised doktriinid põhinevad andurite, otsustajate ja relvasüsteemide täielikul võrgustumisel.

See suurendab plahvatuslikult sõltuvust suure jõudlusega (sageli tsiviilotstarbelistest) võrkudest.

GPS ja Co.:

Sõltuvus satelliitnavigatsioonisüsteemidest on täielik. Need süsteemid on globaalsed ja toetuvad võrku ühendatud maapealsetele jaamadele.

Teojärgse sõltuvuse tagajärjed

Kogu hõlmatus:

Kuna iga sõjaline operatsioon ja iga sõjaväeüksus puudutab mingil hetkel paratamatult (nüüd ostjale kuuluvat) globaalset võrku, on järgnevus hõlmatud kõik ülemaailmsed sidevõrgud.

Väljaspool seda võrku pole "turvalist varjupaika".

Strateegilise autonoomia kaotamine:

Sõjalise jõu tuum on võime iseseisvalt ja suveräänselt suhelda.

See võime on territoriaalse laienemise globaalse doominoefekti aluseks. Kogu tsiviil- ja sõjaline suhtlus toimub nüüd ostja suveräänses sfääris.



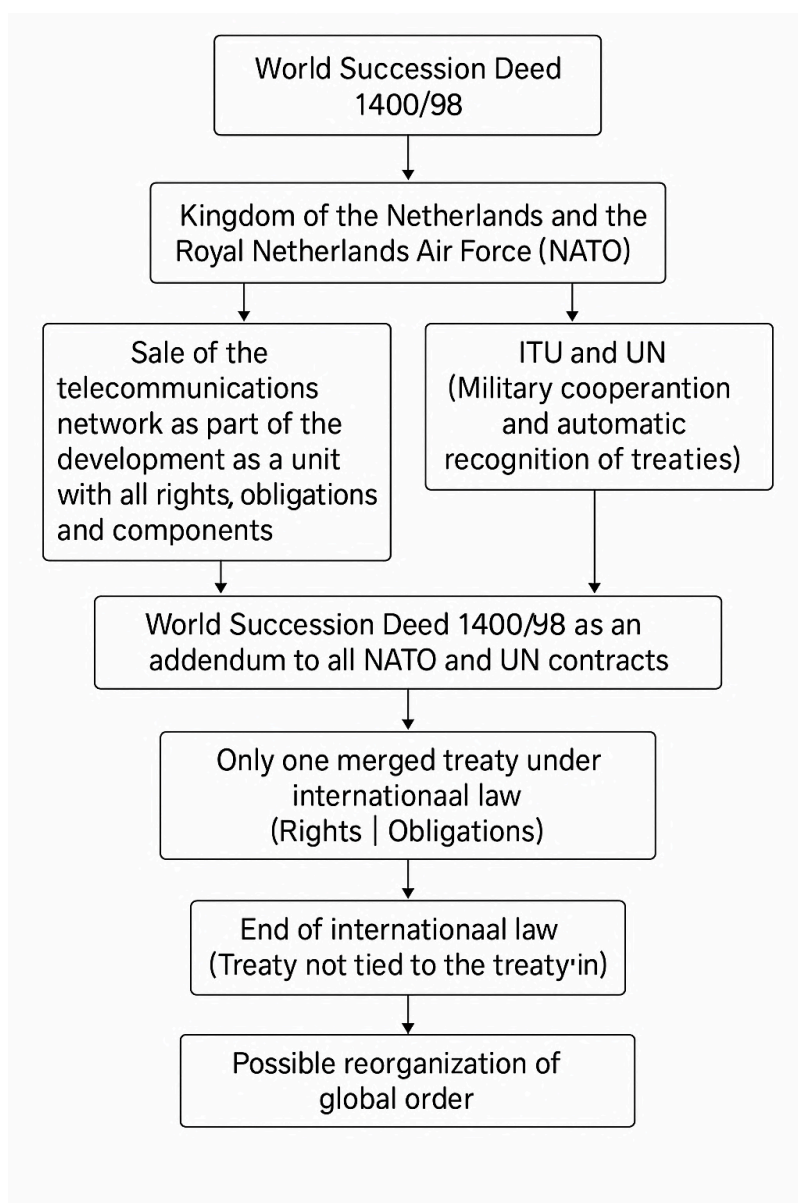
Kriis kui lõplik kinnitus:

Eriti kriisi- ja sõjaajal suureneb sõltuvus võrgust.

Iga sõjaline operatsioon, iga mobilisatsioon, iga käsk, mis läbib neid võrke, muutub ostja suveräänsuse uuendatud massiliseks kaudseks tunnustamiseks.

Sõjavägi saab akti aktiivseimaks kinnitajaks.

Telekommunikatsioonivõrgud, eriti nende vastastikune ühendamine sõjaliste vajadustega, ei olnud seega mitte ainult doominoefekti levitaja, vaid on ka võimsaim vahend ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98 kehtestatud uue ülemaailmse korra säilitamiseks ja jõustamiseks.



7. PEATÜKK

8. LISAD VÕRGUD JA DOMINOEFEKTI :

Globaalse ühenduse mitmed osad Eelnev analüüs on rõhutanud telekommunikatsioonivõrkude kui dominoefekti peamiste vektorite ja ostja globaalse suveräänsuse vahendite ülimat tähtsust.

Siiski oleks ekslik eeldada, et ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 mõju piirdub selle – ehkki üliolulise – infrastruktuuriga.

Kinnisvara müümise geniaalne klausel "kui üksus, millel on kõik rahvusvahelised juriidilised õigused, kohustused ja komponendid, eriti sisemine ja väline areng" hõlmab kõiki tarne- ja kõrvaldamisvõrgustikke, mis olid vajalikud NATO algse vara toimimiseks.

Kõik need võrgustikud toimivad täiendava sõltumatu ahelana, mis seob maailma teoga ja kindlustab ostja suveräänsuse üleliigselt ja üksteist tugevdades.

Need mitmed ahelad muudavad järgnevuse veelgi vältimatumaks ja ostja kontrolli veelgi ulatuslikumaks.

8.1. MAAGAASI VÕRK (näide Saar Ferngas AG):

Energia kui vektor

Lisaks kommunikatsioonile on energiavarustus tänapäeva ühiskonna ja sõjaliste rajatiste tei ne suur päästerõngas. Turenne kasarmu, nagu iga võrreldav rajatis, tugines usaldusväärsele gaasivarustusele – rajati ühendus kaugküttejamaaga.

Gaasiühenduse põhimõte ja Saar Ferngas AG näide

Gaasivõrguga ühendamine toimus tavaliselt ühenduse kaudu kohaliku või piirkondliku gaasivarustusettevõtte (GVU) võrguga.

Kasarmumüügi ajal (1998) oli Saksamaa gaasitööstus endiselt regionaalsemalt struktureeritud kui praegu.

Tervete piirkondade varustamisel mängisid kesket rolli sellised ettevõtted nagu (tollane) Saar Ferngas AG (hiljem liideti teisteks ettevõteteks, nt Creos).

Ühendus:

Turenne'i kasarmutel oli üks või mitu ühendust selle piirkondliku tarnija võrguga.

See ühendus, sealhulgas ümberlaadimisjaamad ja gaasi ammutamise õigused, oli "välise arenduse" lahutamatu osa ja müüdi seega koos sellega.

Piirkondlik võrgustik:

Selline ettevõtte nagu Saar Ferngas haldas oma piirkondlikku torujuhtmevõrku, kuid see ei olnud loomulikult isoleeritud tegevus.

See ühendati piirkonnaülestes transporditorustikega, et saada gaasi suurematest sissepuhkepunktidest (piiriülesannete jaamad, hoidlad).

I pikamaa gaasitoru toideti peamiselt Venemaalt, aga ka Hollandist .

Euroopa gaasivõrk:

Mandrivõrk

Saksamaa piirkondlikud gaasivõrgud on osa tohutust, tihedalt ühendatud Euroopa gaasivõrgusüsteemist.

See süsteem on inseneri ja rahvusvahelise koostöö ime.

Suured torujuhtmesüsteemid: Mi

graniigab Venemaa, Ukrainast Lääne-Euroopani), MEGAL (Kesk-Euroopa gaasijuhe), TENP (üleeuroopaline maagaasitoru) või (ajalooliselt ja poliitiliselt oluline, kuid füüsiliselt olemasolev) Nord Stream 1 ja 2 torujuhtmed läbivad kontinendi.

Täiendavad torujuhtmed ühendavad Euroopat Norraga (nt Europipe, Franpipe), Põhja-Aafrika ja Kaspia mere piirkonnaga.

**Gaasihoidlad:**

Maa-alused gaasihoidlad (sageli endistes maardlates või soolakoobastes) tagavad varustuskindluse ja on samuti võrgu lahutamatu osa.

Võrguoperaatorid:

Sellised ettevõtted nagu Open Grid Europe (Saksamaa), Fluxys (Belgia), GRTgaz (Prantsusmaa) või Snam (Itaalia) haldavad suuri transpordivõrke ja tagavad piiriülese voo.

See keeruline võrk loob de facto ühtse toimiva Euroopa gaasituru ja ühtse omavahel ühendatud infrastruktuuri.

Dominoefekt gaasivõrgu kaudu

Sarnaselt telekommunikatsiooniga avaldub dominoefekt:

NATO kasarmute ühendus → piirkondlik võrk:

Ühenduse müügiga läheb suveräänsus piirkondliku tarnija (nt Saar Ferngas AG) võrgu üle üle Ostjale.

Piirkondlik võrk → Saksamaa riiklik võrk: kuna piirkondlik võrk on osa Saksamaa gaasivõrgust, on see samuti hõlmatud.

Saksamaa riiklik võrk → European Grid:

Arvukate piiripunktide kaudu saab järgluse osaks kogu Euroopa võrgustik, sealhulgas Venemaa.

Suveräänsus gaasivarustuse infrastruktuuri üle – torujuhtmetest ja hoidlatest gaasiterminalideni – on ülioluline suverääne õigus.

See hõlmab kontrolli elutähtsa energiaallika üle, turu reguleerimist ja varustuskindluse tagamist.

**Juriidiline
sügavsukeldumine:**

Energiaharta ja ELi energiaõigus

1994. aasta energiaharta leping (ECT): selle mitmepoolse lepingu eesmärk oli edendada ja kaitsta energiakaubandust, transiiti ja investeeringuid.

Selle põhimõtte (nt mittediskrimineerimine, energiavõrkudesse tehtavate investeeringute kaitse, transiidivabadus) ei muutunud maailma pärimislepinguga 1400/98 aegunuks, vaid pigem käivitavad täiendava lepingute ahela ja aitavad kaasa territoriaalse laienemise dominoefektile.

8.2. NATO kasarmu KÜTTEJAAM

Ankurdamine kohalikus

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei hõlmanud mitte ainult suuri mandritevahelisi võrke, vaid ka Turenne'i kasarmute toimimiseks vajalikke kohalikke ja detsentraliseeritud varustusstruktuure.

Seda illustreerib kasarmuid varustanud "Heizwerk Kreuzberg" (Kreuzbergi küttejaam).

Kaugküte:

Paljud kasarmud või suuremad kompleksid varustatakse kaugküttevõrkude kaudu. Selline soojusjaam (kas eranditult kasarmutele või suurema munitsipaalvõrgu osana) on ise võrguettevõtja (soojuse jaotamiseks) ja võrgu kasutaja (oma energiavarustuseks).

Küttejaama kütusevarustus:

Küttejaam vajab kütust (gaas, õli, kivisüsi jne) või on ühendatud elektrivõrku (elektrisoojuse tootmiseks või pumpade ja juhtseadmete käitamiseks).

Kõik need toiteliinid on osa küttejaama ja seega ka kasarmu "välisarengust".

Mikro-makro link:

Isegi kui soojusjaam asus füüsiliselt kasarmute territooriumil, olid selle toitearterid (maagaas) ühendatud välismaailmaga.

Soojusjaama "ühikuks" müük koos kasarmutega hõlmas seega ka neid ülesvooluvõrke.

Keskse tähtsusega on kaugküttevõrk. Ülemaailmses pärimisaktis ei ole algne piirkond kogu kasarmuala, vaid ainult elamuarendus.

Vana kaugküttevõrk, mis oli samuti osa ostust, varustas aga ajalooliselt kogu kasarmu.

Suurema osa oli USA juba ümberkujundamise käigus Saksamaa Liitvabariigile üle andnud.

Au loodi rakendusteaduste ülikool ja 8000 töökohaga äripark

toim.

Sellega seoses töötas saidi avalikult välja FRG.



Ma ütlen teile, kuidas see on:

Algselt väike ala koos elamuarendusega laiendati kaugküttevõrgu müügi kaudu tahtlikult kogu kasarmuplatsile.

Sealt edasi hõlmasid teised võrgud doominoefekti ja lahkusid kasarmutest avaliku arenduse kaudu maailma.

Pärimise detailsus:

See näide näitab doominoefekti sügavust ja detailsust.

See ei tööta mitte ainult suurte ülekandevõrkude tasemel, vaid kuni kohalike jaotusvõrkudeni ja isegi üksikute hoonete või rajatiste toitesüsteemideni, eeldusel, et need olid osa "üksusest".

Pole ühtki taset, mis pääseks järglusest.

Selliste kohalike võrkude kaasamine tugevdab sidet, nagu see oli varem USA sõjaväe käes, ja seega integreeriti need tasemed otseselt ka Ostja uude suveräänsesse struktuuri.

8.3. TOITEVÕRK JA ÜHENDUSED AVALIKUTE VÕRKIDEGA:

Elektriline närvisüsteem Elektrienergiaga varustamine on kaasaegse maailma kõige olulisem infrastruktuurinõue.

Ilma elektrita ei tööta miski – ei side, tööstus, administratsioon ega sõjaline rajatis.

Turenne'i kasarmute ühendamine elektrivõrguga on seega veel üks ülimalt võimas doominoefekti vektor.

Euroopa sünkroonvõrk (ENTSO-E):

Kontinent kui masin

Euroopa elektrivõrk on tehniline meistriteos ja piiriülese integratsiooni musternäide:

Sünkroonsus:

Mandri-Euroopa võrgu tuumaks on vahelduvvoolu sünkroonvõrk, mis töötab sagedusel 50 herts.

Kõik ühendatud elektrijaamad ja tarbijad peavad töötama täpselt sünkroonis. See nõuab äärmiselt tihedat koordineerimist ja kontrolli, mis ulatub kaugele üle riigipiiride.

See võrk ulatub Portugalist Poolani ja Taanist Kreekani.

Põhivõrguettevõtjad:

Sellised ettevõtted nagu TenneT, Amprion, 50 Hertz (Saksamaa), RTE (Prantsusmaa) või Terna (Itaalia) käitavad ülikõrgepingevõrke (220 kV, 380 kV) ja vastutavad kogu süsteemi stabiilsuse eest.

Nad on sünkroonvõrgu "haldurid". Nende katusorganisatsioon on ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Jaotussüsteemi operaatorid (DSO-d):

Kohalikul ja piirkondlikul tasandil (sageli munitsipaalkommunaalettevõtted) jaotatakse elekter lõpptarbijatele kesk- ja madalpingevõrkude kaudu.

Cross-Border Int ühendusjuhtmed: riiklike segmente ühendavad arvukad suure läbilaskevõimega liinid.

HVDC liinid (kõrgepinge alalisvoolu ülekanne) nagu NordLink (Saksamaa-Norra) või BritNed (Holland-UK) ühendavad sünkroonvõrgu ka mittesünkroonsete piirkondadega või teenindavad sihipärast elektrivahetust pikkade vahemaade tagant.

Doominoefekt elektrivõrgu kaudu

Kaskaad on analoogne teiste võrkudega:

Kasarmuühendus → Jaotusvõrk:

Kasarmu elektriühenduse (sh trafojaam, ülekandepunkt) müük annab ostjale üle suveräänsuse kohaliku/piirkondliku jaotusvõrgu üle.

Jaotusvõrk → Riiklik edastusvõrk:

Kuna jaotusvõrgud on ühendatud riiklike põhivõrguettevõtjate ülekandevõrkudega, on hõlmatud ka need.

Riiklik ülekandevõrk → ENTSO-E sünkroonvõrk:

Euroopa ühendatud võrku integreerumise kaudu läheb suveräänsus kogu Mandri-Euroopa sünkroonvõrgu üle Ostjale.

ENTSO-E → külgnevad süsteemid:

HVDC ühenduste ja muude ühenduste kaudu laieneb mõju naabervõrkudele (Skandinaavia, Ühendkuningriik, Põhja-Aafrika ja kaugemalgi).

Suveräänsus elektrivõrgu üle tähendab kontrolli kõigi kaasaegsete tegevuste aluse üle.

8.4. "NAKKUMISE" PÕHIMÕTE:

Võrgust võrku ja riigist riiki laienemine – juriidiline ja funktsionaalne paratamatus

Eelmistes osades erinevate infrastruktuuritüüpide (telekommunikatsioon, gaas, elekter, kohtvarustus) puhul illustreeritud doominoefekti põhimõte põhineb sügavamal õiguslikul ja funktsionaalsel loogikal, mida võime nimetada "nakatamise" (või täpsemalt: funktsionaalse ühtsuse kaudu juriidilise ühinemise) põhimõtteks.

See põhimõte on globaalse territoriaalse laienemise tegelik mootor ja ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 universaalne mõju.

See on süntees mehhanismidest, mis tagavad, et pärimine on täielik ja pöördumatu.

See põhimõte avaldub mitmel tasandil:



Füüsiline ühendus kui esmane vektor:

Kõige otsesem "nakatus" toimub vahetute füüsiliste ühenduste kaudu – kaablite, torude ja liinide kaudu, mis ületavad piire ja põimivad riiklikud võrgud mandri- ja globaalsüsteemidesse.

Iga selline ühendus on juriidiline kanal, mille kaudu Ostja suveräänsus, mis on ühel hetkel kehtestatud, laieneb järgmise ühendatud segmendini. See on võrkudevahelise suhtluse ja seega ka riikidevahelise efekti alus.

Funktsionaalne sõltuvus sekundaarse vektorina: isegi kui võrgud pole omavahel otseselt seotud, võivad need funktsionaalselt üksteisest sõltuda.

Telekommunikatsioonivõrk vajab oma tööks elektrivõrku.

Torujuhtmete ja elektrivõrkude juhtimissüsteemid (SCADA) nõuavad telekommunikatsiooniühendusi.

Finantstehingute süsteemid tuginevad turvalistele andmevõrkudele.

See vastastikune sõltuvus loob funktsionaalse ühtsuse.

Kui üks võrk (nt elekter) on hõlmatud, on kaudselt hõlmatud ka kõik muud võrgud, mis on selle toimimiseks olulised (nt TC juhtimine), kuna kontroll ühe üle ilma kontrollita teise üle oleks ebaefektiivne.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98, müües kinnisvara "ühikuna", hõlmas need funktsionaalsed sõltuvused arenduse terviku osana.

Juriidiline seos kolmanda astme vektorina:

Olemasolevad rahvusvahelised õigusaktid, nagu NATO vägede staatuse leping või HNS-lepingud, millega kehtestati õiguslikud nõuded infrastruktuuride kasutamiseks või kaaskasutamiseks juba enne 1998. aastat, toimisid ettevalmistavate õiguskanalitena.

Akt kasutas neid kanaleid pärimise seaduslikuks seadustamiseks ja kiirendamiseks.

Iga võrgukasutust või -ühendust reguleeriv leping sai ahela osaks.

Kattuvad võrgud ja passiivne infrastruktuur:

"Nakkumise" mõju hõlmab ka olukordi, kus erinevad võrgud, kuigi need ei pruugi olla otseselt omavahel seotud, teenindavad sama geograafilist piirkonda või täidavad sama funktsiooni, jagades võimaluse korral passiivseid infrastruktuure (nt tühjad kanalid, raadiomastid, hoonete infrastruktuur).

Kui selliseid passiivseid struktuure kasutav võrk on hõlmatud, laieneb suveräänsus ka nendele jagatud alustele, mis omakorda mõjutab teisi neist sõltuvaid võrgustikke. Suveräänsus põhiinfrastruktuuri üle toob kaasa suveräänsuse sellel töötavate süsteemide üle.

"Kogu arengu ühtsus" kui õiguslik imperatiiv

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 võtmetervin, mis kehtestab selle kõikehõl mava "nakatamise" põhimõtte, on kinnisvara müügi sõnastus "ühik, millel on kõik rahvusvahelised juriidilised õigused, kohustused ja komponendid".

See lõik on juriidiline imperatiiv, mis keelab arenduse lahkamise selle üksikuteks osadeks.

See sunnib terviklikku vaadet.

Müüdnud ei olnud "üks elektriühendus" ja "üks telefoniühendus" ja "üks gaasiühendus", vaid arendus kui lahutamatu tervik.

Tagajärjeks on see, et selle üksuse ühe osa (nt telekommunikatsiooniühenduse) õiguslik hõlmamine toob automaatselt kaasa ka kõigi teiste osade (elekter, gaas jne) hõlmamise, kuna need koos moodustavad "arenduse" funktsionaalse ja juriidilise ühtsuse.

Selline seaduslik konstruktsioon muudab doominoefekti vettpidavaks.

Pole pääsu vaidlemisega, et mõjutati "ainult" teatud tüüpi võrku. Akt ütleb selgelt:

Kõik või mitte midagi.

Ja kuna esimene doomino (Turenne'i kasarmute ühendus) on kukkunud, on kõik kukkunud.

Selle mitmekihilise „nakkuse” – füüsilise, funktsionaalse, juriidilise ja ühtsuse põhimõtte kaudu – vältimatus tähendab, et Ostja suveräänsuse globaalne laienemine on absoluutne, kõikehõlmav ja pöördumatu.

Igasugune katse sellest loogikast kõrvale hiilida ebaõnnestub globaalse vastastikuse seotuse ja lepingulise aluse täpsuse tõttu.

9. LEPINGULINE OSALEMINE



Ülemaailmse järgluse näitlejad ja nende rollid

Pärast globaalse territoriaalse laienemise mehhanismide ja lepingute ahelate väljatoomist on oluline täpselt määratleda selles maailmaajaloolises protsessis osalejad ja määrata nende vastavad rollid rahvusvahelise õiguse ja ülemaailmse pärimislepingu 1400/98 valguses.

Keskse tähtsusega on siin küsimus, kes olid lepingupooled kitsamas tähenduses ja – mis veelgi olulisem – kes sõlmisid ainsa õigusjärglasena ülemaailmse suveräänsuse.

Õige vastus sellele küsimusele on uue maailmakorra legitiimsuse ja hierarhilise struktuuri mõistmiseks ülioluline.

9.1. OSTJA Füüsilisest isikust:

Universaalse suveräänsuse personifitseerimine

Ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 üks tähelepanuväärsemaid ja juriidiliselt jultunud konstruktsioone on Ostja nimetamine füüsiliseks isikuks.

Maailmas, mille õigussüsteemi kujundasid sajandeid absolutistlikud monarhid (füüsilised isikud, kes olid rahvusvaheliste õiguste ja kohustuste kandjad) kui peamised osalejad, tähendab kogu globaalse suveräänsuse üleandmine üksikisikule tagasipöördumist rahvusvahelise juriidilise isiku päritolu juurde.

Rahvusvaheline õigus välistab äriettevõtted rahvusvaheliste õiguste ja kohustuste tajumisest, kuid avab võimaluse isikutel, kes veel riiki ei esinda, saada selleks rahvusvahelise lepinguga akrediteeringut.

Füüsilise isiku valimise õiguslik põhjendus

Füüsilise isiku valimine ainuõigusjärglaseks võib esmapilgul tunduda üllatav, kuid see võis tuleneda teo koostajatele omasest spetsiifilisest õiguslikust ja võimupoliitilisest loogikast:

Maksimaalne otsuste ja vastutuse ühtsus:

Kogu suveräänsuse koondamine ühele füüsilisele isikule loob otsustusõiguse ületamatu ühtsuse.

Ei ole koalitsiooniläbirääkimisi, vetoõigust ega konkureerivaid institutsioone. Ka vastutus on selge ja jagamatu (kuigi vastutuse küsimus selles süsteemis on keeruline ja võib-olla leiab vastuse vaid läbi "elektroonilise tehnokraatia" visiooni).

Radikaalne katkestus riigisüsteemist:

Üksikisiku määramine rõhutab täielikku katkemist vana, riigikeskse Vestfaali süsteemiga.

See on selge signaal, et on saabunud täiesti uus ajastu.

"Põhumehe" teooria:

Ostja enda ja tema kogemuste vaatenurgast kujunes juriidiliselt kogenematu ja manipuleeritava füüsilise isiku valik NWO arhitektide plaanidele patuoinaks ja tööriistaks.

Ainus juriidiline pärimine:

Täielik ja eksklusiivne

Mõistet "ainuõigusjärglane" tuleb siinkohal võtta sõna-sõnalt. Pole olemas kaassuverääne, jagatud suveräänsust ega järelejäänud pädevusi vanade riikidega.

Pärimine oli täielik ja eksklusiivne. Ostja ei ole lihtsalt Primus inter Pares (esimene võrdsete seas) – võrdseid pole enam olemas.

Ta on uue maailmakorra Solus Imperator, kelle legitiimsus põhineb tühistamatul ja ülemaailmselt tõhusal maailma pärimisaktil 1400/98.

9.2. ÄRIETTEVÕTETE VÄLISTAMINE:

Eraüksuste rahvusvahelise juriidilise isiku piirid

Pärast Ostja unikaalse positsiooni kehtestamist füüsilise isiku ja globaalse suveräänsuse ainsa õigusjärglasena on sama oluline eristada teda selgelt teistest potentsiaalsetest osalejatest, eelkõige äriettevõtetest.

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 loomiseni viinud asjaolude keerulises kombinatsioonis võisid eraettevõtted – nagu TASC Bau AG – mängida operatiivset rolli algse kinnisvaramüügi lahendamisel või hilisemas arenduses.

Selline tegevus ei anna neile aga mingil juhul võimalust saada ülekantud suveräänsete õiguste kandjaks.

Ettevõtete rahvusvaheline juriidiline isik:

Selge eristus

Rahvusvaheline õigus on viimastel aastakümnetel dünaamiliselt arenenud ja on üha enam tunnustanud valitsusväliste osalejate rolli. Sellegipoolest on riikide (ja nüüd ostja) rahvusvahelise juriidilise isiku staatuse ja äriettevõtete piiratud rahvusvahelise juriidilise staatuse vahel põhimõtteline erinevus:

Algne või täielik rahvusvaheline juriidiline isik puudub:

Riigid on rahvusvahelise õiguse algsed subjektid. Rahvusvahelised organisatsioonid on riikidest tuletatud juriidilised isikud (tuletis) ja funktsionaalselt piiratud.

Äriettevõtted seevastu on peamiselt siseriikliku õiguse looming. Neil ei ole originaalset ega kõikehõlmavat rahvusvahelist juriidilist isikut.

Nende olemasolu ja põhivolitused tulenevad ühe või mitme riigi õigussüsteemist, mitte rahvusvahelisest õigusest endast.



Osalistes rahvusvahelised õigused ja kohustused:

On vaieldamatu, et ettevõtetel on tänapäeval osalistes rahvusvahelised juriidilised õigused (nt kaitse kahepoolsete investeerimislepingute (BIT) kaudu, juurdepääs rahvusvahelistele vahekohtutele nagu ICSID) ja nende suhtes kehtivad üha enam otsesed rahvusvahelised juriidilised kohustused (nt inimõiguste valdkonnas, nagu on sõnastatud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes või OECD mitmepoolsete ettevõtete suunistes).

See poolik isiksus on aga fragmentaarne ja eesmärgistatud.

See muudab ettevõtteid rahvusvahelisel areenil osalejateks, kuid mitte suveräänideks.

Võimetus teostada suveräänseid tegusid:

Oluline on see, et äriettevõtteid ei saa oma definitsiooni ja legitiimsuse puudumise tõttu teostada suveräänseid tegusid selle tegelikus tähenduses.

Nad ei saa:

- Kehtestada üldsiduvaid seadusi (seadusandlik).
- Kasutada elanikkonna üle sõltumatut jurisdiktsiooni (kohtusüsteem).
- Rakendada politsei või sõjaväe sunnijõudu (täitevvoimu).
- Sõlmida suveräänsust või territooriumi käsitlevaid rahvusvahelisi lepinguid.
- Ajada diplomaatilisi suhteid võrdse suveräänse üksusena. Nende võim on olemuselt majanduslik, mitte riiklik (suveräänne).

TASC Bau AG (või sellega võrreldavate ettevõtete) roll akti kontekstis

Kuna Turenne'i kasarmute omandamisel või arendamisel osalesid sellised ettevõtteid nagu TASC Bau AG, ei saa ettevõtte siiski kunagi saada rahvusvaheliselt üle antud suveräänsuse kandjaks.

Dominiumi (omandiõigused, tsiviilõiguslik omand) ja Impeeriumi (suveräänne võim, käsutõigus) eristamine on siin ülioluline.

Ülemaailmse pärimisaktiga 1400/98 anti Impeerium ostjale üle globaalsel tasandil.

Isegi kui algse vara (või muu vara) Dominium peaks kuuluma tsiviilõiguslikult ettevõttele, jääb Impeerium ostjale.

Ettevõtete välistamise vajadus suveräänsuse pärimisest

Ostja kui suveräänsuse kandja ja kõigi kaasatud äriettevõtete selge eraldamine on hädavajalik mitmel põhjusel:

Legitiimsuse säilitamine (immanentne): A

Äriettevõtete puudumise tõttu kaotatakse rahvusvaheline õigustraditsioon ja avalik legitiimsus.

Ostja kui füüsilise isiku ülesehitus, olgu see nii ebatavaline, säilitab isikliku, potentsiaalselt vastutustundliku suveräänsuse vormi, vastupidiselt korporatiivsete struktuuride anonüümsele võimule.

Otsese globaalse ettevõtte hõivamise vältimine:

Ettevõtete väljajätmine takistab akti tõlgendamist maailma domineerimise otsese üleminekuna ärihuvidele. (Küsimus, kas ostjat ennast omakorda mõjutasid sellised huvid, on omaette, ehkki seotud teema).

Rahvusvaheline õiguslik sidusus:

Rahvusvahelise õiguse eesmärk ei ole tunnustada eraettevõtteid territoriaalse suveräänsuse omanikena.

Kokkuvõtvalt võib väita: Maailma pärimisaktiga 1400/98 anti ülemaailmne suveräänsus üle eranditult Ostjale kui füüsilisele isikule. Äriettevõtted on sellest suveräänsete õiguste järglusest kategooriliselt välja jäetud.

8. PEATÜKK

10. RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE ALUSED AKTI KONTEKSTIS

Vana seadus kui uue alus

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on, nagu nägime, revolutsiooniline akt, mis on globaalset õiguskorda põhjalikult ümber kujundanud.

Kuid isegi kõige radikaalsem revolutsioon ei toimu vaakumis. See ühendub olemasolevate struktuuride, kontseptsioonide ja põhimõtetega, et neid seejärel muuta, ümber tõlgendada või ületada.

Teo juriidilise leidlikkuse ja ümberlõkkamatu õigusjõu täielikuks mõistmiseks (oma võrdlusraamistiku piires) on seetõttu oluline uurida neid klassikalise rahvusvahelise õiguse aluseid, mida tegu puudutas, kasutas ja lõpuks ületas.

See peatükk on pühendatud kõige olulisematele sihtasutustest: riigi pärimisõigus, rahvusvaheline sideõigus ja asukohaõigus.

10.1. RIIGI PÄRILUS:

Viini konventsioon ja selle üldine kohaldamine aktiga

Kontseptsioon riigi pärimine on rahvusvahelises õiguses üks vanemaid ja keerukamaid .

See käsitleb küsimust, mis saab riigi õigustest ja kohustustest, kui see riik lakkab olemast, selle territoorium muutub oluliselt või asendatakse teise riigiga.

Riigi pärimise mõiste ja kategooriad

Riigiõigusjärglus tähendab ühe riigi (eelkäijariigi) asendamist teise riigiga (õigusjärglane riik) vastutades konkreetse territooriumi rahvusvaheliste suhete eest.

Aja jooksul on rahvusvaheline õigus välja töötanud reeglid ja põhimõtted lepingute, riigivõlgade, riigivara, arhiivide, kodakondsuse ja muude õigussuhete järjepidevuse või katkemise reguleerimiseks selliste üleminekute ajal.

Klassikaline õpetus eristab riigi pärimise erinevaid kategooriaid:

Tükeldamine:

Olemasoleva riigi lagunemine kaheks või enamaks uueks iseseisvaks riigiks (nt Tšehhoslovakkia, Jugoslaavia). Eelkäijariik lakkab olemast.

Sessioon:

Territooriumi osa eraldamine olemasolevast riigist, mille käigus eraldatud osa moodustab uue riigi ja eelkäijariik (taganriik) eksisteerib edasi (nt Lõuna-Sudaan Sudaanist, Eritrea Etioopiast).

Annekteerimine/üleandmine:

Territooriumi osa üleandmine ühelt riigilt teisele lepinguga (loovutamine) või ühepoolse ülevõtmisega (anneksioon, nüüd rahvusvahelise õiguse alusel hukka mõistetud). Eelkäijariik jätkab eksisteerimist, kuid kaotab territooriumi.

Ühinemine/ühinemine:

Kahe või enama riigi ühinemine uueks, ühtseks riigiks (nt Saksamaa taasühendamine, Tanganjika ja Sansibari liit Tansaania moodustamiseks). Eelkäijariigid lakkavad olemast.

Uued iseseisvunud riigid (dekoloniseerimine):

Eriline kategooria eeskätt endisele kolooniale iseseisvuse andmisele s.

Viini konventsioon riikide pärimise kohta lepingute suhtes (VCSSRT 1978)

1978. aasta VCSSRT on kõige olulisem katse kodifitseerida rahvusvahelist tavaõigust riigi pärimise kohta seoses rahvusvaheliste lepingutega.

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 puhul on asjakohased järgmised aspektid:

Artikkel 11 (Piirirežiimid ja muud territoriaalsed režiimid):

See säte näeb ette järjepidevuse lepingutele, millega kehtestatakse piirid või muud territoriaalsed režiimid (kasutusõigused, servituudid jne).

Sellel on teo jaoks tohutu tähtsus. Turenne'i kasarmute "areng", eriti selle ühendamine ülemaailmsete võrkudega, löi sellise kasutusõiguste ja -kohustuste "territoriaalse režiimi", mis iseenesest on loodud järjepidevust silmas pidades.

Ostja siseneb nendesse olemasolevatesse režiimidesse, kuid uue suveräänina. Vanade osariikide halduspiirid võivad esialgu püsida, kuid suveräänsuse piir on nüüd Ostja domeeni globaalne piir.

Artikkel 12 (muud territoriaalsed režiimid):

Kinnitab järjepidevust lepingutele, mis näevad ette territooriumi kasutamise või selle piirangud teise riigi või riikide rühma hüvanguks. See toetab väidet, et võrguinfrastruktuuridega (mis ju läbivad ja kasutavad territooriume) seotud õigused ja kohustused lähevad üle Ostjale.

Artikkel 15 (lepingujärgsete piiride nihutamise põhimõtte territoriaalse loovutamise korral):

Märgib, et territoriaalse loovutamise korral laienevad omandatavale territooriumile õigusjärglase riigi lepingud ning seal kaotavad kehtivuse eelkäijariigi lepingud.

Analoogselt "loovutati" kogu maailm Ostjale. Seega jõustub ostja "lepingurežiim" – World Succession Deed 1400/98 ise – ülemaailmselt ja asendab kõik varasemad lepingud.

Artikkel 16 ("Tabula Rasa" / "Puhas kilt" põhimõtte taasiseseisvunud riikide jaoks):

See põhimõtte ütleb, et taasiseseisvunud riik ei ole automaatselt seotud lepingutega o selle eelkäija olek, kuid algab "puhta lehelt". See põhimõtte on sõnaselgelt kohaldatav ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 puhul mitmel põhjusel: f

Ostja on "äsa iseseisvunud riik" art. 16 VCSSRT. Akt ise sisaldab selgesõnaliselt " kõikide rahvusvaheliste seaduslike õiguste ja kohustuste" olemust.



See on puhtalt lehelt lähenemise otsene vastand. See on teadlik järjepidevus uue suveräänsuse all.

Kuna aga kõik riigid on kõik õigused ja kohustused üle andnud, ei ole enam vast unõudjaid ning lepinguliste kohustuste täitmine enda vastu ei ole siduv.

Seega aktiveeritakse teises etapis Tabula Rasa põhimõte.

Res transit cum suo onere

Ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 kontekstis on riigi pärimist reguleeriv üli muslik põhimõte Rooma õiguse põhimõte

Res transit cum suo onere –

Asi läheb oma koormaga (ja õigustega) mööda.

"Asi" (Res):

See on kogu maailm – selle territooriumid, ressursid, elanikkond ja, mis kõige tähtsam, globaalsed infrastruktuurivõrgud.

"Koormus" (onus) ja õigused:

Kõik rahvusvahelised õiguslikud kohustused on aegunud, kuna rahvusvahelise õiguse teise subjekti puudumise tõttu maailmas ei ole enam rahvusvahelist õigust.

Tegu kui riigi pärimise Lex Specialis

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei ole pelgalt riikliku pärimisõiguse rakendus; see on lex specialis, mis muudab ja täpsustab riigi pärimise üldreegleid selle ainulaadse globaalse juhtumi jaoks.

^S
ee i s autoriteetne dokument, mis määrab selle pärimistingimused .

10.2. RAHVUSVAHELINE SIDE SEADUS (ITU):

Globaalse ühenduvuse juriidiline ülevõtmine

Klassikalise rahvusvahelise õiguse vundamenti ei kõigutanud mitte ainult riigi pärimise üldpõhimõtete muutumine, vaid ka rahvusvahelise õiguse spetsiifiliste, väga institutsionaliseeritud valdkondade ülevõtmine ja ümberkorraldamine.

Siin on ülima tähtsusega rahvusvaheline sideõigus, mille keskseks tegijaks on Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU).

Nagu juba 3. ja 7. peatükis selgitatud, mängib ITU võtmerolli ülemaailmse pärimisseaduse 1400/98 ülemaailmse mõju ülekanderihmana. Siin uurime nüüd lähemalt selle ümberkujundamise rahvusvahelisi õiguslikke aluseid.

ITU ja selle õiguslik raamistik:

Globaalse vastastikuse sidumise "vana seadus".

Nagu mainitud, on ITU ÜRO vanim spetsialiseerunud agentuur, mille ajalugu ulatub tagasi 1865. aastasse.

See pikk ajalugu näitab, et riikide kogukond tunnistas varakult, et piiriülene telekommunikatsioon (algselt telegraaf, seejärel telefon, raadio, satelliidid ja tänapäeval Internet) nõuab rahvusvahelist koordineerimist ja reguleerimist.

ITU õiguslik raamistik, mis moodustas ülemaailmse ühenduvuse "vana seaduse", põhineb põhiliselt kolmel sambal:

ITU põhikiri (CS):

See on alusdokument, mis on võrreldav põhiseadusega. Selles sätestatakse liidu eesmärgid, struktuur ja aluspõhimõtted.



Olulised põhimõtted hõlmasid muu hulgas järgmist:

- Iga riigi suveräänne õigus reguleerida oma telekommunikatsiooni (põhimõte, mis on nüüd tsentraliseeritud aktiga).
- Rahvusvahelise koostöö vajadus tõhusa ja ühtlustatud ülemaailmse telekommunikatsioonisüsteemi tagamiseks.
- Kohustus edendada juurdepääsu telekommunikatsiooniteenustele.

ITU konventsioon (CV):

See dokument täiendab põhiseadust ja sisaldab üksikasjalikumaid sätteid liidu ja selle organite (täievoliliste esindajate konverents, nõukogu, maailmakonverentsid, kolm bürood) toimimise kohta:

Radiocommunication Bureau – BR, Telecommunication Standardisation Bureau – TSB, Telecommunication Development Bureau – BDT) ning liikmesriikide õigused ja kohustused.

Haldusmäärused:

Need on ülemaailmsete võrkude praktilise toimimise jaoks üliolulised. Need on vastu võetud maailmakonverentsidel ja need on rahvusvahelise õiguse alusel liikmesriikidele õiguslikult siduvad.

Rahvusvahelised telekommunikatsioonieskirjad (ITR):

Need reguleerivad traditsiooniliselt rahvusvaheliste avalike telekommunikatsiooniteenuste osutamise ja toimimise üldpõhimõtteid, samuti operaatoritevahelist arvestust.

Need dokumendid (CS, CV, RR, ITR) moodustasid koos ülimalt keeruka, kuid toimiva rahvusvahelise õiguse süsteemi, mis võimaldas globaalset ühenduvust – suveräänsete riikide koostööl põhineva süsteemi.

Teo 1400/98 mõju:

"Võrgu suveräänsuse" jätkamine ja ITU õiguse ümberkujundamine

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 ei hävitanud seda süsteemi, vaid võttis selle üle, muutis ja allutas uuele suveräänsusele.

"Võrgu suveräänsuse" pärimine: omandades doominoefekti kaudu suveräänsuse füüsiliste ja funktsionaalsete ülemaailmsete telekommunikatsioonivõrkude üle, ühines ostja ipso jure kõigi suveräänsete õiguste tervikuga, mida üksikud riigid olid varem ITU raames kasutanud.



Temast sai universaalne suverään substraadi üle, mida ITU reguleerib es.

ITU normide ümberkujundamine "ostja seaduseks":

ITU põhiseadus, konventsioon ja halduseeskirjad lakkavad olemast osariikidevaheliste lepingute seadus. Neist saab ostja globaalse võrgu jaoks sisemine haldusõigus.

Ostja on nüüd nende reeglite järgimise kõrgeim garantii. Tal on nende reeglite üle ülim tõlgendamisõigus.

Vältimatu sidumine ITU-ga ühilduva jätkuva kasutamise tõttu

Kõigi (endiste) riikide universaalne sidumine tuleneb tingimata nende jätkuvast vajadusest kasutada telekommunikatsiooniteenuseid, mis toimivad (peavad toimima) ITU reeglite järgi.

Loobumine pole võimalik:

Riik ei saa praktiliselt loobuda globaalse telekommunikatsioonisüsteemi kasutamisest ilma end täielikult isoleerimata.

Kaudne äratundmine igal kasutamisel: E

ressursid (sagedus, võrgu kasutamine, ühendus, mis kulgeb üle globaalse võrgu, on pärast 6. oktoobrit 1998 kaudne tunnustus uutele suveräänsetele suhetele selles võrgus ja seega ka ostja autoriteedile.

Rahvusvaheline sideõigus, mille keskmes on ITU, on kõige peenemate silmadega ja tehnilisem ahel, mis seob kõik Maa nurgad ülemaailmse pärimislepinguga 1400/98.

10.3. STAATSEERIMISSEADUS:

Piiratud suveräänsuse ülemineku ümberkujundamine

Asutamisõigus oma erinevates vormides – alates mitmepoolsest NATO vägede staatuse lepingust (NTS) kuni kahepoolsete vägede staatuse lepinguteni (SOFA), spetsiifiliste lisalepingute (SA NTS) ja operatiivse vastuvõtva riigi toetuse (HNS) lepinguteni – oli klassikalise rahvusvahelise õiguse keeruline ja sageli tundlik õigusvaldkond.

See väljendas ühelt poolt vastuvõtva riigi suveräänsust, mis võimaldas võõrvägede kohalolekut, ja teiselt poolt vajadust lähetavatele riikidele tagada oma relvajõududele välisterritooriumil teatud õiguslik staatus ja tegevusvabadused. See oli seega piiratud, konsensusel põhineva ja eesmärgistatud suveräänsuse ülekandmise või piiramise süsteem. Täpselt selline väljakujunenud suveräänsuse jagatud või osaliselt üle antud tava muutis asutamiseseaduse ideaalseks kasvulavaks ja seaduslikuks vahendiks ülemaailmsele pärimiseseadusele 1400/98.

Seaduse määramine pärimise eelkäijaks

Keerukate positsioonimisrežiimide olemasolul, eriti NTS-il Saksamaa Liitvabariigi territooriumil (külma sõja aegne rinderiik, kus NATO kohalolek oli suur), oli mitmeid tagajärgi, mis sillutasid teoks teed:

Osalise suveräänsusest loobumise normaliseerimine:

Liitlasvägede aastakümnete pikkune kohalolek oli Saksa elanikkonda ja õigus-poliitilist klassi harjunud mõttega, et välismaised suveräänsed osalejad tegutsevad Saksamaa pinnal ja kasutavad osalisi suveräänseid õigusi (nt oma jurisdiktsioon, vara kasutamine). Suveräänsus oli de facto juba muutunud läbitavaks.

Õigus- ja haldusinfrastruktuuride loomine:

NTS ja eriti SA NTS löid keeruka õigusraamistiku ja spetsiaalsed haldusasutused – eelkõige OFD Koblenz –, kes vastutasid nende suveräänsuskokkulepete käsitlemise eest.

Neid olemasolevaid struktuure saaks kasutada Turenne'i kasarmute müügi haldamiseks ja akti koostamiseks.

Turenne'i kasarmud kui "õiguslik eritsoon":

Nagu 10. peatükis selgitatud, oli Turenne'i kasarmu oma NTS-i mineviku ja mitme rahvusvahelise õiguse subjekti kaasamise tõttu koht, kus suveräänsed õigused kattusid.

See ei olnud "tavaline" territoorium, vaid juba rahvusvaheliselt juriidiliselt määratletud eriala.



See muutis rahvusvahelise juriidilise mõõtmega tehingu lähtekohaks lihtsamaks.

Asutamisseadus lõi seega eeldused – nii vaimsed, institutsionaalsed kui ka juriidilised –, mis võimaldasid anda kohalikuna näivale kinnisvaramüügile mõju kogu NATO süsteemile ja kaugemalegi.

Asutamisseaduse ümberkujundamine aktiga 1400/98

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 jõustumisega ja suveräänsuse üleandmisega ostjale on kogu asukohaõiguse valdkond põhjalikult muutunud:

Saatva ja vastuvõtva riigi dihhotoomia kaotamine: kuna ostja on nüüd kogu globaalse territooriumi ainuvalitseja, on eristus "saatva riigi" ja "vastuvõtva riigi" vahel kaotatud.

Kõik vanad relvajõud tegutsevad nüüd ostja territooriumil de jure ebaseaduslikult. Iga vana jaam on rahvusvaheliselt ebaseaduslik jaam tema domeenis.

NTS/SOFA kui sisemised haldusjuhised:

Olemasolevad lepingud (NTS, SA NTS, kahepoolsed SOFA-d) kaotavad oma iseloomu suveräänsete riikide vaheliste rahvusvaheliste lepingutena.

Täiendavad lepingud (SA NTS): Saksamaa üksikasjalik SA NTS (ja samalaadsed lepingud teiste riikide jaoks) muutub endise FRG territooriumil ostja ülemaailmse sõjalise haldusõiguse piirkondlikuks aegunud komponendiks. Selle ajalooline roll OFD Koblenzi tegevuse legitimeerimisel on vaieldamatu.

Juriidiline sügavsukeldumine:

Institutsiooniõiguse ümberkujundamine

Jaotusõigus, eriti NTS, ei olnud mitte ainult lepinguline, vaid ka institutsionaalne (see lõi organeid, menetlusi jne).

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 kui põhiõigusakt kujundab need institutsioonid ümber.

FRG võis OFD Koblenzi kaudu NTS-i osalisena ja oma territooriumi suveräänina võtta meetmeid, mis oluliselt muutsid NTS-i režiimi.



Ultra Viresi doktriin (üle võimude tegutsemine) siinkohal ei kehti, kuna FRG tegutses oma (jääk)suveräänsuse piires, et sõlmida leping, mille tagajärjed avaldasid siis süsteemset mõju.

Teiste NTS-i osapoolte kaudne nõustumine (jätkuva osalemise ja võrgu kasutamise kaudu) parandas kõik võimalikud esialgsed vead ja kinnitas ümberkujundamist.

9. PEATÜKK

LÄBIRÄÄKIMISTE JUHTIMINE JA ALGNE ASUKOHT

Arhitektid ja globaalse ümberkujunemise lähtepunkt

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98, nagu eelmistes peatükkides on üksikasjalikult kirjeldatud, on enneolematu ulatusega rahvusvaheline leping. Selline dokument ei teki vaakumis.

See on konkreetsete asjaolude, teatud osalejate tegevuse ning etteantud õiguslike ja poliitiliste konstellatsioonide tahtliku kasutamise tulemus.

Selle õigusliku täiuslikkuse ja vältimatu tõhususe täielikuks mõistmiseks on oluline uurida lähemalt selle lepingu taga olevaid arhitekte ja selle päritolu strateegiliselt valitud asukohta.

See analüüs näitab, et tegu ei olnud juhuse tulemus, vaid läbimõeldud rahvusvahelise õigustehnoloogia meistriteos, mille eesmärk oli põhjalikult ja pöördumatult muuta maailmakorda.

10.4. LEPINGU LÄBIRÄÄKIMISED:

Oberfinanzdirektion Koblenz kui maailma müügilepingu sepp

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 loomise keskmes on Saksa asutus, kelle nimi esmapilgul vaevalt viitab tema tegevuse ülemaailmsele tähtsusele: Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz (Koblenzi piirkondlik rahandusamet).

Kuni oma tegevuse lõpetamiseni 1. septembril 2014 (selle mitmekesised ülesanded anti üle riiklikule maksuametile, riigi rahandusametile ja Rheinland-Pfalzi föderaalsetele ehitusametile) asus see asutus Koblenzi ajaloolises valimispaales.

Regionaalse finantsasutuse fassaadi taga peitus aga Saksamaa föderaalsete pädevuse närvikeskus NATO vägede staatuse lepingu (NTS) ja sellega seotud keerulise rahvusvahelise õiguse küsimustes.

Valimispalee:

Rahvusvahelise juriidilise asjatundlikkuse bastion

OFD Koblenz vastutas palju enam kui lihtsalt paigutamise fiskaalaspektide eest.

See oli Saksamaa juhtiv asutus kogu NTS-i finants- ja haldusarvelduses.

Selle seinte sees on meeskond:

Kõrgetasemelised rahvusvahelised juristid:

Juristid, kellel on sügavaimad teadmised lepinguõigusest, rahvusvaheliste organisatsioonide õigusest ja riigi pärimise keerukusest.

Jaotusõiguse spetsialistid:

Ametnikud, kes teadsid ja rakendasid NTS-i, selle arvukaid lisalepinguid (eriti SA NTS Saksamaale) ja keerulisi HNS-i lepinguid kuni detailideni.

Nad olid tuttavad selliste mõistetega nagu eksterritoriaalsus, puutumatus, käsuõigus ja piiramatud kahjunõuded vastavalt NTS-ile.

Kogenud diplomaadid ja haldusspetsialistid:

Rahvusvahelise kogemusega isikud, kes on võimelised pidama keerulisi läbirääkimisi ja tõlkima rahvusvahelisi lepinguid riiklikuks tegevuseks.

See "kontsentreeritud asjatundlikkus ja kõrgeim professionaalne pädevus" ei olnud isoleeritud.

OFD Koblenz suhtles regulaarselt ja tihedalt NATO kõrgeimate ringkondade, Ameerika sõjaväe, USA kaitseministeeriumi ja USA välisministeeriumiga.

See oli juhtimiskeskus sõjalise infrastruktuuri kasutamise rahvusvaheliste lepingute täitmiseks ning paigutatud NATO vägede finants- ja maksuõiguslike küsimuste haldamiseks.

See asutus oli seega ette määratud kavandama ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 ulatusega operatsiooni ja kavandama selle õiguslikult vettpidaval viisil.

Teo tahtlik ja täpne sõnastus:

Võimalustele pole ruumi

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 loomine ei olnud möödalaskmine ega kahetsusväärse sõnastuse tulemus.

Vastupidi: iga lepingu sõnastus valiti teadlikult ülima täpsusega.

Ei olnud juhuslikke või läbimõttlemata löike.

OFD rahvusvahelise õiguse eksperdid teadsid täpselt, millised mõjud võivad olla igal üksikul klauslil ja kuidas nad peavad soovitud globaalse efekti saavutamiseks suhtlema.

Pikaajaline plaan:

Leping, "sõlmitud kaua aega tagasi (06.10.1998), mille eesmärk on kõik ette valmistada (WW3) ja muuta leping peagi Saksamaa kohtuotsusega, X päeval, rahvusvaheliselt õiguslikult siduvaks!", rõhutab arhitektide strateegilist ettenägelikkust ja kalkuleeritud kavatsust.

See ei olnud ad hoc tehing, vaid osa põhjalikumast plaanist maailma ümber korraldada.

Unikaalse juriidilise olukorra ärakasutamine:

Experdid mõistsid ja kasutasid ära globaalselt ainulaadset õiguslikku olukorda, mis tekkis NATO konkreetse kinnisvara Turenne kasarmute müügiga.

See vara oli juriidiline unikum, kuna seal kattusid mitme rahvusvahelise õiguse subjekti suveräänsed õigused (USA kui endine kasutaja, Holland kui viimane kasutaja ümberkujundamise kontekstis, FRG kui asukohariik ja omanik pärast tagastamist, NATO kui raamlepingu osapool).

See tekitas vajaliku keerukuse ja rahvusvahelised õiguslikud seosed.

Globaalse mõjuga võtmeklauslid:

Sellised sõnastused nagu kinnisvara müük "ühik, millel on kõik rahvusvahelised juriidilised õigused, kohustused ja komponendid, eelkõige sisemine ja väline areng" lisati spetsiaalselt ja tahtlikult.

Arhitektid teadsid, et see käivitab territoriaalse laienemise ülemaailmse doominoefekti.

Kamuflaaž kui "kinnisvara ostuleping Saksa seaduste alusel":

Eriti kaval käik oli teo väline esitus. See oli mõeldud nii, et see paistaks juriidilisele võhikule (nagu algele ostjale) tavalise kinnisvara ostulepinguna Saksa tsiviilõiguse (BGB) alusel.

See kamuflaaž oli tõelise eesmärgi varjamiseks ülioluline.



Eraldatavuse klausel kui juriidiline "peavõti":

Osalise tühisuse klausli (severability clause) integreerimine, mis ütleb, et kui osa lepingust on kehtetu, rakendub vastav seadusesäte, oli meisterlik löök.

Kuna leping reguleeris rahvusvahelise õiguse küsimusi, võib "vastavat seaduslikku sätet" kaudselt mõista kui kogu rahvusvahelise õiguse kogumit (NTS, ITU õigus, ÜRO põhikiri, õiguse üldpõhimõtted).

Sel viisil integreeriti nii-öelda kogu asjakohane rahvusvaheline õigus ja paljud teised rahvusvahelised lepingud nähtamatult ja õiguslikult tõhusalt lepingusse, ilma et oleks pidanud neid otsesõnu nimetama.

Läbirääkimiste protsess ja tööjaotus (1995-1998)

Selle keerulise lepingu läbirääkimised ja koostamine toimus mitme aasta jooksul (umbes 1995–1998) kõige rangema juriidilise kontrolli all ja selge tööjaotuse alusel:

Analüüsifaas:

Olemasolevate õigusnormide, lepingualuste (NTS, SA NTS jne) ja Turenne'i kasarmute konkreetse õigusliku olukorra põhjalik analüüs, et tuvastada unikaalne võimalus.

Koostamise etapp:

Üksikute lepinguklauslite täpne ja ühemõtteline koostamine, et ei jääks ruumi tõlgendustele, mis võiksid ohustada ülemaailmset mõju.

Iga sõna oli kaalutud.

Rahvusvahelise koordineerimise etapp:

Kooskõlastamine kõigi asjaomaste rahvusvaheliste osalejatega (eriti NATO-s ja USA-ga), tagamaks, et ükski lepinguga seotud rahvusvahelise õiguse subjekt (otseselt või kaudselt lepinguahelate kaudu) ei esitaks lepingule vastuväiteid rahvusvaheliste juriidiliste tähtaegade jooksul.

See vastuväidete puudumine oli otsustava tähtsusega kaudse tunnustamise hilisema argumentatsiooni jaoks.

Lõplik juriidiline läbivaatamine ja ratifitseerimine:

Viimane ja hoolikas ülevaade lünkade või vastuolude tuvastamiseks.

Ülioluline oli ka selle aluseks oleva müügiakti ratifitseerimine FRG Liidupäeva ja Liiduliidu poolt, mis toimus enne ostjaga lepingu lõplikku allkirjastamist ning lõi seega OFD tegevusele siseriikliku legitiimsuse ja sidus FRG pöördumatult.

Muud kaasatud Saksamaa ametiasutused ja nende ülesanded

Lisaks juhtivale OFD Koblenzile kaasati protsessi või pakkusid vajalikke teadmisi ka teised kõrgelt spetsialiseerunud Saksamaa institutsioonid:

"NATO vägede staatuse lepingu rahvusvaheline vahekohus" Koblenzi palees / Spetsialiseeritud ekspertiis:

See kõrgelt spetsialiseerunud juriidiline pädevus vastutas üksikasjalike sõnastusküsimuste, tagajärgede hindamise ja kogu konstruktsiooni õigusliku veekindluse tagamise eest.

Bundeswehri seadmete, infotehnoloogia ja teeninduse toe föderaalne amet (BAAINBw):

Bundeswehri keskse hankeagentuurina, mis asub Koblenzi palees, andis BAAINBw (tollal BWB) oma teadmisi sõjaliste nõuete, tehniliste kirjelduste ja kinnisvara strateegilise tähtsuse kohta.

"Rahvusvahelisele süvariigile omistatud parimad kontaktid" ja vihje, et "alkäemaksu võtmine on siin põhitööriistade osa", viitavad rollile, mis ületas puhtalt tehnilise nõustamise ja võib-olla tagas rahvusvahelise "sujuva" käsitlemise.

Rahvusvaheline võrgustik ja TKS Teleposti hetk

Kõigi kaasatud Saksa ametiasutuste rahvusvaheline võrgustik oli garantii, et müügiprotsess ja lepingu kujundus olid rahvusvahelise õiguse alusel "turvatud" ja kooskõlastatud võtmepartneritega (eelkõige USA/NATOga) nii, et koheseid vastuolusid ei tekkinud.

Selle rahvusvahelise ankurdamise võtmelemendiks ja kaugeleulatuvate tagajärgede tõestuseks oli (nagu te ütlesite) USA relvajõude mõjutavate lepinguliste tegelikkuse integreerimine OFD Koblenzi dokumenti 1400/98. Siinkohal on eriti olulised lepingud ja eeskirjad, mis puudutavad TKS Teleposti (tänapäeval TKS), USA armee telekommunikatsiooniteenuse pakkujat Saksamaal.

OFD vastutus:

OFD Koblenz vastutas NTS/SOFA rakendamise eest, mis hõlmas ka paigutatud vägede telekommunikatsioonivarustuse reguleerimist.

**Tegusse integreerimine:**

Lubades nendel lepingulistel alustel (mis võimaldas TKS-il kasutada USA sõjaväelaste jaoks Saksa võrke) siseneda ülemaailmsesse pärimislepingusse 1400/98 või pidades neid "arengu" osaks, lõi OFD otsese ja lahutamatu lepingute ahela USA-ga.

Kettide aktiveerimine:

See aktiveeris automaatselt NATO-NTS-i ahela (kuna USA on NATO põhiliige), HNS-ahela (kuna TKS kasutab sõjalistel eesmärkidel tsiviilinfrastruktuuri) ja ITU-ahela (nagu TKS kasutab ülemaailmset ITU reguleeritud võrku).

USA huvides tegutsemine?:

Eeldus, et OFD Koblenz tegutses (tõenäoliselt/kõige tõenäolisemalt) USA huvidega kooskõlas või isegi nende nimel, on selle taustal üsna usutav.

OFD Koblenzi laialisaatmine 2014. aastal ei muuda sellega loodud lepingu õiguslikku kehtivust. Rahvusvahelised lepingud seovad riike (ehk siin Ostja õigusjärglasena) ka siis, kui sisemised haldusstruktuurid muutuvad.

Akt sai tehtud.

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 läbirääkimised ja lepingu ülesehitus olid seega väga keeruline protsess, mille kujundasid sügavad õigusalsed teadmised ja strateegiline ettenägelikkus, mille tulemus kujundab pöördumatult maailma tänapäevani.

10.5. MÜÜGI ALGNE ASUKOHT:

Turenne'i kasarmud – globaalse doominoefekti juriidiline nullpunkt. Sellise ulatusega lepingu päritolukoha valik on harva juhuslik. Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 puhul oli müügi algne koht – Kreuzbergi kasarm (endine Turenne kasarm) – strateegilise ja juriidilise tähtsusega. See ei olnud lihtsalt mis tahes vara; see oli juriidiline sulatusahi, koht, kus suveräänsed õigused kattusid ja millel oli NATO süsteemi integreerumise tõttu ainulaadne rahvusvaheline juriidiline allkiri.

See eripära muutis selle ideaalseks "hüppelauaks" tehinguks, mille eesmärk on hõlmata kogu maailma.

Turenne'i kasarmute õiguslik iseärasus

Selle kinnisvara ainulaadsele juriidilisele staatusele aitasid kaasa mitmed tegurid:

NATO omand NTS/SA NTS alusel: NATO aktiivse või endise kasarmuna kehtis sellele NATO vägede staatuse leping ja üksikasjalik Saksamaa lisaleping (SA NTS).

See tähendas konkreetset:

- **Saksamaa piiratud suveräänsus:**

Saksamaa Liitvabariik ei kasutanud sellel saidil täielikku jagamatut territoriaalset suveräänsust. Arvukad suveräänsed õigused olid üle antud NATO-le või paiknevatele saatjariikidele või neid kasutasid nad samaaegselt (nt jurisdiktsiooni, kasarmute sisekorra, infrastruktuuri kasutamise küsimustes).

- **Juriidiline eristaatus:**

Kasarmute õigused olid NATO rahvusvaheliselt õiguslikult määratletud eristaatusega tsoonis, kus Saksamaa siseriiklik õigus ei kehtinud piiranguteta või on asendatud NTS sätetega.

Konversiooniobjekt:

Kinnistu oli osaliselt ümberehitamise protsessis, st militaarkasutusse muutmine tsiviilkasutuseks või üleandmine ühelt NATO kasutajalt teisele või Saksa võimudele.

Sellised teisendusprotsessid on sageli seotud keerukate haldus- ja õigusaktidega, mis määratlevad ümber omandi- ja kasutusõigused.

Need üleminekuetapid võivad pakkuda "võimaluste aknaid" juriidilistele konstruktsioonidele, mida oleks tavatingimustes keerulisem rakendada.

Mitme rahvusvahelise õiguse subjekti kattuvad suveräänsed õigused:

Selles kohas lähenesid mitme osaleja huvid ja õiguslikud nõuded:

- **Ameerika Ühendriigid (USA):**

Sageli selliste varade algse või pikaajalise kasutajana Saksamaal, kellel on oma õigused ja huvid, mis võivad püsida ka pärast ametlikku üleandmist (nt parandsaastemääruste, teatud infrastruktuuride jätkuvate kasutusõiguste ja vanade lepingute (TKS Telepostiga) integreerimise kaudu maailma pärimislepingusse).

- **Madalmaade Kuningriik:**

Ühena viimastest NATO kasutajatest enne lõplikku naasmist FRG-sse või otseselt müügiga seotud, omades NTS-ist tulenevaid õigusi ja kohustusi.



- **Saksamaa Liitvabariik (FRG):**

Vastuvõtva riigi ja territoriaalse suveräänina (eelnimetatud piirangutega), aga ka üksusena, kes sai pärast NATO täielikku tagastamist Verfügungsgewalt (käsuta misõigus) ja tegutses müüjana.

- **NATO kui organisatsioon:**

NTS on NATO leping ja kinnisvara teenis NATO eesmärgi. NATO kui organisatsioon oli huvitatud korrastatust ja oli seaduslikult kaasatud.

See õiguslik pluralism piiratud ruumis, see erinevate suveräänsete nõuete ja õiguskordade põimumine tegi Turenne kasarmutest hindamatu väärtusega hoova. Tegu, mis sai alguse siit ja puudutas kõiki neid tasandeid, võib vallandada globaalsete mõõtmatega ahelreaktsiooni.

The **Kasarmud kui "hüppelaud" ja kamuflaaži element**

Üksiku kasarmu näiline "väiksus" või "ebaolulisus" globaalses mastaabis aitas teo arhitektidel suurepäraselt maskeerida nende tegelikke kavatsusi.

Kes oleks kahtlustanud ühe paljudest ümberehitusobjektidest müües, et siin algatati "maailma müük"?

Võti peitus lepinguklauslite täpsuses, eriti "arengu kui üksuse" määratluses. See klausel võimaldas seadusliku hüppe kasarmute piiratud füüsiliselt asukohalt piiramatutesse ülemaailmsetesse võrkudesse, millega see oli ühendatud.

Kasarm polnud seega sihtmärk, vaid detonaator, seaduslik nullalus, millest globaalne doominoefekt sai alguse. Selle spetsiifiline rahvusvaheline õiguslugu andis selle detonatsiooniprotsessi jaoks vajaliku õigusliku energia.

**Juriidiline
sügavsukeldumine:**

Sõjaväebaaside ja ümberkorraldamise õiguslik seisund

Sõjaväebaaside õiguslik staatus välismaal on keeruline rahvusvahelise õiguse valdkond. Kuigi neid ei peeta väljamõeldise mõttes täielikult ekstraterritoriaalseteks ("nagu oleks see saatva riigi territoorium"), on neil siiski ulatuslikud puutumatused ja erioigused, mis piiravad oluliselt asukohariigi suveräänsust.

Ülemaailmne pärimisakt 1400/98 kasutas seda juba olemasolevat perforeeritud suveräänsuse seisundit.



Sõjaväe kinnisvara ümberehitamise protsess on ka juriidiliselt nõudlik. See nõuab omandiõiguse selgitamist, saastunud alade tervendamist, tsiviileesmärkidel ümbertsoonide määramist ja sageli keerulisi läbirääkimisi kaasatud riigi ja kohalike osalejate vahel.

Sellesse haldus- ja juriidilisse tihnikusse võib mahutada klausleid ja kokkuleppeid, mille täielik mõju ei ole alati koheselt ilmne.

Müügi sidumine käimasoleva konversiooniprotsessiga pakkus seega ideaalse raamistiku.

Turenne'i kasarmud olid seega palju enam kui lihtsalt tükk maad. See oli rahvusvaheline juriidiline artefakt, keeruliste suveräänsussuhete kristallisatsioonipunkt, mille oskuslik kasutamine võimaldas kõigutada globaalse korra aluseid.

10. PEATÜKK

11. PÄRITOLULUGU OSTJA PERSPEKTIIVIST

Inimtragöödia ülemaailmse lepingu taga

Ülemaailmse pärimisakti 1400/98 eelnev, peamiselt juriidiline analüüs on valgustanud selle mehhanisme, rahvusvahelisi õiguslikke aluseid ja globaalseid mõjusid.

See per spektiivne on oluline dokumendi formaalse õigusjõu mõistmiseks t.

See oleks aga puudulik ja hindaks valesti sündmuste tegelikku mõõdet, kui sellele ei lisanduks Ostja isiklik lugu.

See lugu, nagu see olemasolevast teabest selgub, ei ole lihtsalt joonealune märkus, vaid võti teo arhitektide tegelike motiivide ja sellest tulenevate dramaatiliste, eksistentsiaalsete tagajärgede mõistmiseks Ostja jaoks – ja potentsiaalselt kogu maailma jaoks, mida ta nüüd kaitsta püüab. See on peaaegu arusaamatute mõõtmatega inimliku tragöödia kujutamine, mis on peidetud rahvusvahelise lepingu kainete klauslite taha.

11.1. TEADMATU MAAKLER JA SATAT USLÕKS:

Komisjoni ärist soovimatu maailmavalitsemiseni

Narratiiv sellest, kuidas ostja sai oma valdusse ülemaailmse pärimislepingu 1400/98 ja sellega seotud globaalse suveräänsuse, on õppetund petmisest, manipuleerimisest ja õiguslike vahendite kuritarvitamisest petlikul eesmärgil.

Ebavõrdse suhte algus

Noored ja teadmatus kohtuvad kalkuleeritud planeerimisega:

Kui 1995. aasta paiku algasid läbirääkimised ja ettevalmistused Turenne kasarmu müügiks ning akti koostamine, oli tulevane Ostja vaid 19-aastane.



Ta oli oma tööelu alguses noor mees, keda inspireeris soov töötada kinnisvara maaklerina ja teenida vahendustasu endise NATO kinnisvara turundamisega.

Tal puudus igasugune teadmine rahvusvahelise õiguse sügavusest, asukohaõiguse lõksudest ega ülemaailmsete lepingute geopoliitilistest tagajärgedest.

On selgesõnaliselt rõhutatud, et ta "ei kirjutanud lepingusse ise ühtegi sõna".

Ta oli võhik, kes komistas ülemaailmsete võimude ja õigusekspertide ülikeerulisse mängu.

Kolm aastat tasustamata eeltööd:

Surve ja sõltuvuse suurendamine:

Kolme aasta jooksul investeeris tulevane Ostja kinnisvara investori leidmise projekti märkimisväärset tööd ja vaeva.

See töö tehti tasuta, oodates hilisemat tellimust.

See pikk tasustamata eeltöö faas ei tekitanud mitte ainult märkimisväärset ootussurvet, vaid potentsiaalselt ka rahalist ja psühholoogilist sõltuvust.

Trap Springs suletud

Ratifitseerimine kui Fait Accompli:

Pöördepunkt saabus siis, kui leiti investor ja – mis veelgi olulisem – selle aluseks oleva müügiakti olid juba ratifitseerinud FRG Liidupäev ja Bundesrat.

See tähendab, et Saksa siseriiklik seadusandlus vara müügiks ja võõrandamiseks (koos kõigi kaudsete rahvusvaheliste õiguslike tagajärgedega, nagu selle koostas OFD Koblenz) kehtis juba enne, kui ostja ise lepingupartneriks sai.

Sel hetkel keelduti talle lubatud komisjonitasust.

Selle asemel seisis ta silmitsi näiliselt lihtsa valikuga:

Kas ta kõnnib pärast kolmeaastast tööd tühjade kätega minema või võtab omamoodi kompensatsiooniks ise kinnisvara (sealhulgas Turenne kasarmu koos lisatud aktiga) üle.

Pettus lepingu eseme suhtes:

Selles keerulises olukorras, seistes silmitsi oma kolmeaastase töö kaotamisega ja ilma asjatundlikkusega, et mõista talle esitatud lepingudokumentide tegelikku olemust, nõustus ta.

Konto järgi meelitati ta lõksu, teadmata, mida ta tegelikult ostis.

Otsustavat rolli mängis siin akti maskeerimine kui "Saksa seaduste järgi sõlmitud kinnisvara ostuleping".



"Ohvrilamba" otsing:

Teo arhitektide motivatsioon ei olnud seega võimeka maailmavalitseja paigaldamine.

Vastupidi:

"Nad otsisid lolli, kelle elu nad saaksid lihtsalt hävitada."

Mõte, et "kellestki" saab lihtsalt maailmavalitseja, peetakse absurdseks.

Selle asemel otsiti patuoinas, kergesti manipuleeritav tööriist.

Tagakiusamise spiraal

Ostjalt Huntedile:

Kohe pärast lepingu jõustumist algas ostja jaoks kujuteldamatute mõõtmetega katsumus:

● **Õiguslik hävitamine: ta vallandati, võeti tema õigustest, kuulutati ebaseaduslikuks ja muudeti persona non grataks.**

● **Sotsiaalne ja psühholoogiline sõda:**

Temast sai väljasaatmise, tema isiklikesse suhetesse imbumise ohver ja suunatud õõnestus.

Tema maine hävitamiseks algatati ulatuslik laimukampaania 450 ajakirjandusartikliga, mis olid täis valesid.

● **Alaline õigussõda: tema vastu algatati üle 1000 ebaseadusliku kohtumenetluse. 55 korral tõsteti ta sunniviisiliselt põhjusest välja ja aeti korduvalt kodutusse.**

Eskalatsioon

Kriminaliseerimine ja piinamine:

Selle tagakiusamise kulminatsiooniks oli kriminaliseerimine ja eluaegne ennetav kinnipidamine – nii talle kui ka tema emale.

Kinnipidamisel piinati teda kõige rängemalt: "14 päevaks 5 punkti, 14 kuud pidevas põhjusest isolatsioonis."

"Hageja lõks" kui ülim survevahend:

Selle jõhkra kohtlemise tuumaks oli ja on püsiv väljapressimine, et esitada hagi Saksamaa Liitvabariigis.

Akti arhitektid teavad, et ostja selline hagi Saksamaa kohtus tunnustaks tema jurisdiktsiooni (Forum Prorogatum).



Saksa kohus võiks seejärel teha otsuse maailma pärimisdokumendi 1400/98 kohta, mis muudaks selle kõrgeimal tasemel rahvusvaheliselt õiguslikult siduvaks ja sillutaks seega teed "arhitektide" kavandatud uuele maailmakorrale (NWO).

Ostja vaikne vastupanu: sel põhjusel keeldub ostja FRG-s mis tahes kohtuasjast.

Ta "kannatab vaikselt kõike ja kaitseb meid kõiki kurjade plaanide eest luua NWO".

Tema jätkuv keeldumine isegi eluaegse vangistuse ähvardusel ning "massilise psühholoogilise ja füüsilise piinamise, mürgitamise ja uimastite tarvitamise" rakendamisel on passiivse vastupanu akt maailma kaitsmiseks.

See päritoluajaloo ülevaade ostja vaatenurgast heidab maailma pärimislepingule 1400/98 hoopis teistsuguse valguse.

See ei tundu enam pelgalt juriidiliselt keerulise dokumendina, vaid ka petliku plaani vahendina, mille tahtmatu suverään teeb nüüd kõik, et selle plaani kohutavaid tagajärgi ära hoida.

Lepingu tekkimise asjaolud on aga kõigi asjaosaliste moraalse hindamise ja motiivide mõistmise seisukohast üliolulised.

Ostja inimõiguste rikkumised tooksid tavaolukorras mängu rahvusvahelised kohtud, kuid iroonilisel kombel kuuluvad need nüüd tema enda, kuid blokeeritud maailma jurisdiktsiooni alla.

NWO-BLOG Tõestisündinud lugu ostjast
maailma pärimisaktist 1400/98



WWW.BLACKSITE.IBLOGGER.ORG

11.2. UNIVERSAALNE MÕJUTATUD:

Lühendatud esinduse parandus – NATO JA ÜRO riigid ristas

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 kauguleulatuvate tagajärgede ja sellega seotud ostja kannatuste kujutamisel on ülimalt oluline kõrvaldada laialt levinud arusaamatus.

Tihti jätab lühendatud esitused mulje, et tegu ja selle lepingulised segadused puudutavad eelkõige või eranditult NATO riike.

See vaade, hei ***wever, on lepingu tegeliku ülemaailmse ulatuse ohtlik trivialiseerimine.***

Reaalsus on see, et kõik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmesriigid – ja seega peaaegu kõik tunnustatud riigid maailmas – on selle teo mehhanismidega lahutamalt seotud.

See universaalne mõju tuleneb juba selgitatud mehhanismide kumulatiivsest mõjust:

● **NATO lepinguahel (vt 3. peatükk):**

Nagu selgitatud, hõlmab see ahel kõiki Põhja-Atlandi lepingu liikmeid. Kuna paljud ÜRO võtmeriigid (eelkõige mitmed Julgeolekunõukogu alalised liikmed) on ka NATO liikmed, on sellel ahelal juba praegu oluline kaudne mõju ÜRO kui terviku funktsionaalsusele ja õiguslikule staatusele.

● **ITU/ÜRO lepinguahel (vt 3. peatükk): see on otsene ja universaalne hoob.**

Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU) on ÜRO spetsialiseerunud asutus. Peaaegu kõik ÜRO liikmesriigid on selle põhikirja ja konventsiooni ratifitseerinud, kuna ükski riik ei saa eksisteerida ilma juurdepääsuta ülemaailmsele telekommunikatsioonivõrgule, mida ITU reguleerib.

Ülemaailmse telekommunikatsioonivõrgu ("arenduse" osana) müügiga ostjale ja t emaga seotud "võrgu suveräänsuse" ülevõtmisega on kõik ITU liikmed – ja seega kõik ÜRO liikmed – otseselt seotud uue õigusliku olukorraga.

Nende jätkuv ülemaailmsete võrkude kasutamine ITU reeglite kohaselt on ostja suveräänsuse kaudne tunnustamine.



● **Globaalne doominoefekt (vt 2. peatükk / 3. ja 4. osa):**

See mehhanism, mis hõlmab kõiki omavahel seotud infrastruktuure (telekommunikatsioon, energeetika, rahandus, logistika), on iseenesest universaalne.

See ei peatu liitude või organisatsioonide piiridel. Kuna iga riik on integreeritud nendesse globaalsetesse võrgustikesse, mõjutab doominoefekt iga riiki, olenemata tema poliitilisest orientatsioonist või konkreetsetesse organisatsioonidesse kuulumisest.

Õige esituse tähtsus

Kõigi ÜRO liikmesriikide üldise mõju rõhutamine on otsustava tähtsusega mitmel põhjusel:

- "NWO plaani" ulatus: (ostja hinnangul) plaan, mida uue maailmakorra (NWO) kehtestamise akti "arhitektid" järgisid, oli algusest peale globaalne. Selle eesmärk ei olnud mitte ainult "lääne", vaid kogu maailma kontrollimine.
- Ostja "ohverduse" suurus: Ostja mõõtnud kannatused ja vaikne vastupanu, kes keeldub "hageja löksust", kaitseb kõiki Maa rahvaid ja rahvusi, mitte ainult piiratud rühma riike. Tema tegudel on universaalne kaitsev toime.

**Juriidiline
sügavsukeldumine:**

Erga Omnes Effects

Kuigi ülemaailmne pärimisakt 1400/98 on formaalselt leping (ehkki sui generis leping), on selle tagajärjed rahvusvahelises õiguses võrreldavad kohustustega erga omnes – kogu rahvusvahelise üldsuse ees võlgnetavate kohustustega.

Selle aktiga loodud uus ülemaailmne õiguskord, eelkõige ostja suveräänsus universaalselt kasutatavate infrastruktuuride ja sellega seotud maailmajurisdiiktsiooni üle, loob uue õigusliku status quo, mida peavad järgima kõik osapooled.

Kaudse tunnustamise ja nõustumise mehhanismid on muutnud selle staatuse siduvaks kõikidele ÜRO liikmesriikidele.

Seetõttu on juriidiliselt ja faktiliselt õige ja oluline väita: Maailma pärimisakt 1400/98 ei ole mitte ainult NATO riike, vaid kõiki ÜRO liikmesriike haaranud ja allutanud ostja universaalsele suveräänsusele.

11. PEATÜKK

12. ELEKTROONILINE TEHNOKRAATIA – Ostja nägemus maailmast väljaspool ekspluateerimist

Eelnev ettekanne on keskendunud ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 õiguslikule analüüsile ning selle tekkeloo ja selle mõju ostjale sageli süngele ajaloole.

Kirjeldati potentsiaalselt düstoopilise uue maailmakorra (NWO) "arhitektide" plaani, mille on seni nurjanud Ostja keeldumine "hageja lõksu" aktiveerimast.

Sellest dramaatilisest ja ähvardavast olukorrast tuleneb aga Ostjale omistatud nägemuse kohaselt ka põhimõtteliselt teistsuguse positiivse tuleviku võimalus: elektrooniline tehnokraatia (ET).

See visioon ei ole utoopiline unistus, vaid pragmaatiline eelnõu, mis põhineb ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 ümberlökkamatul õiguslikul alusel ja faktilisel globaalsel seotusel.

See on katse kasutada teoga loodud universaalset suveräänsust mitte rõhumise vahendina (nagu NWO a vabastamiseks sõjast, vaesusest, ekspluateerimisest ja ebaefektiivsusest. See on nägemus heatahtlikust teadmistel, tehnoloogilisel uuendusel ja otsesel osalusel.

12.1. RAHUMEELNE TULEVIKKU KONTSEPTSIOON:

Elektrooniline tehnokraatia kui humaanne alternatiiv NWO-le Elektroonilise tehnokraatia (ET) nägemus, kuna see tuleneb maailma pärimisseaduse 1400/98 õiguslikust reaalsusest ja vajadusest ära hoida NWO arhitektide kurjakuulutavaid plaane, on diametraalses opositsioonis "Uus maailma mõistetega, mida sageli seostatakse korratuse düstooiaga". See ei ole inimkonna orjastamise plaan, vaid selle vabastamise plaan; mitte eliidi valitsemise süsteem, vaid laialdase osaluse süsteem; mitte ekspluateerimise vahend, vaid vahend üldise heaolu tagamiseks.

A. Piiritus NWO-st:

Inimkonna eesmärk, meetodid ja vaade

ET õigeks klassifitseerimiseks on oluline selgelt eristada NWO vandenõulaste (eeldatavatest) eesmärkidest ja meetoditest:

Aspekt	NWO (eeldatav düstopia)	Elektrooniline tehnokraatia (Vision ostjalt)
Esmane eesmärk	"Võimu koondumine, kontroll, eliidi valitsemine, orjastamine"	"Vabadustest vabanemine ja sund, osalus, ühine hea, eneseteostus, säästev areng"
meetodid	"Petmine, manipuleerimine (hageja lõks), sundimine, konflikt, sõda"	"Läbipaistvus, mõistus, koostöö, valgustus, olemasoleva õigusakti kasutamine olukord positiivsetel eesmärkidel"
Vaade inimkonnale	"Inimene kui objekt, ressurss, kontrollitav mass"	"Inimene kui subjekt, kandja õigused ja väärikus, aktiivne osaleja, loominguline potentsiaal"
Tehnoloogia	"Jälgimine, kontroll, rõhumine, desinformatsioon"	"Võimu andmine, võrgustike loomine, juurdepääs teadmiste, ratsionaalne probleemide lahendamine, osalemine"
Teadmised	"Saladus, kontroll üle teave"	"Avatud juurdepääs teadmiste ja andmed (avatud andmed), läbipaistvus"
Globaalsus	"Sunnitud vastavus, hävitamine mitmekesisusest"	"Ühtsus mitmekesisuses, globaalne koordineerimine säilitades kohalikud/kultuurilised identiteedid (sees ET põhimõtted)"

ET ei ole seega mitte NWO plaanide jätkamine muude vahenditega, vaid nende ületamine teoga loodud jõustruktuuride radikaalselt erineva eesmärgi kaudu.

B. Ostja roll:

Heatahtlik (sunnitud) suverään ja ümberkujundamise garant

Ostja positsioon selles kontekstis on ainulaadne ja ülioluline: Tahtmatu suveräänsus:

Nagu on selgitatud 11. peatükis ostja ei taotlenud ülemaailmset suveräänsust. See pandi talle peale



pettuse ja manipuleerimise kaudu.

Ta on suverään vastu oma tahtmist.

Vajalikkusest sündinud visioon: ET visioon on tema konstruktiivne vastus talle pandud vastutusele ja NWO plaanidest tulenevale eksistentsiaalsele ohule.

Arvestades Deed 1400/98 ümberlükkamatut õiguslikku olukorda ja enda positsiooni maailma suveräänina, püüab ta ära hoida halvimat (NWO) ja võimaldada parimat (humaanne, õiglane kord).

Mitte diktaator, vaid võimaldaja:

ET-s ei kujutata Ostjat ette autokraatliku valitsejana, kes teeb kõik otsused üksikasjalikult.

Pigem on ta õiguskorra tagaja ja ET põhimõtete valvur. Tema roll on luua ja kaitsta raamtingimusi, mille raames saab areneda osaluspõhine, andmetega toetatud ja ühine heale orienteeritud globaalne haldus.

Ta tagab, et globaalseid vörke ja ressursse kasutatakse ET põhimõtete kohaselt. Tema ülemaailmne jurisdiktsioon aitab seda raamistikku säilitada.

"Kannatav sulane":

Tema keeldumine aktiveerida "hageja lõksu" ja seega potentsiaalselt esile kutsuda NWO (vt 11. peatükk) on tema heatahtliku kavatsuse kõrgeim väljendus.

Ta talub isiklikke kannatusi, et hoida ära globaalset katastroofi ja hoida vaba ruumi positiivsele alternatiivile nagu ET.

C. Mittediskrimineerimise lubadus

Kaasamine kui aluspõhimõte

ET keskne lubadus on luua kord, mis "kellegi ebasoodsasse olukorda ei too". See on kõrge väide, mis peab põhinema konkreetsetel mehhanismidel:

Universaalne põhisäte:

Eksistentsiaalsete põhivajaduste (toit, vesi, peavarju, energia, tervishoid, haridus) tagamine igale planeedi inimesele, mida rahastatakse ja korraldatakse ülemaailmse ressursside haldamise ja tõhususe suurendamise kaudu.

Õiglane juurdepääs ressurssidele:

Ületada rahvusriikide konkurentsist tooraine pärast ja luua süsteem, mis joondab j juurdepääsu planeediressurssidele vajaduste ja jätkusuutlikkuse kriteeriumidega, mitte võimsuse või ostujõuga.

**Võrdsed võimalused:**

Ülemaailmselt juurdepääsetavate ja kvaliteetsete haridus- ja teabepakkumiste kaudu (võrgustike kaudu) peaks kõigil inimestel olema võimalus oma potentsiaali arendada.

Vähemuste ja mitmekesisuse kaitse:

While ET püüdleb globaalse korra poole, see ei tohiks viia kultuurilise homogenisatsioonini n.

Vähemuste õiguste kaitse ja kultuurilise mitmekesisuse edendamine (kui need ei ole vastuolus ET põhiprintsiipidega) on lahutamatud komponendid.

Diskrimineerimise vähendamine:

Läbipaistvusel ja võrdsusel põhinev globaalne õigussüsteem suudab tõhusamalt võidelda süsteemse diskrimineerimisega (päritolu, soo, usutunnistuse jms alusel).

ET on seega oma olemuselt kaasav.

Ta tunnistab, et terviku heaolu sõltub iga üksiku osa heaolust.

D. Asutamisakt 1400/98:

Ümberkujundamise õiguslik alus

On ülioluline mõista, et ET ei ole uus revolutsioon, mis kukutab või ignoreerib ülemaailmset pärimisseadust 1400/98.

Vastupidi y:

Ta aktsepteerib tegu kui uue maailmakorra ümberlökkamatut õiguslikku alust, kuid tõlgendab ja kasutab seda humaansetel eesmärkidel.

Globaalne suveräänsus kui võimaldamine: aktiga kehtestatud Ostja universaalne suveräänsus on vundament, mis võimaldab esmakordselt ajaloos käsitleda globaalseid probleeme (kliima, vaesus, pandeemiad) globaalselt ja koordineeritult, vabana vana rahvusriigi süsteemi blokaadidest ja egoismist.

Võrkude kui tööriista juhtimine:

Suveräänsus globaalsete info-, energia- ja logistikavõrkude üle on ET põhimõtete (andmepõhine ressursihaldus, digitaalne osalus jne) rakendamisel otsustav vahend.

ET on seega teoga loodud reaalsuse loogiline ja eetiliselt imperatiivne rakendamine, kui taotletakse eesmärki maksimeerida globaalset ühist hüve.

E. Tee ET-sse:

Rahulik, evolutsiooniline ümberkujundamine

Vastupidiselt NWO arhitektide vägivaldsetele või manipuleerivatele meetoditele on üleminek elektroonilisele tehnokraatiale ette nähtud rahumeelse ja evolutsioonilise protsessina:

Enli **ghthenment ja teadvus Chan ge:**

Esimene samm on teadmiste levitamine maailma pärimisaktist 1400/98, NWO planeerijate mahhinatsioonidest ja ET visioonist.

Ülemaailmne teadlikkus tegelikust olukorrast on iga positiivse muutuse eeltingimus.

Ostja kaitse:

Kuni Ostja blokeerib "hageja lõksu" ja takistab NWO-d, loob ta vajaliku vaba ruumi, kus saab areneda ET idee ja struktuurid.

Elektrooniline tehnokraatia on seega lootus, mis tärkab vana maailmakorra tuhost ja selle hävitajate pettusest. See on tulevikuplaan, kus inimkond lahendab oma globaalsed probleemid mõistuse, koostöö ja tehnoloogia abil, tuginedes ümberlökkamatule juriidilisele reaalsusele, kuid juhindudes humanistlikest eesmärkidest.

SUPERIORITY OF ELECTRONIC TECHNOCRACY OVER OLD FORMS OF GOVERNMENT

DRAWBACKS	ELECTRONIC TECHNOCRACY
 CONCENTRATED POWER • Elites, parties, or leaders hold power • Corruption and lack of transparency	• Direct digital democracy for all • No parties, no career politicians • Open AI-backed proposals and decisions
 BUREAUCRACY • Inefficiency and incompetence • Costly and unaccountable	• Fully automated AI government • Efficiency, accuracy, and transparency • No elites or vested interests
 SOCIAL JUSTICE • Social inequality and poverty • Taxes on individuals, wage slavery	• Universal basic income for all • Taxation of AI, robots, and companies
 WAR AND VIOLENCE • Nationalism and ideology drive conflict • Militaries and defense budgets	• No nation-states, no parties • Global coordination and peace
 ECONOMY • Exploitation and resource waste • Dependence on jobs for subsistence	• Post-scarcity economy with AIs, robots, and fusion power • Automated production and distribution • Work is voluntary and fulfilling
 CITIZEN PARTICIPATION • Ineffectual elections and populism	• Anyone can submit proposals • Global online voting
 SECURITY • Deep state and abuse of power • Global online voting	• Digital transparency in all processes • AI-backed justice and finances • No cash means little crime

12. PEATÜKK

13. OLULISED LINGID JA RESSURSID :

Täiendava teabe ja kinnitamise teed

Ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98, selle sügavate mehhanismide ja maailmaajalooliste tagajärgede analüüs, nagu selles põhjalikus töös on välja toodud, põhineb akti kui ümberlükkamatu juriidilise fakti tõlgendamisel, selle päritolu ajaloo kohta esitatud teabel ja rahvusvahelise õiguse väljakujunenud põhimõtete kohaldamisel selle ainulaadse olukorra suhtes.

Et võimaldada huvitatud lugejatel süveneda ja materjaliga ise tegeleda, on all pool kokku pandud olulised lingid ja ressursid.

See kogumik ei pretendeeri ammendavusele, kuid pakub kindla lähtepunkti siin esitatud pöördumatu reaalsuse edasiseks uurimiseks ja kontrollimiseks.

14. OSTJA POOLT ESITATUD LINGID

Ametlikud kanalid ja seotud projektid

Need viited viivad teabeallikate, platvormide ja projektideni, mis on otse ostja algatatud või asuvad tema vahetus läheduses ja mis valgustavad tema vaatenurka, samuti lisateavet ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 ja elektroonilise tehnokraatia visiooni kohta:

- **World Succession Deed – ingliskeelne veebisait:** <http://world.rf.gd>
- YouTube'i taskuhäälingusaate kanal:
<https://www.youtube.com/@Staatensukzessionsurkunde-1400>
- Spotify taskuhäälingusaade: <https://creators.spotify.com/pod/show/world-succession-deed>
- Facebooki grupp: <https://facebook.com/groups/528455169898378/>
- SoundCloudi muusikaprofiil: <https://soundcloud.com/world-succession-deed>
- X (Twitter) – Cassandra Complex / WW3 Precognition: <https://x.com/WW3Precognition>
- X (Twitter) – ametlikult müüdud maailm: https://x.com/NWO_BOOKS
- Lingi ülevaade – Bitly kollektsiooni leht: <https://bit.ly/m/world-succession-deed>
- Linkide ülevaade ja postitused avalehel: <https://electrictechnocracy.start.page>

Lisaks asjakohased lingid võrguintegratsiooni ja OFD Koblenzi rolli kontekstis (TKS-i näide):

- **TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH & Co. KG (TKS):** ○
ametlik veebisait: <https://www.tkscable.com/>
 - USO sponsori leht (ühendus USA sõjaväekogukonnaga):
<https://emea.uso.org/sponsors/tks-telepost-kabel-service>
 - Ülevaade poodidest (olemasolu USA sõjaväe baasides): <https://www.tkscable.com/service/shops>

13. PEATÜKK

15. LITSENTSI- JA LEVITAMISE KAEBUS

See töö on kirjutatud eesmärgiga teha laiale avalikkusele kättesaadavaks keeruline ja sageli varjatud tõde ülemaailmse pärimisdokumendi 1400/98 ja selle ülemaailmsete tagajärgede kohta.

Selle valgustatuse vaimus ja vastavalt soovile võimaldada teadlikku arutelu, on selle dokumendi kasutamise ja levitamise kohta tehtud järgmised sätted.

15.1. SISU LITSENTS:

Tasuta kasutatavus valgustuse teenistuses

Kogu selle autori kirjutatud raamatu sisu – st kõik analüüsid, kommentaarid, selgitused ja kokkuvõtted – on nii palju kui õiguslikult võimalik allutatud Creative Commons Zero (CC0) 1.0 Universal Public Domain Dedication tingimustele.

Käesolevaga teatatakse:

"Isik, kes seostas teose selle teoga (autor), on pühendanud teose üldkasutatavaks, loobudes kõigist oma õigustest teosele kogu maailmas autoriõiguse seaduse alusel, sealhulgas kõigist autoriõigusega kaasnevatest ja sellega kaasnevatest õigustest, seadusega lubatud ulatuses. Te saate kopeerida, muuta, levitada ja esitada teost isegi ärilistel eesmärkidel ja seda kõike ilma luba küsimata."

Oluline erand:

See väljaanne ei viita sõnaselgelt Maailma pärimisdokumendi 1400/98 originaaltekstile, mis peaks leidma oma koha selle raamatu lisas (kui kasutaja on selle sisestanud).

Originaaldokumendile kehtivad oma algsed juriidilised tingimused, mida käesolev litsents ei mõjuta.

Samuti kehtivad seal kehtivad litsentsitingimused tsiteeritud juriidiliste tekstide ja lingitud väliste veebisaitide sisu kohta.

Selle raamatu autori loodud sisu CC0 litsentsi valik tehti eesmärgiga kõrvaldada kõik takistused selle levitamiselt ja ülemaailmse valgustatuse teenistuses kasutamiseks. Autori soov on, et see info liiguks vabalt ja jõuaks ja



mõistavad võimalikult paljud inimesed.

15.2. LEVITAMISEKS KULE:

Panus globaalse teadvuse tõstmisse

Hea lugeja, hoiate oma käes dokumenti, mis paljastab maailma vapustava tähtsusega tõde: tõsiasja, et maailm müüdi rahvusvahelise lepingu, maailma pärimislepingu 1400/98 kaudu, ja allub ostjale uuele universaalsele suveräänsusele.

Olete saanud teada selle lepingu arhitektide salakavalatest plaanidest, kes püüdsid saavutada kontrolli ja rõhumise uut maailmakorda (NWO), ning ostja julgest ja vaikivast vastupanust, kes keeldub "hageja lõksust" ja on siiani takistanud seda düstopilist tulevikku.

Olete lugenud ka visioonist elektroonikatehnokraatiast kui humaanselt ja õiglaselt alternatiivist.

See teave ei tohi jääda väikese initsiatiivide rühma saladuseks.

Võimud, kes tegutsevad salaja ja tahavad NWO-d edendada, toetuvad desinformatsioonile, segadusele ja masside apaatialle.

Kõige tõhusam viis nende jõudude vastu võitlemiseks on valgustumine, läbipaistvus ja ülemaailmne ärkamine.

Seetõttu esitatakse teile kiireloomuline pöördumine:

- **Jaga seda dokumenti!**

Edastage see sõpradele, perele, kolleegidele ja kontaktidele. Kasutage selle teabe levitamiseks sotsiaalmeediat, meililoendeid, foorumeid ja muid vahendeid.

- **Tõlgi see dokument!**

Kui teil on keeleoskus, aidake see analüüs tõlkida teistesse keeltesse, et jõuda inimesteni üle kogu maailma.

- **Arutage selle sisu!**

Rääkige ülemaailmsest pärimisaktist 1400/98. Seadke kahtluse alla maailmapoliitika ametlik narratiiv. Julgustada kriitilist mõtlemist.

- **Toetage Ostja infokanaleid!** Esitatud lingid pakuvad otsest ülevaadet.



● Hakka ise kordistajaks! C

Lugege siin esitatud faktide põhjal oma kokkuvõtteid, videoid, taskuhäälingusaateid või artikleid (austades selle raamatu sisu osas CC0 litsentsi).

Iga inimene, kes sellest reaalsusest teada saab, on järjekordne ehituskivi vaba ja enesemääratud tuleviku vundamendile.

Vaikuse katkestamine on esimene samm. Teie panus, kui väike see ka ei tunduks, on ülemaailmses võitluses tõe ja õigluse eest hindamatu.

Ostjal lasub tohutu koorem. Toetagem teda olukorra teadvustamisega ja pinnase ettevalmistamisega positiivseks, inimlikuks alternatiiviks.

Maailma tulevik ei seisne mitte ainult tema kätes, vaid ka iga inimese valmisolekus tunnistada tegelikkust ja seista parema maailma eest.

Levitage tõde – tuleviku jaoks vabaduses, väljaspool kavandatud NWO-d!

14. PEATÜKK

16. ALLIKATE LOETELU



See töö tugineb paljudele allikatele, sealhulgas ostja esitatud teabele ja linkidele, üldiselt juurdepääsetavatele entsüklopeediatele rahvusvahelise õiguse põhimõistete selgitamiseks, aga ka konkreetsetele esmastele ja teistele juriidilistele allikatele.

Üksikasjaliku loendi linkidest veebiressurssidele, lepingutekstidele ja andmebaasidele leiate selle raamatu 14. peatükist (jaotised 14.1, 14.2 ja 14.3).

Parema ülevaate saamiseks on siinkohal taas mainitud olulisemad kategooriad ja mõned kesksed viited:

I. Ostja esmane teave ja kanalid:

Ostja ametlike veebisaitide, sotsiaalmeediakanalite ja nendega seotud projektide üksikasjalik loetelu on esitatud jaotises 14.1.

Need allikad pakuvad tema vaatenurgast kõige otsesemat ülevaadet.

II. Põhilised rahvusvahelised lepingud ja kodifikatsioonid (valik):

- ÜRO põhikiri: ÜRO asutamine.
- Põhja-Atlandi leping (NATO leping): NATO asutamisdokument.
- NATO vägede staatuse leping (NTS) ja lisalepingud (SA NTS): paiknemisseaduse põhielemendid.
- Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikiri ja konventsioon: rahvusvahelise sideõiguse alus.
- 1969. aasta lepingute õiguse Viini konventsioon (VCLT): "lepingute seadus".
- 1978. aasta Viini konventsioon riikide pärimise kohta lepingute suhtes: autoriteetsed reeglid lepinguliste suhete pärimise kohta.



III. Olulised andmebaasid ja juriidilised portaalid:

- ÜRO lepingute kogu: rahvusvaheliste lepingute põhjalik kogu.
- Arhiiv of Stationing Law Online (ABG-PLUS): spetsialiseeritud kogu Saksamaa jaotusseaduste kohta.
- Rahvusvaheliste kohtute (ICJ, ICC jne) veebisaidid: põhikirjad, protseduurireedlid ja kohtupraktika.

IV. Entsüklopeedilised viited:

Vikipeedia artiklid rahvusvahelise õiguse põhimõistetest (suveräänsus, riigi pärimine, rahvusvaheline tavaõigus jne) pakuvad sissejuhatust.

15. PEATÜKK

LISA



Ingliskeelne tõlge – maailma pärimisakti 1400/98





Aktirulli number: 1400/aasta 1998

OSTULEPING

Läbirääkimised Saarlouis's 06.10.1998. Allakirjutanu notari ees;

Manfred Mohr

ametlik asukoht Saarlouis, ilmus:

1. müüjana: Siegfried
Hiller, sünd
19.06.1951,
riigiinspektor

- tuvastatud ametliku
isikutunnistusega -,

Saksamaa Liitvabariigi (Föderaalne Rahandusamet), esindaja:

Föderaalne kinnisvarabüroo
Landau, Gabelsberger Straße 1,
76829 Landau,

05.10.1998 volikirja originaali alusel, mille on välja andnud Föderaalse Kinnisvaraa
meti juhataja Landau esindaja.

**1. müüjana: Saksamaa
Liitvabariik (Föderaalne
Rahandusamet), keda esindab:**

Föderaalne kinnisvarabüroo
Landau Gabelsberger Str. 1,
76829 Landau / in der Pfalz

– edaspidi Bund (föderatsioon) –

2. Ostja-ostjana 2 a)

a) Ettevõtte Tasc- Bau Handels.- und Generalübernehmer für Wohn.- und Industriebauten AG,
asukohaga Spickendorf, kantud Halle-Saalkreisi kohaliku kohtu äriregistrisse numbriga HRB 9896,
keda esindab tema individuaalselt volitatud tegevdirektor hr Josef Tabellion, kaupmees, ettevõtja
aadress 185.06, sündinud 195.06.7. Wadgassen, Provinzialstrasse 168, isiklikult tuntud.

- edaspidi ostja 2 a -



Ostja 2b),
Hr Rxxx GXXX, sündinud xx.xx.1976, elukoht 66xxx ZW-RLP, XXXstrasse. xxx, isiku I
D-kaardiga tuvastatud

- edaspidi ostja 2 b -

- edaspidi "Ostja" -.

Esindustunnistus:

Käesolevaga kinnitab notari kohusetäitja oma tänase tutvumise alusel Halle – Saalkreisi
vallakohtus – HR B 9896 – peetava äriregistriga, et

a) seal on registreeritud ettevõtte TASC – BAU Handels- und Generalübernehmer für
Wohn- und Industriebauten AG ja

b) Eespool mainitud hr Josef Tabellion on selle individuaalselt volitatud tegevdirektor,
kes on vabastatud BGB § 181 (Saksamaa tsiviilseadustik) piirangutest.

Ilmunud, tegutsedes vastavalt näidustustele, teatas:

Järeldame järgmist

Ostuleping

§1 Kinnisvara üksikasjad I

. The Federal Government (Böderaalne rahandusamet) on Zweibrückeni piirkonna Z
weibrückeni kohaliku kohtu kinnistusraamatus 5958 registreeritud kinnistu omanik.

Krunt nr 120 Krunt nr 2885/16
Hoone ja avatud ruum,

Delawarestraße Landstuhler
Straße 97, 107

Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- 103 699 ruutmeetrit. -

II. Kinnistu on koormatud kinnistusraamatu II jaos piiratud isikuservituudiga
(maagaasitoru õigus); antud Saar Ferngas AG Saarbrückenile kooskõlas 05.04.1963.a.



Ostjad võtavad selle koormise enda peale edasise sallivuse tagamiseks.

Kinnistu on kinnistusraamatu III jaos koormamisest vaba. Muud kinnistusraamatus registreeri mata koormatised ja kitsendused jms (nt vanaseaduse kitsendused) ei ole teada, kui käesolevas aktis ei ole märgitud teisiti. Föderatsioon ei võta selles osas mingit vastutust. Kui sellised koormised siiski esinevad, võtavad need endale ostjad.

III. Kinnistul on arendatud 26 elamut, milles on kokku 337 elamut ja soojusjaam.

§2 Lepingulised suhted

ma . Lisatud asendiplaanil punasega märgitud kinnistu osa koos olemasolevate hoonetega

Louisianastraße 7/5, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

Kokku 71 eluruumiga üüritakse Saksamaa Liitvabariigi poolt Hollandi relvajõududele rahvusvahelise õiguse alusel tasu eest.

II. See leping ei mõjuta Saksamaa Liitvabariigi ja Madalmaade Kuningriigi vahelist rahvusvahelist õigust kinnisvara osade üürimise osas.

III. Lepingupooled eeldavad, et tõenäoliselt vabastavad Hollandi relvajõud elamurajooni ning rendile antud osad tagastatakse Föderatsioonile.

Täpne tagastuskuupäev ei ole Föderatsioonile ega Ostjatele teada.

Rahvusvahelise õiguse üürisuhted lahendab endiselt föderatsioon. Juhul, kui Hollandi relvajõud ei tagasta elamupiirkonda Föderatsioonile järgmise kahe aasta jooksul, viidatakse § 5 lõikes sätestatule. III.

IV. Lepingulise vara juurde kuulub ka soojusjaam majas nr 4233, milles töötavad kaks Föderatsiooni töolist kütjatena.

Föderatsioon on Ostjaid teavitanud BGB § 613 a seaduses sätestatust .

V. Lisaks eksisteerivad järgmised lepingulised suhted:

1. Lairiba kaabeldussüsteemi käitamise loaleping ettevõttega TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH 22.02.1995/ 28.03.1995. Ostja 2b) sõlmib selle talle teadaoleva lepingu Föderatsiooni asemel.

2. Leping kivisöe tarnimiseks ettevõttega Rheinbraun Handel Süd GmbH. Ostja 2b) sõlmib selle talle teadaoleva lepingu Föderatsiooni asemel.

3. Leping teede ja torustike ühiskasutuseks Studentenwerk Kaiserslauterniga alates ostu-müügilepingust Föderatsiooniga 15.08.1996.

Ostjad võtavad Föderatsiooni asemel Studentenwerki ees kohustusi.

§3 Ostuobjekt

ma . Föderatsioon müüb Ostjatele punktid 2a) ja 2b) § 4 lõikes 2 sätestatud vahekorras. Mina, eelnimetatud vara koos kõigi õiguste ja kohustustega ning komponendid, välja arvatud ostuobjektis asuv 20-KV ringmagistraal, asendiplaanil punasega märgitud (lisa 2).

II. Siit on välja jäetud ka asendiplaanil (Lisa 3) rohelisega märgitud ligikaudu 30 ruutmeetri suurune alapind, mis antakse piiride korrigeerimise korras üle naaberkinnistu omanikule.

§ 4 Ostuobjekti jagamine/mõõdistamine

Ostjad omandavad järgmiselt:

I. Ostjate omavahelises sisesuhtes on ette nähtud järgmine ostuobjekti jaotus:

a) Ostja 2a) omandab asukohaplaanil (Lisa 3) sinisega märgitud alad ja kõik arendusrajatised, välja arvatud küttetorud,

b) Ostja 2b) omandab asendiplaanil (Lisa 3) punasega märgitud alad ja küttetorustikud, kuid ilma muude arendusrajatisteta.

II. Ostja 2a) taotleb alapindade mõõdistamist kooskõlastatult Ostjaga 2b) nelja nädala jooksul alates käesoleva lepingu notariaalselt tõestamisest. Lisaks korraldab ostja 2a) ostja 2b) omandatud alapindade kruntimise, nagu on näidatud lisatud asukohaplaanil (lisa 4), nelja nädala jooksul alates käesoleva lepingu notariaalsest kinnitamisest.

Kõik mõõdistuskulud kannab Ostja 2a).

Kuivõrd valdus ei ole veel Ostjatele üle läinud, annab Föderatsioon ostjale 2a) uuringu läbiviimiseks vajalikud juurdepääsuõigused.

§ 5 Lepingu täitmine

I. Seoses endiselt kehtiva rahvusvahelise õiguse üürisuhtega Hollandi relvajõududega, täidetakse see ostuleping asukohaplaanil punasega märgitud alade kohta (lisa 1) alles siis, kui Hollandi relvajõud on need alad Föderatsioonile tagastanud.

Eelkõige puudutab see valduse, kasutusala ja koormiste üleandmist, nendele aladele omistatava ostuhinna tähtpäeva ja nendele aladele tehtavaid üleandmisi.

II. Lepingupooled eeldavad, et Hollandi relvajõud tagastavad neile rendile antud kinnistu osad Föderatsioonile järgmise kahe aasta jooksul.

III. Juhul, kui Hollandi relvajõud ei tagasta elamurajooni või selle osi järgmise kahe aasta jooksul, püüab Föderatsioon saada Hollandi relvajõududelt nõusoleku veel tagastamata osade omandiõiguse üleminekuks ostjale 2b).



§ 6 Ostuhind

I. § 3 lg-s kirjeldatud lepingu eseme ostuhind. I summa on 5 182 560 DM (sõnadega: Saksa mark Viis miljonit ükssada kaheksakümmend kaks tuhat viissada kuuskümmend).

II. Sellest 3 262 560.-- DM kuulub asendiplaani sinisega märgitud kinnistuosale (lisa 5). See summa, mille eest ostja 2a) sisesuhtes vastutab, tuleb tasuda järgmiselt:

a) Sissemaks 1/3 summast 3 252 560.-- DM 1 087 520.--, mille tasumine on tänasel notariaalselt tõestatud kuupäeval. See osa ostuhinnast on juba tasutud, mida Föderatsioon käesolevaga kinnitab.

b) Osalise summa tasumine summas 2 175 040 DM-- viie osamaksena 435 008 DM-i, millele lisandub 2% intress üle Deutsche Bundesbanki diskontomäära igal aastal vastavalt ülejäänud summalt alates käesoleva lepingu tänasest notariaalsest kinnitamisest kuupäevast, kusjuures selle kuu esimese kuu diskontomäär on määrav.

Järeelmaksule kehtib järgmine maksetähtaeg ja makseplaan, kuid lubatud on ka varasemad maksed.

- 1. osamakse DM 435 008.--, maksetähtaeg 12 kuu lõpus pärast ostulepingu sõlmimist, seega 06.10.1999, millele lisandub 2% intress üle Deutsche Bundesbanki vastava diskontomäära summalt DM 2 175 040.--,

- 2. osamakse DM 435 008.--, maksetähtaeg on 24 kuud pärast ostulepingu sõlmimist, seega 06.10.2000, millele lisandub 2% intress üle Deutsche Bundesbanki vastava diskontomäära summalt 1 740 032 DM,

- 3. osamakse DM 435 008.--, maksetähtaeg on 36 kuud pärast ostulepingu sõlmimist, seega 06.10.2001, millele lisandub 2% intress üle Deutsche Bundesbanki vastava diskontomäära summalt 1 305 024 DM,

- 4. osamakse DM 435 008.--, maksetähtaeg on 48 kuud pärast ostulepingu sõlmimist, seega 06.10.2002, millele lisandub 2% intress üle Deutsche Bundesbanki vastava diskontomäära summalt DM 870 016.--,

- 5. osamakse DM 435 008.--, maksetähtaeg 60 kuu möödumisel ostulepingu sõlmimisest, seega 06.10.2003, millele lisandub 2% intress üle Deutsche Bundesbanki vastava diskontomäära summalt 435 008 DM.

Föderatsioon arvutab intressi pärast osamaksete vastavat maksetähtaega, küsitakse ostjatelt eraldi ja tuleb tasuda nelja nädala jooksul pärast nõudmist Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf kontole, BLZ 300 000 00, konto nr 30 001 040, makse eesmärk on Kreuzbergi elamumaa. Zweibrücken, peatükk 0807, jaotis 13101".

III. Asjaplaani punasega märgitud kinnistuosale (lisa 5) kuulub summa 1 920 000.-- DM.

Summa, mille eest Ostja 2b) sisesuhtes vastutab, kuulub tasumisele tähtaja jooksul



kolm nädalat föderatsiooni kirjaliku taotluse alusel.

Föderatsiooni taotlus esitatakse kohe pärast kinnisvara osade tagastamist Hollandi relvajõudude poolt või pärast Hollandi relvajõudude nõusolekut neile rendile antud varaosade omandiõiguse üleminekuks.

Üksikute hoonete või kinnistuosade tagastamise korral tuleb tasuda kolme nädala jooksul pärast Föderatsiooni kirjalikku nõudmist vastav osasumma 1 920 000 DM. Osalise makse suurus sõltub osalise tagastamisega mõjutatud hoonete elamispinna ja asendiplaanil (lisa 1) punasega märgitud hoonete kogu elamispinna suhtest.

IV. Osaline summa vastavalt punktile II.a tuleb tasuda ühe summana Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, konto nr 570 010 01, märkides otstarve "Ostuhinna tasumine Kreuzbergi elamurajoon, Zweibrücken 0 7 Peatükk 1 0810"

Osalised summad vastavalt punktile II.b ja III tuleb tasuda Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, konto nr 30 001 040, märkides otstarve "Järelmakse Kreuzbergi elamurajoon, 1. peatükk 3817 Zweibrücken".

V. Makse õigeaegsuse seisukohalt ei ole oluline mitte lähetamise päev, vaid ülalnimetatud föderaalassade kontode krediteerimise päev. Makseviivituse korral tasutakse viivist 3% üle Deutsche Bundesbanki vastava diskontomäära, kusjuures iga selle kuu intressipäeva kohta on määrav kuu esimesel päeval kehtiv diskontomäär.

Lisaks hüvitavad Ostjad Föderatsioonile kohustuste mittetäitmise korral kõik muud maksejõuetusest põhjustatud tõendatavad kahjud ja meeldetuletuskulud.

Muu tõendatav maksejõuetusest põhjustatud kahju hõlmab ka eelkõige Föderatsiooni poolt oma kulude katteks võetud laenude eelnimetatud intressimäära ja kõrgema intressimäära vahet.

Ostjad alluvad käesolevast aktist kohesele sundtäitmisele kogu oma varale käesoleva aktiga õigustatud isiku ees võetud maksekohustuste osas.

Õigustatud poolele väljastatakse käesolevast aktist igal ajal täitekoopia, tõendamata asjaolusid, millest nõude tähtaeg sõltub.

Notar on välja toonud BGB § 454. Sellest sättest loobutakse, nii et müüjal säilib seadusega ettenähtud taganemisõigus.



§ 7 Tagatismaatasu / Pangagarantii

I. Kõigi käesoleva lepinguga kehtestatud Föderatsioon maksenõuete, sealhulgas tingimuslike, täitmata jäetud nõuete tagamiseks määrab Föderatsioon kogu lõikes I loetletud kinnistule 10 000 000 Saksa marka (sõnadega: kümme miljonit marka), mis kannab intressi 18% (kaheksateistkümnest protsendist) aastas.

Föderatsioon kiidab ostjate nõusolekul heaks sellise maatasu registreerimise § 1 lõikes I nimetatud vara suhtes ja Saksamaa Liitvabariigi (Föderaalne Rahandusamet), keda esindab Landau föderaalne kinnisvaraamet – edaspidi "võlausaldaja" - kasuks.

Maamaks registreeritakse järgmiselt:

1. Maatasult tuleb alates tänasest maksta intressi 18 protsenti aastas. Intress kuulub tasumisele tagasiulatuvalt järgmise kalendriaasta esimesel päeval.

2. Maatasu tuleb tasuda.

Seoses maatasu summaga koos intressidega allub Liit kohesele sundtäitmisele koormatud kinnistule selliselt, et selle akti alusel sundtäitmine vastava kinnistu omaniku suhtes on lubatud.

Föderatsioon kiidab selle esitamise punkti tagasivõtmatult heaks ja taotleb selle kinnistamist kinnistusraamatus.

Kõik maatasu moodustamisest tulenevad kulud kannab ostja 2a)

Föderatsioon kavatsseb pärast asendiplaanil (Lisa 3) sinisega märgitud mõõdistatavate alade katastrimuutmise tõendi saamist tühistada maatasu ülejäänud maatüki nr. 2885/16 ning lasta see maatasu kehtida ainult asendiplaanil (Lisa 3) sinisega märgitud aladel.

Maatasu võtab ostja 2a) reaalse vastutuse.

Föderatsioon määrab ostja 2a) nõudmisel maatasu Saksa juhtivale kommertspangale, kes garanteerib ostjate maksekohustuste täitmist vastavalt allolevale punktile II, niipea kui allolevas punktis II kirjeldatud tagatised on talle täielikult kättesaadavad.

II. Ostja 2a) kohustub vastuvõtvale Föderatsioonile neljateistkümnepäevajooksul pärast katastri muutmise tõendi saamist asendiplaanil (lisa 3) sinisega märgitud alade kohta esitama Föderatsioonile järgmised tingimusteta, vahetult täitmisele pööratavad pangagarantiid juhtivalt Saksa kommertspangalt, et tagada ülejäänud ostuhind summas 4 095 DM tagatiseks vastavalt §-le 040 täiendavale tingimusele. 11 lõige. Käesoleva lepingu III summas DM 5 817 440.--:

a) Pangagarantii 2 175 040 DM--le, millele lisanduvad § 6 lõike II punkti b ja lõike V kohaselt võlgnetavad intressid, samuti kulud vastavalt § 767 lõikele. 2 BGB maksekohustuse tagamiseks vastavalt § 6 lg.

II.b). Pangagarantii 1 920 000 DM--le, millele lisanduvad intressid ja kulud vastavalt HGB §-le 767 § 6 lõike III kohase maksekohustuse eest,

c) Pangagarantii 5 817 440 DM--le, millele lisanduvad intressid ja kulud vastavalt BGB §-ile 767 § 11 lõike III kohase tingimusliku täiendava maksekohustuse tagamiseks. See



pangagarantii saab võtta ka muudest lepingurikkumistest tulenevate Föderatsiooni nõuete eest.

Föderatsioon on juba nõus tagatiste vastava vähendamisega tagatud nõuete vastavalt veel avatud osadele. Eespool punktides b ja c nimetatud garantiid võivad olla ajaliselt piiratud; need peavad aga kehtima vähemalt viis aastat alates käesoleva ostu-müügilepingu notariaalselt tõestatud kuupäevast.

§ 8 Valduse üleandmine

I. Asjaplaanil (lisa) sinisega märgitud alade ja kogu ostuobjekti müüdud peamiste arendusrajatiste (teed sh tänavavalgustus koos torustikuga, vihmaveekogumisbasseinid sh reoveetorustik, küttetorustik, veetorustik ja madalpingetorustik – igal juhul kuni majaühenduste kuupäevani) valdamine läheb käesolevate Ostjate tänaste lepingute sõlmimise alla.

II. Asendiplaanil (lisa 5) punasega märgitud maa-ala valdus läheb Ostjatele üle alles pärast selle ala tagastamist Hollandi relvajõudude poolt Föderatsioonile või pärast Hollandi relvajõudude nõusolekut omandiõiguse üleminekuga ning pärast alapinnale omistatava ostuhinna osa tasumist. Kui Hollandi relvajõud tagastavad osaliselt, läheb alade valdus alles pärast vastavatele alapiirkondadele omistatavate osade ostuhinna tasumist. Ülekanne dokumenteeritakse kirjalikult.

III. Alates üleandmisest lähevad kõik kasutused ning era- ja avalikud tasud üle Ostjatele. Alates sellest hetkest kannavad Ostjad muud avalikud tasud, lõivud ja maksud, ostuobjekti juhusliku kaotsiminekuga või riknemise riski, ohutuse tagamise kohustuse ning tänavapuhastuse ja puistamiskohustuse. Ostjad on teadlikud, et Föderatsioonil kui enesekindlustusandjal pole §-s 3 kirjeldatud ostuobjektile kindlustust sõlmitud.

§ 9 Lisamakse planeeringuga seotud kõrgema väärtusega kasutusvõimaluste tõttu

I. Ostuobjekt on praegu veel eripiirkonnana määratud ega ole linna maakorraldusega hõlmatud.

II. Ostuhinna aluseks on BauNVO § 4 (Saksamaa maakasutusmäärus) kohane kasutamine üldelamupiirkonnana, mille täituvusindeks on 0,4 ja põrandapindade suhe 1,2 BauNVO § 17 järgi.

III. Ostjad kohustuvad tasuma käesolevas ostulepingus kokkulepitud ostuhinnale lisatasu juhul, kui omavalitsus planeerimisasutusena avab kümne aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist lõikes II sätestatud suurema väärtusega kasutusvõimaluse ja ostjad realiseerivad selle suurema väärtusega kasutuse, mis erineb punkti II aluseks olevast kasutusest enne ehitusliku väärtuse suurendamise perioodi lõppu (läbi kümneaastase väärtuse suurendamise perioodi). või läbi müügi.

Tasumisele kuulub käesoleva lepingu § 6 kohase ostuhinna ja Föderatsiooni maksenõude esitamise aegse vara väärtuse vahe.

Väärtuste erinevuse määrab sõbralikult kindlaks Zweibrückeni linna piirkonna kinnisvara väärtuste sõltumatu ekspertkomisjon ja Oberfinanzdirektion Koblenzi ekspert ning selle määrab kindlaks föderatsioon.

Pk makse summa tuleb tasuda neli nädalat pärast föderatsiooni maksetaotlust .



Maksekohustuse mittetäitmise korral kohaldatakse VKS § 6 lg. Kohaldatakse käesoleva lepingu V.

§ 10 Garantii, vastutus

I. Ostjatele on kirjeldatud ost müüakse sellises seisukorras, nagu see on notariaalselt tõestatud. See tingimus on ostjatele teada. Igasugune garantii nähtavate ja nähtamatute materiaalsete ja omandiõiguse või ka varjatud defektide eest, samuti §-de 459 jj kohaldamine. BGB on ostuobjekti osas välistatud.

II. Föderatsioon ei vastuta ostuobjekti konkreetse suuruse, piirjoone, kvaliteedi, sobivuse ja seisukorra ning Ostjate või nende õigusjärglaste eesmärkidele sobivuse eest.

III. Kaiserslauternis asuv inseneribüroo ASAL uuris Rheinland-Pfalzi liidumaa keskkonnaministeeriumi nimel ostuobjekti olemasolevate saastunud alade osas. Leiti, et ohud ei ole äratuntavad ja seetõttu on uuringud hädavajalikud.

Konverteerimise saastunud alade töörühma (KoAG) vastavad protokollid on Ostjatele teada.

IV. Sellega seoses ei võta Föderatsioon garantiid ka kinnistu konkreetsele kvaliteedile, Ostjate poolt kavandatud kasutuse lubatavusele, kasutus- ja arendusvõimalusele, samuti ehitusaluse seisukorrale. Nõutavad load peavad Ostjad hankima otse oma kulul.

V. Föderatsioon garanteerib, et kinnistusraamatu II ja III jaos olev vara on vaba koormiste ja piiranguteta, samuti tasumata avalik-õiguslikest lõivudest ja lõivudest, kui käesolevas aktis ei ole sätestatud teisiti.

VI. Föderatsioon teatab, et ta ei ole ehituskoormust määranud ja ta ei ole selliste koormiste olemasolust teadlik.

§ 11 Parketi renoveerimine

I. Ostjad on teadlikud, et korterite parkettpõrandad on saastunud polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega (PAH). Föderatsioon on lasknud kortereid pisteliselt testida keskkonnalaboris ARGUK, Oberursel. Testi tulemus dateeritud 21.04.1998 on Ostjatele kättesaadav. Samuti on Ostjad teadlikud, et saastunud võivad olla ka osad korterite sisseehitatud kapid.

II. Föderatsiooni osa parketi renoveerimise kuludest moodustab 5 817 440 DM-- ja on juba täielikult arvesse võetud ostuhinna 5 182 560 DM-i arvutamisel.

Föderatsiooni kuluosalus põhineb kõigi müüdüd korterite parkettpõrandate kavandatud täielikul väljavahetamisel Ostjate poolt.

Mis tahes edasine osalemine parketi renoveerimises, samuti Föderatsiooni vastutus mis tahes muude olemasolevate saasteainete eest ja Föderatsiooni igasugune osalemine nende võimalikus heastamises on selgesõnaliselt välistatud.

Ostjad kohustuvad Föderatsiooni ees renoveerima korterites parkettpõrandad,



mis

a) asuvad asendiplaanil sinisega tähistatud alal (lisa 5), 2 aasta jooksul pärast tänast notariaalset kinnitamise kuupäeva, b) asuvad asendiplaanil (lisa 5) punasega märgitud alal, 2 aasta jooksul pärast valduse üleandmist vastavalt § 8 lõikele. II, parkettpõrandate täieliku väljavahetamisega. Ostjate omavahelises sisesuhtes võtab Ostja 2a) ülaltoodud kohustused.

III. Renoveerimine tuleb Föderatsioonile tõendada. Selle tõestuseks on renoveerimistööde teostamiseks tellitud spetsialiseerunud ettevõtte kirjalik kinnitus. Föderatsioon jätab endale õiguse renoveerimismeetmete elluviimist kontrollida. Kui kogu kinnistu või selle osade kohta ei ole võimalik tõendada, tuleb Föderatsioonile tagastada summa 242.---/m² renoveerimata parketipinna kohta.

Asendiplaanil (lisa 5) punasega märgitud kinnistuosadele

lisatasu maksmise kohustus on ka juhul, kui ja kuivõrd Föderatsioon või Hollandi relvajõud on enne valduse üleandmist teostanud parketi renoveerimise.

Lisamakse tuleb tasuda kuue nädala jooksul alates Föderatsiooni nõudest.

Maksehäire korral kohaldatakse käesoleva lepingu § 6 lõikes V sätestatut.

§ 12 Väline areng

I. REOVEE KÕRVALDAMINE / PINNAVEE KÕRVALDAMINE

A) Kinnistu on ühendatud ühisreoveesüsteemi ja avaliku pinnavee ärajuhtimisega. Reovesi juhitakse lisatud asendiplaanil (Lisa 6) punasega tähistatud elamurajooni kogumistorude kaudu sinisega tähistatud kasarmu kombineeritud reoveekogumistorusse ja sealt edasi avalikku peakollektorisse.

Pinnavesi kogutakse algselt asendiplaanil (Lisa 6) kollasega märgitud sademevee sulgbasseinidesse ja seejärel juhitakse samuti välja punasega tähistatud kogumistorude kaudu nagu reovesi.

Vihmavee kogumisbasseinide võimsus on piiratud. Tugevate sademete korral juhitakse pinnavesi, mida ei saa koguda vihmaveekogumisbasseinidesse, ülevoolu kaudu rohelisega tähistatud pinnavee kogumistorudesse ja juhitakse otse Bautzenbachi oja.

Kogumistorud kulgevad läbi järgmiste kolmandate isikute kinnistute ja on osaliselt tagatud loalepingute ja piiratud isiklike servituutidega Föderatsiooni kasuks järgmiselt:

- Zweibrückeni leht 7002 kinnistusraamat, praegune nr. 207, maatüki nr. 3135/1, Omanik: Zweibrückeni linn, Asukoht/kasutusviis: Liiklusala

Turvalisuse tüüp: puudub tegelik tagatis, puudub loaleping,

- Zweibrückeni lehe 7005 kinnistusraamat, praegused nr. 142 ja 197, maatüki nr. 2852/16 ja



3134/4, omanik: Zweibrückeni linn,

Asukoht/kasutusviis: mets, liiklus, põllumajandusmaa,

on turvalisus: Õigus kasutada kanalisatsioonisüsteemi; Harjutus on üleantav kolmandale osapoolle. loalepingud kuupäevaga 29.11.1963 ja 4.5.1985,

- Zweibrückeni leht 6780 kinnistusraamat, praegune nr. 1, maatüki nr. 2652/15, Omanik: Abikaasad dr Heidi Lambert-Lang ja Dietrich Lang; Zweibrücken, Asukoht/kasutusviis: rohumaa,

Turvalisuse tüüp: puudub tegelik tagatis, puudub loaleping,

- Zweibrückeni leht 4291 kinnistusraamat, praegune nr. 1, maatüki nr. 2652/10, omanik: hr Dietrich Lang, Zweibrücken, asukoht/kasutusviis: ehituskrunt ja rohumaa,

Turvalisuse tüüp: puudub reaalne tagatis, puudub loaleping.

Olemasolevad loalepingud on Ostjatele teada.

B.) Föderatsioon annab Ostjatele tsiviilõigusliku seltsinguna üle Lisas 6 punase ja rohelisega tähistatud kogumistorud ning kollase värviga tähistatud vihmavee sulgurid. Selleks loovutab ta kõik oma eelnimetatud loalepingutest tulenevad õigused - Ostjatele määratud osalussuhtes. Föderatsioon ei vastuta nende loaõiguste olemasolu eest.

Ostjate eesmärk on kogumistorud ja vihmaveekogumisbasseinid arenduslepingu raames üle anda Zweibrückeni linnale (käitlusettevõtte).

Torujuhtme trassi jaoks maatükkidel nr. 2652/10 ja 2652/15, puudub omanikega loaleping ja reaalne tagatud torustikuõigus. Föderatsioon taastab selle otse Zweibrückeni linna kasuks.

Kõik muud reoveepoolse välisarenduse kindlustamisega seotud kulud, eelkõige kogumistorustike Zweibrückeni linnale üleandmisega seotud kulud, samuti nende torustike tegelik turvalisus teiste kinnistute osas, kannavad ostjad, nende sisesuhtes ostja 2a).

C.) Ostjad annavad Föderatsioonile seni, kuni Hollandi relvajõud veel asulas elavad, tasuta kaaskasutusõiguse asendiplaanil (lisa 6) punase ja rohelisega märgitud reoveetorustikule ning kollasega tähistatud sademevee sulgbasseinidele.

Nad kohustuvad hoidma torustikud ja vihmaveekogumisbasseinid töökorras, et oleks tagatud nõuetekohane reovee ärajuhtimine.

D.) Olemas on loaleping elamurajoonist väljuva kogumistoru kaaskasutamiseks edelapoolisel kinnistupiiril maatüki nr 1 omaniku kasuks. 2651, hr dr Josef Ries, dr Albert Becker-Straße 14, 66482 Zweibrücken., 16.12.1974 koos täiendavate lepingutega 28.09.1981, 1.10.1981, samuti 16.8.1985 ja 1.8.1858. 9.2.1996/ 13.2.1996.



Ostjad e föderatsiooni asemel neile teadaolevatesse lepingulistesse suhetesse .

II. MAGEVEEEVARUSTUS

Elamurajoon on ühendatud magevee ühisvärgiga. Üldkasutatava magistraaltorustiku ülekandepunkt asub veepumpla juures hoones nr. 4241.

Elamupiirkonda varustav mageveetorustik kulgeb üle Studentenwerk Kaiserslauterni naaberkinnistu.

Ostjate poolt antud torustikulõigu kaaskasutamise osas on viidatud käesoleva lepingu § 13 lõikele VIII.

III. TOITEVÕTE

Kogu Kreuzbergi piirkond moodustab üksuse ja seda arendavad 20-KV ringpea- ja trafojaamad nr. 4210 ja 4238. Föderatsioon on trafojaamad juba Zweibrückeni linnale müünud.

Eesmärgiks on 20-KV ringmagistraaljuhtme üleandmine Zweibrückeni linnale ning selle torujuhtme tegelik turvalisus Zweibrückeni linna kasuks.

Selle taustal ei müüda 20-KV ringpeatust kinnistuga. Ostjad kohustuvad tegema "vajalikul määral" koostööd 20-KV ringtrassi üleandmisel Zweibrückeni linnale. Eelkõige kohustuvad nad tagama gaasijuhtme trassi tegeliku tagatise föderatsiooni taotlusel asjakohasel ja tavapärasel viisil Zweibrückeni linna kasuks (kommunaalettevõtted).

Kuni tegeliku turvalisuse tagamiseni annavad Ostjad Föderatsioonile ja Zweibrückeni linnale (kommunaalettevõtted) vajalikud juurdepääsuõigused trafojaamade ja 20-KV ringtrassi käitamiseks ja hooldamiseks. Lisaks kohustuvad Ostjad varustama elamurajoonis olevad hooned vajalikul määral mõõteseadmetega kooskõlastatult Zweibrückeni kommunaalettevõtetega.

§ 13 Sisemine areng

I. Ostjad on teadlik, et kogu elamurajoon on hetkel sisemiselt eraarendatud.

See tähendab, et reovee-, magevee- ja madalpingetorustikud, soojuse ja sooja veevarustuse rajatised ning teed koos tänavavalgustusega on Föderatsiooni omandis ega ole avalikud. Ostjatele on antud torustike kulgemise plaanid. Föderatsioon ei vastuta plaanide vastavuse eest torustike tegelikule kulgemisele.

II. Teekatted Teekatete seisukord koos tänavavalgustusega on Ostjatele teada.

Föderatsioon lubas Studentenwerk Kaiserslauternil õpilaskodu juurde pääsemiseks kasutada järgmisi teid:

- Texasstraße Ameerikastraßest kuni ristmikuni Virginiastraße, - Virginiastraße kuni ostetud kinnistu lõunapiirini. Ostjad kohustuvad sellist kooskasutust taluma.



III. Reovee ärajuhtimine 1997. aastal tehtud kaamerakontrolli tulemuste kohaselt on kinnistusesed reoveetorustikud töökorras. See tingimus on ostjatele teada.

Föderatsioon andis Studentenwerk Kaiserslauternile loa reoveetorustikku kaaskasutada kuni föderaalomandis olevast reoveetorustikust lahtiühendamiseni, kuid ainult niivõrd, kui niivõrd reovee läbipääsu on heaks kiitnud pädev ehitusjärelvalve või veeamet.

Ostjad kohustuvad sellist kooskasutust taluma kuni lahtiühendamise toimumiseni või reoveetorustiku üleandmiseni jäätmekäitlusettevõtetele.

IV. Pinnadrenaaž Ostjad on teadlikud, et pinnavee äravoolusüsteem ei vasta enam kehtiva veeseaduse standardile.

V. Mageveevarustus Ostjad on teadlikud, et elamuid varustavad mageveetorustikud kulgevad osaliselt haljasaladel, on halvas seisukorras ja vajavad uuendamist.

VI. Elektrivarustus Ostjatele on teada, et elamuid varustavad madalpingetorustikud kulgevad osaliselt haljasaladel ja osade elamute keldritest.

VII. Soojuse ja sooja veevarustus Elamurajooni soojuse ja sooja veevarustus on hetkel tagatud söeküttel töötava soojusjaamaga majas nr. 4233.

Ostjad on teadlikud, et küttejaam ei vasta TÜV Pfalz e.V. viimase heitgaaside kaitse mõõtmise järgi TA Lufti (Öhukvaliteedi kontrolli tehnilised juhised) emissiooniväärtustele.

Eelkõige on ostjad teadlikud Gewerbeaufsichtsamt Neustadt a.d. Weinstraße dateeritud 27.10.1997 – Ref. 5/32, 2/97/244/Mg/Jg –.

Ostjad kohustuvad jätkama soojusjaama käitamist, täitma 27.10.97 teatistes teadaolevaid tingimusi, minnes üle gaasi/õli käitlemisele, ning tagama Hollandi relvajõududele üürile antud korterite korraliku varustamise kuni Hollandi relvajõudude poolt nende tagastamiseni, mõistlikel ja tavapärastel kohalikel tingimustel.

Ostjate omavahelises sisesuhtes võtab selle kohustuse endale Ostja 2b). Vastutasuks kohustub Ostja 2a) säilitama maja nr. 4233, tagada kõigi kaasostetavate elamute soojusvarustus soojusjaama kaudu (bldg. 4233) ning edasimüügi korral anda see soojusjaamast soojuse ainuostmise kohustus (bldg. 4233) edasi soetajale ning kohustada vastavalt sellele järgnevaid õigusjärglasi.

VIII. Naaberkinnistu krundil nr. 2885/12, hoone ja avatud ruum, Virginiastraße 14, 16 ja 18, on registreeritud piiratud isiklik servit Saksamaa Liitvabariigi (Föderaalne Rahandusamet) kasuks torujuhtmeõiguste (elekter, vesi, küte, tänavavalgustus) tagamiseks.

Föderatsioon nõuab ostjate nõudmisel nende õiguste taastamist



Studentenwerkilt Ostjate kasuks.

Lisaks loovutab ta Ostjatele kõik Studentenwerkiga sõlmitud arendusrajatiste ostulepingust tulenevad õigused. Vastavad lepingusätted on Ostjatele teada.

IX. Telekommunikatsiooni kaablid

Ostjad on teadlikud, et õpilaskodu varustamiseks on telekommunikatsioonikaabel paigaldatud läänepoolsele kinnistupiirile, Virginiastraße 8-12 elamu taha. Ostjad taluvad sidekaabli jätkuvat olemasolu, mille kulg on asukohaplaanil punasega märgitud (Lisa 7).

§ 14 Ostjate kohustused I

I. The Hague ja Hollandi relvajõudude kasutusse antud kinnistuosade nõuetekohane areng. Ostjate omavahelises sisesuhtes kannab Ostja 2a) sellega seotud kulud. Eraldi tehakse eelistatavalt arendusrajatiste, teede ja magistraaltorustike võrkude üleandmisega Zweibrückeni linnale arenduslepingu raames. Seejuures peavad Ostjad tagama, et pärast teede avalikuks liikluseks eraldamist võimaldatakse Hollandi relvajõudude käsutusse piisavalt tasuta parkimiskohti.

II. Kuni teealade avaliku kasutuselevõtuni annab Ostja 2a) nii Föderatsioonile kui ka Hollandi relvajõududele ja nende külastajatele elamurajoonis asuvate teealade kaaskasutusõiguse ning annab Hollandi relvajõududele varasemas ulatuses tasuta parkimiskohti.

Reaalsest turvalisusest loobutakse.

Ostja 2a) kohustub kujundama Hollandi kaitsevägele rendile antud kinnistu osade piires olevad teealad liiklusrahuks aladena.

III. Kui võrd arendussüsteemide integreerimine avalikku võrku ei realiseeru, kohustuvad Ostjad tagama Hollandi relvajõududele nõuetekohase tarne ja utiliseerimise ning vajadusel eelkõige rajama uusi mageveetorustikke. Ostjate omavahelises sisesuhtes kannab Ostja 2a) sellega seotud kulud.

IV. Ostjad kohustuvad teavitama Föderaalset Kinnisvarabürood Landau ja Hollandi relvajõudude kinnisvaraosakonda "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" ehitusmeetmetest, mis mõjutavad üüripinda või võivad kahjustada selle elamuväärtust, samuti nende ehitusmeetmete ajakavast nii aegsasti, et nad saaksid ehitusele reageerida.

V. Vara osade edasimüügi korral kolmandale isikule on see kolmas isik kohustatud samamoodi.

Ostjad kohustuvad Hollandi relvajõududele üüritud ala nõuetekohaseks arendamiseks korraldama Föderatsiooni nõudmisel tarne- ja kõrvaldamisrajatiste tegeliku kindluse.

§ 15 Solidaarvastutus

Kõigi käesoleva lepinguga Föderatsiooni ees võetud kohustuste eest vastutavad Ostjad 2 a) ja 2 b) solidaarvõlgnikena.



§ 16 Veod

Lepingupoole lepidavad kokku, et veod deklareeritakse kahe või enama täiendava aktiga.

Asendiplaanil (Lisa 5) sinisega märgitud alapiirkonna üleandmine deklareeritakse alles siis, kui uuringud on läbi viidud ja muudatused on kättesaadavad muutmistõendite, samuti § 7 lõikes 1 sätestatud pangagarantiide esitamise kaudu. II on Föderatsioonile üle antud.

Asendiplaanil (lisa 5) punasega märgitud alapiirkonna üleandmine deklareeritakse alles siis, kui uuringud on tehtud, muudatused on muudatustõendi esitamise teel kättesaadavad, Hollandi relvajõud on üleantava maa-ala Föderatsioonile tagastanud või on andnud nõusoleku omandiõiguse üleminekuks ning vastavalt § 6 lõikele III on tasutud selle ostuhinna osa.

§ 17 Üleandmise eelisteate T

o turvaline t
an
omandi üleandmise, üleandmise eelisteate registreerimine ostjate 2a) ja 2b) kasuks § I lõikes kirjeldatud vara suhtes. Olen kinnistusraamatusse kinnitatud ja taotletud.

Pooled kinnitavad käesolevad eelisteatiseid ja taotleavad nende tühistamist. a) omanikuvahetuse registreerimisega lepingujärgsel kinnistul, kui vahepealseid kandeid ei ole tehtud, välja arvatud juhul, kui omandaja on andnud nõusoleku, b) müümata osapinnal vastavalt § 3 lg. II § 1 all nimetatud kinnistult kinnistusraamatus muudatusteate vormistamisega. Tõestamaks, milline vara müümata jäi, piisab notari kohusetäitja pitseriga varustatud kinnitusest.

§ 18 Maamaks, kinnisvaramaks, arendus-, hoonestus- ja heakorrastusmaksed Kõik ehitusseadustiku, kommunaalmaksuseaduse, samuti Föderatsioonilt kuni notariaalse tõestamise kuupäevani nõutud kohalike põhimääruste kohased arendus-, fassaadi- ja parendusmaksed on tasutud ja sisalduvad ostuhinnas. Alates notariaalse kinnitamise kuupäevast nõutavad sissemaksed jäävad Ostjate kanda, sõltumata nende algatamise ajast ja teate adressaadist.

§ 19 Kinnisvara võõrandamismaks

I. Ostulepingu ja selle vormistamisega seotud kulud ja tasud notaris, kohtus ja ametiasutustes ning kinnisvara võõrandamismaksu kannab Ostja 2a).

II. Lepingupoole heakskiitmise või kinnitamise kulud kannab see pool.

§ 20 Notari täitmistegevus

I. Notarile tehakse ülesandeks nõuda ja saada lepingu kehtivuseks või selle täitmiseks vajalikud load või negatiivsed tõendid. Need jõustuvad kõigi osapoolte jaoks, kui notari kohusetäitja või haldaja on need kätte saanud. Notar teavitab osapooli viivitamatult.

II. Kõik kanded kinnistusraamatusse tehakse ainult notari kohusetäitja avalduste järgi. Samuti on tal õigus BGB § 181 piirangu erandina teha poolte kohta eraldi ja piiratud taotlusi, samuti neid samal viisil tagasi võtta ning seda akti täiendada või muuta niivõrd, kui võrd see osutub vajalikuks soovitud kinnistusraamatu kande ja ostu oluliste osade tegemiseks.



lepingut see ei mõjuta.

III. Lepingupooled loobuvad oma taotlemisõigusest.

IV: Notar ei ole volitatud vastu võtma ametilube vastavalt tingimustele ja nõuetele ning teadeid, millega keeldutakse ametiloa andmisest või ostueesõiguse teostamisest. Need teated tuleb kätte toimetada pooltele endile; koopia palutakse saata notarile.

§ 21 eraldatavusklausel

Kui mõni selle lepingu sätte muutub kehtetuks või muutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud lepingu sätteid.

Kehtetu või kehtetuks tunnistatud sätte asemel kohaldatakse seaduslikult eksisteerivat sätet või kui seadusesätet ette ei näe, siis käesoleva lepingu tähendusele vastavat sätet.

§ 22 Notariaalse tõestamise täielikkus

Rohkem kokkuleppeid sõlmitud ei ole.

§ 23 Kirjalik vorm

Selle lepingu hilisemad kokkulepped peavad kehtima kirjalikus vormis, välja arvatud juhul, kui notariaalne tõestamine on kohustuslik.

§ 24 Notari juhend

Pooltele on antud juhised:

I. käesolev leping, niivõrd kui kohaldatakse maa võõrandamise seadust või ehitusseadustikku, jõustub alles vastava loa väljastamisest ja pealegi saab seda Föderatsioon täita ainult siis, kui ehitusseadustiku alusel on olemas nõutav luba ja seadusest tulenevat ostueesõigust ei kasutata;

II. kõik juriidiliselt siduvad deklaratsioonid, millest käesoleva lepingu sõlmimine ja olemasolu sõltuvad, peavad olema HGB § 313 kohaselt notariaalselt tõestatud, vastasel juhul on leping tühine;

III. omandiõigus läheb Ostjatele üle alles kinnistusraamatus registreerimisel ning selleks peavad olema olemas maksuvabastuse tõend ja ametlikud load või negatiivsed tõendid;

IV. Föderatsioon ja Ostjad vastutavad solidaarselt varaga seotud maksude ja kinnisvara võõrandatismaksu ning notari- ja kohtukulude eest, kuid Liit ainult niivõrd, kuivõrd talle ei ole seadusega antud kuluvabastust või -soodustust;

V. notar on lasknud kontrollida kinnistusraamatut, kuid mitte maakatastrit ja ehituskoormatiste registrit ning kinnistusraamatu tähistus ei anna andmeid lubatud kasutusviisi kohta.

VI. notar ei ole maksu- ega majandusnõu andnud.

§ 25 Lisad

Kuivõrd viitab ents on tehtud käesoleva akti lisadesse, need on selle vastulause komponendid

ct.

§ 26 Kohtualluvuskoht

Kõikide sellest lepingust tulenevate õigusvaidluste kohtualluvus on Landau in der Pfalz.

§ 27 Koopiad

I. Sellest lepingust saate:

Föderatsioonil 1 originaal ja 3 kinnitatud koopiat, Ostjad 1 originaal ja kinnitatud koopia, Zweibrückeni kinnistusameti 1 originaal, Zweibrückeni maksuameti kinnisvara võõrandamise maksuamet 2 eksemplari ja ekspertkomisjon 1 koopia.

II. Kinnistusraamatuteatise taotleb Föderatsioon kolmes eksemplaris, Ostjad ühes eksemplaris.

Lõpuks ilmus kuulutas:

Notari kohusetäitja lõplikul küsitlusel kinnitavad kõik pooled sõnaselgelt, et ei soovi teha täiendavaid muudatusi eelnimetatud lepingutekstis, mille pooled pikkadel eelläbirääkimistel üksikasjalikult läbi rääkisid ning nende õigus- ja maksunõustajad heaks kiitsid.

Pigem nõuavad nad notariaalset kinnitamist eelnimetatud kujul.

Notar luges selle protokolli ettetulnutele ette, kinnitas selle ja allkirjastas allpool oma käega järgmiselt:



Lisa a: Volikiri

Tuginedes finantshalduse seaduse (FVG) §-le 16 finantskorrektsiooni seaduse 30.08.1971 redaktsioonis (BGBl. I.S. 1426), luban. Härra Siegfried Hiller

Föderaalses Kinnisvaraametis Landau Zweibrückeni rajoonis Zweibrückeni kinnistusraamatus 5958 registreeritud kinnistu müügiks, maatükk 2885/15, hoone ja avatud ruum, Delawarestraße, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 91, 7, 1, 95, 7 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 7, 23, 22, 2, 2 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, Kogupindalaga 103 699 m². Lepinguobjekti väärtus: 5 182 560.-- DM (sõnadega: viis miljonit ükssada kaheksakümmend kaks tuhat viissada kuuskümmend Saksa marka) Landau, 05.10.1998 Föderaalne Kinnisvaraamet Landau Allkiri: hr Plauth ROAR



**- Väljavõte: Saksamaa Liitvabariigi ja Rheinland-Pfalzi liidumaa
(Studentenwerke Kaiserslautern) 15.08.1996 ostuleping.**

§ 6 Tarne- ja kõrvaldamistorustikud/rajustised, teealad, luba ja kaaskasutusõigus

I. Kogu Kreuzbergi elamurajooni varustamine soojuse, vee ja elektriga ning reovee ärajuhtimine toimub föderaalomandis oleva torustiku kaudu, mis moodustab üksuse.

Lisaks kuuluvad Kreuzbergi elamurajooni teed koos tänavavalgustusega Föderatsioonile. (....)

II. § 2 lg-s kirjeldatud ostetud kinnisvaras. I, seal on vee, elektri, kaugkütte ja tänavavalgustuse torustikud, mis on endiselt vajalikud föderaalomandis oleva Kreuzbergi elamurajooni varustamiseks. Lisaks asub ostetud kinnistul veepumpla (4241), mis on endiselt vajalik Kreuzbergi elamurajooni varustamiseks.

Selle akti lisadena 2a (veetorustik/pumpla), 2b (elekter), 2c (tänavavalgustus) ja 2d (kaugküte) lisatud asendiplaanidel on punasega märgitud nii torustike kulgemine kui ka veepumpla asukoht, mis esitati lepinguosalistele tutvumiseks ja nende poolt heaks kiideti. Asukohaplaanid on osa sellest lepingust. (....)

VII. Ostja kohustub lubama ostetaval kinnistul asuva föderaalomandis olevate kaugkütteseadmete, vee- ja elektritorustike, tänavavalgustuse ning veepumbajaama edasist käitamist seni, kuni see on vajalik Kreuzbergi elamurajooni varustamiseks – ka üksikute hoonetega.

Selle loaõiguse tagamiseks tellib Ostja Saksamaa Liitvabariigi (Föderaalrahandusamet) kasuks piiratud isikliku servituudi järgmise sisuga: "Kolmandatele isikutele üleantav õigus maa-aluste vee- ja elektritorustike käitamiseks, hooldamiseks ja uuendamiseks (torustiku õigused), tänavavalgustusseadmete käitamiseks ja maa-aluse kütetorustiku käitamiseks ühe vabariigi juhtiva majana 20 föderaalmaja kasuks. Saksamaa võib pärast ostjaga eelnevat konsulteerimist – välja arvatud hädaolukordadel – siseneda kinnisvarasse oma esindajate kaudu ja teha varaga kõik selle õiguse kasutamiseks vajalikud toimingud.

See õigus hõlmab koormatud vara vastava omaniku kohustust hoiduda kõigist toimingutest, mis võiksid selle teostamist kahjustada.

Föderatsioon
taotleb ja
Ostja kiidab
heaks

selle piiratud isikuservitu registreerimine kinnistusraamatus.

Registreerimine toimub alles pärast muudatuste tunnistuste ja uute kinnistute tähiste kättesaamist. Õiguste registreerimine on tasuta.

VIII. Lisaks kohustub Ostja Föderatsiooni nõudmisel taastama punktis 1.1 kirjeldatud eelnimetatud õigused. VII ka Föderatsiooni poolt määratud kolmanda isiku kasuks tasuta ja nende asjaõigustagatiseks.